TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BÀI GIẢNG

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

(Dành cho các ngành đào tạo trình độ đại học)

Tác giả biên soạn: ThS. Ngô Thùy Dung

(Tài liệu lưu hành nội bộ)

TP. Hồ Chí Minh năm 2024

LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật đại cương là môn học có tính chất cơ sở, nền tảng trong hệ thống khoa học pháp lý. Môn học Pháp luật đại cương cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, cũng như các vấn đề cơ bản trong hệ thống pháp luật. Đồng thời giúp sinh viên nâng cao sự hiểu biết về vai trò của nhà nước và pháp luật trong đời sống, hiểu rõ và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật.Trên cơ sở nội dung và phương pháp đã được trang bị ở môn học này, người học có thể dễ dàng tiếp cận với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật nói chung.

Môn học giúp sinh viên ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của người công dân với nhà nước. Sinh viên có sự tin tưởng vào sự đúng đắn, nghiêm minh của pháp luật; giúp sinh viên có thái độ đúng đắn trong các tình huống mang tính chất pháp lý và gợi mở cách giải quyết trong các tình huống đó thuộc một số ngành luật như hình sự, dân sự.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về tác giả: ThS. Ngô Thùy Dung – Viện Hàng hải, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, số 02, Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh hoặc gửi thư tới địa chỉ: dung.ngo@ut.edu.vn.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2024

Tác giả

Ngô Thuỳ Dung

MỤC LỤC

BÀI 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC 1
1.1 Nguồn gốc, bản chất và những đặc trưng cơ bản của nhà nước 1
1.1.1 Nguồn gốc của Nhà nước 1
1.1.2 Bản chất của Nhà nước 5
1.1.3 Đặc trưng cơ bản của nhà nước 8
1.2 Chức năng của nhà nước 9
1.2.1 Khái niệm chức năng của nhà nước 9
1.2.2 Phân loại chức năng của nhà nước 9
1.3 Bộ máy nhà nước 10
1.3.1 Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước 10
1.3.2 Hệ thống các cơ quan nhà nước 11
1.4 Các kiểu nhà nước 14
1.4.1 Khái niệm 14
1.4.2 Các kiểu nhà nước 14
1.5 Hình thức nhà nước 15
1.5.1 Hình thức chính thể 15
1.5.2 Hình thức cấu trúc 16
1.5.3 Chế độ chính trị 16
ÔN TẬP BÀI 1 18
BÀI 2: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 42
2.1 Nguồn gốc của pháp luật 42
2.1.1 Nguồn gốc của pháp luật theo quan điểm duy tâm, tôn giáo 42
2.1.2 Nguồn gốc của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin 42
2.2 Bản chất và đặc trưng cơ bản của pháp luật 43
2.2.1 Bản chất của pháp luật 43
2.2.2 Những đặc trưng cơ bản của pháp luật 45
2.3 Hình thức pháp luật 47
2.3.1 Tập quán pháp 47
2.3.2 Tiền lệ pháp 48
2.3.3 Văn bản quy phạm pháp luật 49
2.4 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam 50
2.4.1 Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật 50
2.4.2 Các loại văn bản quy phạm pháp luật 51
ÔN TẬP BÀI 2 53
BÀI 3: QUAN HỆ PHÁP LUẬT 65
3.1 Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật 65
3.1.Khái niệm 65
3.1.2 Đặc điểm 65
3.2 Thành phần của quan hệ pháp luật 66
3.2.1 Chủ thể 66
3.2.2 Khách thể của quan hệ pháp luật 68
3.2.3 Nội dung của quan hệ pháp luật 69
3.3 Các căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật 71
3.3.1 Khái niệm sự kiện pháp lý 71
3.3.2 Phân loại sự kiện pháp lý 71
ÔN TẬP BÀI 3 74

BÀI 4: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 80
4.1 Vi phạm pháp luật 80
4.1.1 Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật 80
4.1.2 Cấu thành vi phạm pháp luật 82
4.1.3 Phân loại vi phạm pháp luật 84
4.2 Trách nhiệm pháp lý 85
4.2.1 Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 85
4.2.2 Mục đích của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý 86
4.2.3 Căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý 86
4.2.4 Phân loại trách nhiệm pháp lý 87
ÔN TẬP BÀI 4 88
BÀI 5: LUẬT HÌNH SỰ 89
5.1 Khái niệm ngành luật hình sự 89
5.2 Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự 89
5.3 Một số chế định cơ bản của luật hình sự 89
5.3.1 Tội phạm 89
5.3.2 Hình phạt 94
5.3.4 Các biện pháp tư pháp 98
ÔN TẬP BÀI 5 99
BÀI 6: LUẬT DÂN SỰ 100
6.1 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh ngành luật dân sự 100
6.1.1 Khái niệm 100
6.1.2 Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự 100
6.2 Các chế định cơ bản của Luật Dân sự 100
6.2.1 Giao dịch dân sự 100
6.2.2 Thừa kế 102
ÔN TẬP BÀI 6 106
BÀI 7: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 108
Phần 1: khái niệm, đặc điểm, các hành vi tham nhũng 108
1.1. Khái niệm 108
1.2. Đặc điểm của hành vi tham nhũng 108
1.3. Các hành vi tham nhũng và tội phạm về tham nhũng 109
Phần 2: Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng 116
2.1. Nguyên nhân của tham nhũng 116
2.2. Tác hại của Tham nhũng 122
Phần 3: Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng 124
PHỤ LỤC TÌNH HUỐNG THAM KHẢO 128

BÀI 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

1.1 Nguồn gốc, bản chất và những đặc trưng cơ bản của nhà nước

1.1.1 Nguồn gốc của Nhà nước

a. Các quan điểm phi Mác xít

- Thời kỳ cổ, trung đại

Thuyết thần học: là thuyết cổ điển nhất về sự xuất hiện Nhà nước. Từ thời Trung cổ, đại diện cho thuyết này là nhà triết học F. Arvin, thế kỷ 16 có Thomas Munzer và đến thế kỷ 19, các nhà lý luận theo thuyết này như Masiten, Koct Flore, Luther v.v...Học thuyết này cho rằng thượng đế là người sáng tạo ra xã hội loài người, là người sắp đặt trật tự xã hội, do vậy nhà nước được xem là lực lượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước là vĩnh cửu.

Thuyết gia trưởng: Đại diện cho thuyết gia trưởng là những nhà triết học và những nhà tư tưởng từ thời cổ đại cho đến thời hiện đại như thời cổ có triết gia Aristote, thời cận đại có Philmer và cho đến thế kỷ 20 có các học giả như Mikhailov (người Nga) và Merdoc (nhà dân tộc học người Mỹ), Jean Bodin… Học thuyết này cho rằng nhà nước là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người, là kết quả phát triển của hình thức gia đình. Vì vậy, nhà nước có trong mọi xã hội và quyền lực của nhà nước về bản chất cũng giống như quyền của người gia trưởng trong gia đình.

- Thế kỷ 16, 17, 18

Đa số các học giả tư sản đều thống nhất quan điểm với *Thuyết khế ước xã hội,* thuyết này cho rằng sự hình thành nhà nước là kết quả của khế ước (hợp đồng) được ký kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Vì vậy, nhà nước phản ánh lợi ích của các thành viên trong xã hội và mỗi thành viên trong xã hội đều có quyền yêu cầu nhà nước phục vụ và bảo vệ lợi ích cho họ. Quan điểm này chống lại sự chuyên quyền độc đoán của nhà nước phong kiến, đòi hỏi sự bình đẳng cho giai cấp tư sản trong việc tham gia nắm giữ quyền lực nhà nước, đồng thời bác bỏ quan điểm của thuyết thần học về sự ra đời của nhà nước. Thuyết khế ước xã hội có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn thể hiện ở vai trò quan trọng của nó đối với việc ra đời học thuyết sau đó, thuyết khế ước xã hội được xem là tiền đề cho thuyết dân chủ

cách mạng và là cơ sở tư tưởng cho cách mạng tư sản lật đổ ách thống trị phong kiến. Tuy nhiên học thuyết này vẫn có những hạn chế căn bản như: giải thích nguồn gốc nhà nước trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm: nhà nước ra đời do ý chí chủ quan của các bên tham gia khế ước; quan điểm này mang tính siêu hình không giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất giai cấp của nhà nước. Một số nhà tư tưởng tiêu biểu cho thuyết này là: Thomas Hobben (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1775)…

Thuyết bạo lực cho rằng, nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với thị tộc khác mà kết quả là thị tộc chiến thắng "nghĩ ra" một hệ thống cơ quan đặc biệt để nô dịch kẻ chiến bại đó là nhà nước. Đại diện tiêu biểu của thuyết này là Gumplovich và E. Đuyring.

Thuyết tâm lý cho rằng, nhà nước ra đời do nhu cầu về tâm lý của con người, nhà nước là tổ chức của những siêu nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội. Đại diện tiêu biểu của thuyết này là L.petoraziki, phoreder…

Thậm chí còn xuất hiện quan niệm "nhà nước siêu trái đất" cho rằng, xã hội loài người và nhà nước ra đời là kết quả của một nền văn minh ngoài trái đất…

Do nhiều nguyên nhân khác nhau những học thuyết và quan điểm trên đều mang tính duy tâm và siêu hình, chưa giải thích đúng về nguồn gốc của nhà nước.

b. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Từ quan điểm thuyết tiến hóa của Darwin, loài người bắt nguồn từ loài vượn cổ sống theo bầy đàn bộ lạc. Đàn ông săn bắn, đàn bà hái lượm theo sự phân công của tự nhiên. Trên cơ sở thuyết tiến hóa, Marx và Engels đã phát triển theo quan điểm của hai ông về nguồn gốc Nhà nước. Trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin đã chứng minh một cách khoa học rằng, nhà nước xuất hiện mang tính khách quan. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội loài người đã phát triển đến một giai đoạn nhất định trên cơ sở các tiền đề về kinh tế và xã hội.

- Tiền đề kinh tế: xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

- Tiền đề xã hội: xã hội phân chia thành các giai cấp, các tầng lớp khác nhau về lợi ích, mâu thuẫn về lợi ích giữa các giai cấp đến mức không thể tự điều hòa được.

Cộng sản nguyên thuỷ là xã hội đầu tiên trong lịch sử, chưa có chế độ tư hữu, chưa có giai cấp nên chưa có nhà nước và pháp luật nhưng những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời nhà nước và pháp luật lại nảy sinh trong chính xã hội đó. Xã hội cộng sản nguyên thuỷ được xây dựng dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động. Trong xã hội đó, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, khả năng nhận thức của con người còn thấp luôn bị đe dọa và bất lực trước thiên nhiên nên con người phải dựa vào nhau để tồn tại, cùng lao động và cùng hưởng thụ. Mọi người đều bình đẳng với nhau, không ai có tài sản riêng, không có người giàu, kẻ nghèo, xã hội chưa phân chia thành các giai cấp và không có đấu tranh giai cấp.

Công cụ lao động ngày càng được cải tiến, khả năng nhận thức của con người ngày càng được nâng cao cộng với những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình lao động, sản xuất đã làm cho phương thức sản xuất cộng sản nguyên thuỷ thay đổi, đòi hỏi phải có sự phân công lao động trong xã hội. Lịch sử đã trải qua ba lần phân công lao động xã hội lớn, đó chính là những bước tiến làm sâu sắc thêm quá trình tan rã của chế độ cộng sản nguyên thuỷ.

Lần phân công lao động thứ nhất, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt trở thành một ngành kinh tế độc lập từ quá trình thuần dưỡng những con vật mà con người có được khi săn bắt tự nhiên, chính những đàn gia súc được thuần dưỡng đã trở thành nguồn tài sản tích lũy quan trọng là mầm mống của chế độ tư hữu. Con người đã tạo ra nhiều của cải hơn mức nhu cầu duy trì cuộc sống của chính bản thân họ, vì vậy đã xuất hiện những sản phẩm lao động dư thừa và phát sinh khả năng chiếm đoạt những sản phẩm dư thừa đó. Tất cả các gia đình đều chăm lo cho kinh tế của riêng mình, nhu cầu về sức lao động ngày càng tăng, do đó tù binh chiến tranh dần dần không bị giết chết mà được giữ làm nô lệ để bóc lột sức lao động. Các tù trưởng và thủ lĩnh quân sự lợi dụng địa vị xã hội của mình chiếm đoạt nhiều gia súc, đất đai, chiến lợi phẩm và tù binh sau các cuộc chiến tranh thắng lợi. Quyền lực được thị tộc trao cho họ trước đây họ đem sử dụng vào việc bảo vệ lợi ích riêng của mình. Họ bắt nô lệ và những người nghèo khổ phải phục tùng họ. Quyền lực ấy được duy trì theo kiểu cha truyền con nối. Các tổ chức hội đồng thị tộc, bào tộc, bộ lạc dần dần tách ra khỏi dân cư, biến thành các cơ

quan thống trị, bạo lực, phục vụ cho lợi ích của những người giàu có. Một nhóm người thân cận được hình thành bên cạnh người cầm đầu thị tộc, bào tộc, bộ lạc. Lúc đầu họ chỉ là những vệ binh, sau đó được hưởng những đặc quyền, đặc lợi. Đây là mầm mống của đội quân thường trực sau này. Như vậy, sau lần phân công lao động xã hội đầu tiên, chế độ tư hữu đã xuất hiện, xã hội đã phân chia thành người giàu, người nghèo. Chế độ tư hữu xuất hiện cũng làm thay đổi quan hệ hôn nhân, từ quần hôn biến thành chế độ một vợ một chồng.

Lần phân công lao động thứ hai: thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp làm xuất hiện một tầng lớp mới trong xã hội, đẩy nhanh quá trình phân hóa giàu nghèo làm cho mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng. Ngoài chăn nuôi, thủ công nghiệp cũng phát triển để đảm bảo cung ứng các nhu cầu về công cụ lao động và đồ dùng sinh hoạt trong các gia đình, đặc biệt là sau khi loài người tìm ra kim loại như đồng, sắt v.v... đã tạo ra khả năng có thể trồng trọt trên những diện tích rộng lớn hơn, khai hoang được những miền rừng rú. Nghề gốm, nghề dệt v.v... cũng ra đời. Từ đó, xuất hiện những người chuyên làm nghề thủ công nghiệp tách ra khỏi hoạt động sản xuất trong nông nghiệp.

Lần phân công lao động thứ ba: Do có sự phân công lao động xã hội nên giữa các khu vực sản xuất, giữa các vùng dân cư xuất hiện nhu cầu trao đổi sản phẩm. Do đó thương nghiệp phát triển dẫn đến sự phân công lao động lần thứ ba những người buôn bán trao đổi chuyên nghiệp đã tách ra khỏi hoạt động sản xuất, thương nghiệp xuất hiện. Thương nghiệp phát triển làm nảy sinh một giai cấp không trực tiếp tham gia vào lao động sản xuất, chỉ làm công việc trao đổi sản phẩm nhưng chiếm toàn bộ quyền lãnh đạo sản xuất và bắt những người sản xuất phụ thuộc vào mình về mặt kinh tế, đó là giai cấp thương nhân. Sự bành trướng của thương mại kéo theo sự xuất hiện của đồng tiền - vật trao đổi ngang giá, nạn cho vay nặng lãi, quyền tư hữu về ruộng đất và chế độ cầm cố. Tất cả những yếu tố đó làm cho của cải tập trung vào trong tay của số ít người giàu có, đồng thời thúc đẩy sự bần cùng hóa của quần chúng và sự tăng nhanh của đám đông dân nghèo. Số nô lệ tăng lên rất đông, sự cưỡng bức và bóc lột của giai cấp chủ nô ngày càng nặng nề.

Những hoạt động buôn bán, trao đổi, chế độ nhường quyền sở hữu đất đai, sự thay đổi chỗ ở và nghề nghiệp đã phá vỡ cuộc sống định cư của thị tộc. Trong thị tộc không còn khả năng phân chia dân cư theo huyết thống. Nó đòi hỏi phải có một tổ chức quản lý dân cư theo lãnh thổ hành chính. Việc sử dụng những tập quán và tín điều tôn giáo không thể bảo đảm cho mọi người tự giác chấp hành. Để bảo vệ quyền lợi chung, đặc biệt là quyền sở hữu tài sản của lớp người giàu có đã thúc đẩy họ liên kết với nhau để thành lập nên một hình thức cơ quan quản lý mới, và phải là một tổ chức có đông đảo những người được vũ trang để bảo đảm sức mạnh cưỡng chế, để dập tắt mọi sự phản kháng, tổ chức đó phải khác hẳn với tổ chức thị tộc đã bất lực và đang tàn lụi dần – tổ chức đó chính là Nhà nước.

Nhà nước xuất hiện một cách khách quan, khi xã hội loài người phát triển đến một trình độ nhất định đó là khi xuất hiện chế độ tư hữu và có sự phân chia giai cấp có lợi ích mâu thuẫn đến mức không thể điều hòa được. Những điều kiện trên không chỉ là tiền đề để nhà nước ra đời mà còn là điều kiện để nhà nước tồn tại. Vì vậy, nhà nước không phải là một hiện tượng bất biến, vĩnh cửu mà có quá trình vận động, phát triển và tiêu vong khi những điều kiện tồn tại của nó không còn.

1.1.2 Bản chất của Nhà nước

Bản chất nhà nước tổng hợp những mặt, những mối liên hệ, những thuộc tính tất nhiên, tương đối ổn định bên trong của nhà nước, quy định sự tồn tại, phát triển của nhà nước. Nhà nước ra đời và tồn tại trên cơ sở các điều kiện về mặt kinh tế và xã hội vì vậy cơ sở kinh tế và xã hội sẽ quyết định bản chất của nhà nước. Cơ sở kinh tế của nhà nước là những quan hệ sản xuất chủ yếu mà nhà nước dựa vào đó để tồn tại và phát triển, đồng thời nhà nước cũng ra sức củng cố, bảo vệ và tạo điều kiện cho cơ sở kinh tế đó phát triển. Cơ sở xã hội của nhà nước là các lực lượng tồn tại trong xã hội, mà quan trọng nhất là lực lượng trực tiếp cầm quyền cùng mối quan hệ của họ đối với các lực lượng khác trong xã hội.

Học thuyết Mác – Lênin với phương pháp luận khoa học, trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành tựu của nhiều môn khoa học đã giải thích một cách đúng đắn

nhất về bản chất của nhà nước nói chung và nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng. Bản chất của nhà nước được thể hiện qua hai thuộc tính là tính giai cấp và tính xã hội.

Tính giai cấp của nhà nước

Xuất phát từ việc nghiên cứu nguồn gốc của nhà nước, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã kết luận: *"Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được"*. Nhà nước sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp và bao giờ cũng thể hiện bản chất giai cấp sâu sắc.

Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt do giai cấp cầm quyền trong xã hội nắm giữ, là công cụ sắc bén nhất để thực hiện sự thống trị giai cấp, thiết lập và duy trì trật tự xã hội. Nhà nước do giai cấp thống trị tổ chức ra để trấn áp các giai cấp khác vì thế nhà nước được xem là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị.

Thông qua nhà nước, ý chí của giai cấp thống trị được thể hiện một cách tập trung, thống nhất và hợp pháp hóa thành ý chí của nhà nước, có tính chất bắt buộc đối với các giai cấp khác trong xã hội.

Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác thể hiện ở ba loại quyền lực bao gồm: *quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị và quyền lực tư tưởng*.

Quyền lực kinh tế: giai cấp nào trong xã hội hội nắm giữ tư liệu sản xuất thì có quyền tổ chức quản lý sản xuất, phân phối sản phẩm và bắt các giai cấp khác lệ thuộc mình về mặt kinh tế. Nhờ có nhà nước giai cấp thống trị về kinh tế trở thành giai cấp thống trị về chính trị. *Quyền lực chính trị:* giai cấp thống trị sử dụng nhà nước để tổ chức và thực hiện sự thống trị của giai cấp mình bắt buộc các giai cấp khác phải tuân theo một "trật tự" do mình đặt ra, phù hợp và phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị. *Quyền lực tư tưởng*: giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để xây dựng hệ tư tưởng của giai cấp mình, hợp pháp hóa nó thành hệ tư tưởng của nhà nước và bắt các giai cấp khác lệ thuộc mình về mặt tư tưởng. Trong ba quyền lực đó, quyền lực kinh tế giữ vai trò quyết định là cơ sở đảm bảo cho sự thống trị giai cấp nhưng bản thân quyền lực kinh tế không duy trì được các quan hệ bóc lột do vậy cần có nhà nước, một bộ máy cưỡng chế đặc biệt để củng cố quyền lực của giai cấp thống trị về kinh tế và đàn áp sự

phản kháng của giai cấp bị bóc lột. Nói cách khác, nhờ có nhà nước giai cấp thống trị về kinh tế trở thành giai cấp thống trị về chính trị, tư tưởng trong xã hội đó. Nhà nước là một bộ máy đặc biệt để bảo đảm sự thống trị về kinh tế, để thực hiện quyền lực chính trị và thực hiện sự tác động về tư tưởng đối với quần chúng.

Các nhà nước bóc lột đều có chung bản chất giai cấp là bộ máy để thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột. Nhà nước xã hội chủ nghĩa với bản chất chuyên chính vô sản, là bộ máy để củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chiếm đại đa số trong xã hội, là công cụ để trấn áp những lực lượng thống trị cũ đã bị lật đổ và những phần tử chống đối cách mạng.

Tính xã hội của nhà nước

Tính giai cấp là mặt cơ bản thể hiện bản chất của nhà nước bên cạnh đó nhà nước còn phải giải quyết tất cả các vấn đề khác nảy sinh trong xã hội, tức là thực hiện chức năng xã hội, nói cách khác nhà nước còn mang bản chất xã hội.

Ở một khía cạnh nào đó nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp cầm quyền nhưng cũng phải chú ý đến lợi ích chung của toàn xã hội. Nhà nước tổ chức và quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học…

Tính xã hội của nhà nước thể hiện qua tính phục vụ cộng đồng không mang tính vụ lợi, các hoạt động này được gọi là "Dịch vụ công": xây dựng và phát triển các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng; duy trì và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

Mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội:

Bản chất giai cấp và xã hội của nhà nước không mâu thuẫn với nhau mà bổ sung hỗ trợ cho nhau. Tính giai cấp đảm bảo cho sự thống trị giai cấp thì tính xã hội tạo ra sự ổn định để thực hiện sự thống trị giai cấp đó và vì thế C. Mác: "*Chỉ có vì những quyền lợi chung của xã hội thì một giai cấp cá biệt mới có thể đòi hỏi thống trị phổ biến được*"

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị.

1.1.3 Đặc trưng cơ bản của nhà nước

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, giữ vai trò trung tâm, chi phối đến sự phát triển của xã hội. So với các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp, nhà nước có một số đặc trưng cơ bản sau đây:

Thứ nhất: *Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt không còn hòa nhập với cộng đồng dân cư nữa.* Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, quyền lực chưa tách khỏi xã hội mà gắn liền và hòa nhập với xã hội; quyền lực đó do xã hội lập ra, chưa mang tính giai cấp và phục vụ cho lợi ích chung của cả cộng đồng. Khi nhà nước xuất hiện, để đảm bảo sự thống trị và duy trì trật tự xã hội, nhà nước thiết lập một bộ máy đặc biệt nhằm xây dựng những thiết chế phục vụ cho giai cấp thống trị, bắt các giai cấp khác phải phục tùng theo ý chí của giai cấp thống trị đó là các cơ quan nhà nước. Chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị về mặt kinh tế và chính trị trong xã hội đó. Như vậy, quyền lực công cộng này đã tách ra khỏi xã hội, mang tính giai cấp sâu sắc và chỉ phục vụ cho lợi ích của một giai cấp. Chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị về mặt kinh tế và chính trị trong xã hội đó.

Thứ hai**:** *Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ không phụ thuộc vào huyết thống, dân tộc, nghề nghiệp, giới tính,…*Từ đó hình thành nên các cơ quan trung ương và địa phương của bộ máy nhà nước Ví dụ: tỉnh (thành phố), quận (huyện, thị xã), xã (phường, thị trấn). Dân cư và lãnh thổ là các yếu tố cấu thành quốc gia. Quyền lực nhà nước được thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia, đối với toàn bộ dân cư. Việc phân chia này bảo đảm cho hoạt động quản lý của nhà nước được tập trung, thống nhất.

Thứ ba**:** *Nhà nước có chủ quyền quốc gia.* Chủ quyền quốc gia thể hiện quyền độc lập tự quyết của nhà nước về chính sách đối nội, đối ngoại. Nhà nước là đại diện chính thức, đại diện về mặt pháp lý của toàn xã hội về các vấn đề đối nội, đối ngoại. Chủ quyền quốc gia thể hiện sự bình đẳng của nhà nước trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa…đối với các nước khác trên thế giới. Chủ quyền quốc gia là thuộc tính không thể chia cắt và chỉ gắn liền với nhà nước.

Thứ tư: *Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật*. Pháp luật là công cụ chủ yếu để thực hiện các chức năng quản lý của nhà nước, pháp luật có tính bắt buộc chung, mọi công dân đều phải tôn trọng pháp luật. Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật.

Thứ năm: *Nhà nước quy định và thực hiện việc thu các loại thuế*. Thuế là nguồn thu chủ yếu và quan trọng nhất của ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo kinh phí cho sự hoạt động của bộ máy nhà nước, nếu thiếu thuế bộ máy nhà nước không thể tồn tại được. Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền đặt ra các loại thuế và thu thuế.

1.2 Chức năng của nhà nước

1.2.1 Khái niệm chức năng của nhà nước

Chức năng của nhà nước là những (mặt) phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra cho nhà nước.

Chức năng của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nhà nước. Chức năng của nhà nước sẽ do cơ sở kinh tế và cơ cấu giai cấp của xã hội đó quyết định.

VD: Các nhà nước bóc lột được xây dựng dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và bóc lột người lao động nên chức năng cơ bản của những nhà nước này là bảo vệ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, đàn áp sự phản kháng của các giai cấp bị bóc lột, tiến hành chiến tranh xâm lược để mở rộng ảnh hưởng và nô dịch các dân tộc khác…Nhà nước xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, nhà nước đóng vai trò là công cụ để bảo vệ lợi ích của quần chúng lao động nên chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa khác chức năng của các nhà nước khác về cả nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện.

1.2.2 Phân loại chức năng của nhà nước

Căn cứ vào phạm vi hoạt động, chức năng của nhà nước được chia thành chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.

- *Chức năng đối nội*

Chức năng đối nội là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước giới hạn trong lãnh thổ quốc gia.

Ví dụ: tổ chức và quản lý nền kinh tế; quản lý văn hóa, giáo dục; bảo vệ trật tự xã hội…

- *Chức năng đối ngoại*

Chức năng đối ngoại là những mặt hoạt động chủ yếu thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước và dân tộc khác.

Ví dụ: phòng thủ đất nước, chống xâm lược từ bên ngoài; thiết lập các mối bang giao với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới…

Hai nhóm chức năng này có quan hệ mật thiết với nhau. Việc thực hiện các chức năng đối ngoại luôn phải xuất phát từ tình hình thực hiện các chức năng đối nội, đồng thời, việc thực hiện tốt các chức năng đối nội sẽ làm tiền đề để thực hiện tốt các chức năng đối ngoại và ngược lại.

1.3 Bộ máy nhà nước

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước, vì lợi ích của giai cấp thống trị.

1.3.1 Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước

Các Bộ máy nhà nước trên thế giới được tổ chức theo một trong số những nguyên tắc cơ bản sau:

- *Nguyên tắc tập quyền:* Quyền lực tập trung, thống nhất, không thể phân chia. Ví dụ: Nhà nước phong kiến, chủ nô được tổ chức theo nguyên tắc này tức là quyền lực của nhà nước tập trung trong tay người đứng đầu như nhà vua, hòang đế...

- *Nguyên tắc phân quyền*: Quyền lực được phân chia thành ba quyền cơ bản là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nguyên tắc này đã có từ thời cổ đại và đặc biệt phát triển trong thời kỳ cận đại. Những nhà nước tư sản thường được tổ chức theo nguyên tắc này.

- *Nguyên tắc tập quyền xã hội chủ nghĩa:* Quyền lực được tập trung, thống nhất, có sự phân công hợp lý giữa các cơ quan đảm nhiệm chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.

1.3.2 Hệ thống các cơ quan nhà nước

a. Đặc điểm hệ thống cơ quan nhà nước

- *Thứ nhất:* Các cơ quan nhà nước thay mặt nhà nước, nhân danh nhà nước thực hiện các công việc quản lý nhà nước. Do đó, khi một công chức nhà nước sai phạm thì trách nhiệm trước hết thuộc về nhà nước sau đó mới truy cứu trách nhiệm tới người sai phạm. Nếu có thiệt hại xảy ra thì nhà nước đứng ra bồi thường trước sau đó người vi phạm sẽ phải bồi hoàn lại cho nhà nước.

- *Thứ hai:* Các cơ quan nhà nước mang quyền lực và sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Đây là điểm khác biệt nhất giữa hoạt động của cơ quan nhà nước và các tổ chức khác. Trong hoạt động của cơ quan nhà nước không có sự thỏa thuận giữa nhà nước và các chủ thể khác mà chỉ có sự cưỡng chế, bắt buộc các chủ thể khác phải tuân thủ.

- *Thứ ba*: Các cơ quan nhà nước thành lập và hoạt động trên cơ sở quy định của pháp luật.

- *Thứ tư:* Chi phí cho tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước là từ ngân sách nhà nước.

b. Các loại cơ quan nhà nước của Việt Nam

- **Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước (cơ quan đại biểu):** Cơ quan quyền lực nhà nước là cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra, nhân danh nhân dân để thực hiện và thực thi một cách thống nhất quyền lực, phải chịu trách nhiệm và phải báo cáo trước nhân dân về mọi hoạt động của mình. Tất cả các cơ quan khác của bộ máy nhà nước đều do cơ quan quyền lực nhà nước trực tiếp hoặc gián tiếp thành lập ra và đều chịu sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước. Cơ quan quyền lực nhà nước gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- ***Quốc hội*** là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội có nhiệm vụ quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao

đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Thành phần của Quốc hội gồm có: Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm; Quốc hội hoạt động thông qua các kỳ họp; mỗi năm họp 2 kỳ do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập.

- ***Hội đồng nhân dân các cấp*** là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra, phải chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban nhân dân, việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân ở địa phương. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp tương tự như nhiệm kỳ Quốc hội.

- **Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước (cơ quan chấp hành, điều hành, hoặc cơ quan hành chính nhà nước).** Ở Việt Nam, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước gồm: Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

- ***Chính phủ*** là cơ quan quản lý nhà nước cao nhất, có thẩm quyền chung. Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ...Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội. Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác, ngoài Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội, khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm việc cho đến khi Quốc hội mới thành lập Chính phủ mới.

- ***Ủy ban nhân dân các cấp*** là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, là cơ quan có thẩm quyền chung, thực hiện sự quản lý thống nhất mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương. Tổ chức của Ủy ban nhân dân được phân theo 3 cấp: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; cấp huyện, quận, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước cơ quan quản lý cấp trên và

Hội đồng nhân dân cùng cấp. Để giúp việc chuyên môn, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập nên các sở, phòng, ban chuyên môn ở địa phương. Các cơ quan này có nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý chuyên môn trong phạm vi lãnh thổ địa phương và trực thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

- **Hệ thống cơ quan xét xử (cơ quan tư pháp)**

Đây là cơ quan có tính đặc thù, trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước, chịu trách nhiệm báo cáo trước cơ quan quyền lực nhà nước, nhưng hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Hệ thống cơ quan xét xử ở Việt Nam gồm có:

- Hệ thống tòa án nhân dân đứng đầu là Tòa án nhân dân Tối cao, bên dưới được chia ra thành 2 nhánh tòa dân sự và quân sự.

Nhánh tòa dân sự gồm: Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân địa phương gồm có: Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các cấp tương đương, Tòa án nhân dân cấp huyện và các cấp tương đương

Nhánh Tòa án quân sự bao gồm: Tòa án quân sự Trung ương; Tòa án quân sự Quân khu; Tòa án quân sự Khu vực và Quân chủng

Nhiệm vụ, thẩm quyền, chức năng của tòa án nhân dân các cấp được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức và hoạt động Tòa án nhân dân năm 2015.

- **Hệ thống cơ quan kiểm sát**

Hệ thống viện kiểm sát đứng đầu là Viện kiểm sát nhân dân tối cao bên dưới có viện kiểm sát nhân dân và viện kiểm sát quân sự.

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân gồm có: Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; viện kiểm sát nhân dân địa phương gồm có: Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các cấp tương đương, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các cấp tương đương.

Hệ thống Viện kiểm sát quân sự gồm có: Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và Viện kiểm sát quân sự khu vực và quân chủng

Chức năng của viện kiểm sát là thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo cho hoạt động tố tụng đúng pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ

chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

- **Ngoài ra trong bộ máy nhà nước còn có nguyên thủ quốc gia và cơ quan hiến định độc lập.** Ở Việt Nam hiện nay, **Chủ tịch nước** giữ vai trò Nguyên thủ quốc gia, là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội, phải báo cáo công tác trước Quốc hội, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. **Cơ quan hiến định độc lập** bao gồm Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước.

1.4 Các kiểu nhà nước

1.4.1 Khái niệm

Kiểu nhà nước là tổng thể những dấu hiệu cơ bản, đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

Cơ sở để xác định kiểu nhà nước là học thuyết về các hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo đó, tương ứng với mỗi hình thái kinh tế - xã hội là một kiểu nhà nước khác nhau.

1.4.2 Các kiểu nhà nước

Trong lịch sử xã hội có giai cấp đã tồn tại bốn hình thái kinh tế - xã hội là: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản xã hội và chủ nghĩa xã hội. Tương ứng với bốn hình thái kinh tế - xã hội là bốn kiểu nhà nước sau:

- Nhà nước Chủ nô (nhà nước Chiếm hữu nô lệ);
- Nhà nước Phong kiến;
- Nhà nước Tư sản;
- Nhà nước Xã hội chủ nghĩa.

Các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản có những đặc điểm riêng nhưng có một đặc điểm chung là những kiểu nhà nước bóc lột được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

Sự thay thế kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước khác tiến bộ hơn là quy luật tất yếu, khách quan, phù hợp với quy luật về sự phát triển và thay thế của các hình thái

kinh tế - xã hội. Việc thay thế các kiểu nhà nước được thực hiện bằng con đường cách mạng. Kiểu nhà nước sau tiến bộ hơn và hòan thiện hơn kiểu nhà nước trước đó.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước mới nhất, tiến bộ nhất và cũng là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử. Sau khi hòan thành xong sứ mệnh lịch sử của mình, nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tiêu vong và sau đó sẽ không còn kiểu nhà nước nào nữa.

1.5 Hình thức nhà nước

Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được hình thành từ ba yếu tố: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc và chế độ chính trị.

1.5.1 Hình thức chính thể

Hình thức chính thể là cách thức tổ chức và trình tự lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập mối quan hệ cơ bản giữa các cơ quan đó. Hình thức chính thể có hai dạng cơ bản là chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa.

a. Chính thể quân chủ

Chính thể quân chủ là hình thức trong đó quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ (hay một phần) trong tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế. Biến thể của hình thức chính thể quân chủ là chính thể quân chủ tuyệt đối và chính thể quân chủ hạn chế.

Chính thể quân chủ tuyệt đối: quyền lực của người đứng đầu nhà nước là vô hạn.

Chính thể quân chủ hạn chế (quân chủ nhị nguyên, quân chủ đại nghị): người đứng đầu nhà nước chỉ nắm một phần quyền lực tối cao, bên cạnh đó còn có một cơ quan quyền lực khác nữa để kiểm soát quyền lực của người đứng đầu nhà nước.

b. Chính thể cộng hòa

Chính thể cộng hòa là hình thức trong đó quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về một cơ quan được bầu ra trong một thời gian nhất định. Chính thể cộng hòa có ba hình thức chính là cộng hòa tổng thống, cộng hòa đại nghị và cộng hòa hỗn hợp.

1.5.2 Hình thức cấu trúc

Hình thức cấu trúc là sự phân chia nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương với cơ quan nhà nước ở địa phương.

Có hai hình thức cấu trúc chủ yếu là hình thức nhà nước đơn nhất và hình thức nhà nước liên bang.

a. Cấu trúc nhà nước đơn nhất

Nhà nước đơn nhất là nhà nước thống nhất với các đặc điểm:

- Lãnh thổ toàn vẹn, thống nhất được chia thành các đơn vị hành chính lãnh thổ;
- Chỉ có một hiến pháp và một hệ thống pháp luật áp dụng chung cho toàn bộ lãnh thổ quốc gia;
- Một hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương;
- Một quy chế công dân duy nhất, một chế độ quốc tịch.

Ví dụ: Việt Nam, Lào, Pháp, Ba Lan…

b. Cấu trúc nhà nước liên bang

Nhà nước liên bang là nhà nước có từ hai hay nhiều nước thành viên hợp lại với nhau với các đặc điểm:

- Do nhiều nhà nước, bang hợp lại;
- Các nhà nước thành viên có các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước, có chủ quyền;
- Trong nhà nước liên bang có hai hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý; một hệ thống chung cho toàn liên bang và một hệ thống riêng cho mỗi tiểu bang;
- Có hai lại hiến pháp và hai loại pháp luật;
- Mỗi nhà nước thành viên có quy chế công dân, quốc tịch riêng;

1.5.3 Chế độ chính trị

Chế độ chính trị là hệ thống các nguyên tắc, phương pháp, thủ đoạn mà các cơ quan nhà nước sử dụng để tổ chức, quản lý xã hội và thực hiện quyền lực nhà nước. Nó phản ánh mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội, giữa các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Trong lịch sử, chế độ chính trị đã trải qua nhiều biến đổi, từ chế độ quân chủ chuyên chế đến chế độ dân chủ hiện đại. Tùy thuộc vào giai cấp nắm quyền và mục tiêu của nhà nước mà các chế độ chính trị có những đặc trưng riêng biệt.

Có thể phân loại chế độ chính trị thành hai loại cơ bản:

Chế độ dân chủ: Là chế độ chính trị mà quyền lực thuộc về nhân dân, được thực hiện thông qua các hình thức dân chủ như bầu cử, trưng cầu ý dân. Nhà nước pháp quyền là biểu hiện cao nhất của chế độ dân chủ.

Chế độ phi dân chủ: Là chế độ chính trị mà quyền lực tập trung vào một nhóm người hoặc một cá nhân, nhân dân không có quyền tham gia quản lý nhà nước. Chế độ độc tài, chuyên chế là những ví dụ điển hình của chế độ phi dân chủ.

CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 1

Phần 1: Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng cơ bản của nhà nước

1. Các nhận định dưới đây đúng hay sai? Vì sao?

a. Thuyết thần học cho rằng nhà nước là sản phẩm của sự đấu tranh giai cấp.

b. Thuyết khế ước xã hội cho rằng nhà nước ra đời từ một hợp đồng giữa các cá nhân trong xã hội khi không có nhà nước.

c. Thuyết khế ước xã hội và Chủ nghĩa Mác - Lênin đều thừa nhận sự tồn tại của mâu thuẫn trong xã hội, nhưng giải thích khác nhau về nguồn gốc của mâu thuẫn này.

d. Thuyết bạo lực cho rằng nhà nước ra đời do nhu cầu tâm lý của con người.

e. Thuyết gia trưởng cho rằng nhà nước là sự phát triển trên cơ sở gia đình.

f. Các thuyết phi Mác xít đều giải thích đầy đủ về nguồn gốc và bản chất của nhà nước.

g. Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được**.**

h. Theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà nước ra đời khi xã hội xuất hiện chế độ tư hữu và phân chia giai cấp.

i. Lần phân công lao động xã hội thứ nhất là bước ngoặt quan trọng dẫn đến sự hình thành chế độ tư hữu.

j. Mọi hình thái kinh tế xã hội của loài người đều xuất hiện nhà nước.

k. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, đã có sự tồn tại của nhà nước.

l. Theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội đạt đến một trình độ phát triển nhất định về công nghệ.

m. Nhà nước là một hiện tượng vĩnh cửu trong lịch sử loài người.

n. Mọi nhà nước đều mang bản chất giai cấp.

o. Mọi nhà nước đều mang bản chất giống nhau nhưng bản chất đó biểu hiện ở các kiểu nhà nước là không giống nhau.

p. Nhà nước là công cụ của giai cấp thống trị để bảo vệ lợi ích của mình.

q. Chủ nghĩa Mác - Lênin và các thuyết phi Mác xít đều cho rằng nhà nước là một tổ chức vĩnh cửu, bất biến.

2. Chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Thuyết thần học về nguồn gốc của Nhà nước cho rằng:

a. Nhà nước là sản phẩm của sự đấu tranh giai cấp.

b. Nhà nước là kết quả của một hợp đồng xã hội.

c. Nhà nước là do thượng đế sáng tạo ra.

d. Nhà nước là sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên.

Theo thuyết gia trưởng, quyền lực của nhà nước có bản chất giống với:

a. Quyền lực của giai cấp tư sản.

b. Quyền lực của người gia trưởng trong gia đình.

c. Quyền lực của các nhà tư tưởng.

d. Quyền lực của các nhà khoa học.

Thuyết khế ước xã hội ra đời trong bối cảnh nào?

a. Chống lại sự chuyên quyền độc đoán của nhà nước phong kiến.

b. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp quý tộc.

c. Ủng hộ chế độ nô lệ.

d. Phục vụ cho lợi ích của các tôn giáo.

Hạn chế lớn nhất của thuyết khế ước xã hội là gì?

a. Không giải thích được vai trò của bạo lực trong việc hình thành nhà nước.

b. Không giải thích được nguồn gốc vật chất và bản chất giai cấp của nhà nước.

c. Quá nhấn mạnh vai trò của tâm lý con người.

d. Không đề cập đến vai trò của các yếu tố tự nhiên.

Ai là đại diện tiêu biểu của thuyết bạo lực về nguồn gốc của nhà nước?

a. Thomas Hobbes.

b. John Locke.

c. Gumplovich.

d. Montesquieu.

Thuyết tâm lý cho rằng nhà nước ra đời do:

a. Nhu cầu về vật chất của con người.

b. Nhu cầu về tâm lý của con người.

c. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

d. Cuộc đấu tranh giai cấp.

Quan điểm "nhà nước siêu trái đất" cho rằng:

a. Nhà nước là sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên.

b. Nhà nước là do một nền văn minh ngoài trái đất tạo ra.

c. Nhà nước là kết quả của một cuộc cách mạng xã hội.

d. Nhà nước là do các vị thần sáng tạo ra.

Điểm chung của các thuyết phi Mác xít về nguồn gốc của Nhà nước là gì?

a. Mang tính khoa học cao.

b. Giải thích đầy đủ về bản chất của nhà nước.

c. Mang tính duy tâm và siêu hình.

d. Đề cao vai trò của giai cấp công nhân.

Thuyết nào dưới đây có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn?

a. Thuyết thần học.

b. Thuyết gia trưởng.

c. Thuyết khế ước xã hội.

d. Thuyết bạo lực.

Theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tiền đề kinh tế trực tiếp dẫn đến sự ra đời của nhà nước là:

a. Sự phân công lao động xã hội.

b. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

c. Sự phát triển của lực lượng sản xuất.

d. Sự xuất hiện của các tầng lớp xã hội.

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, yếu tố nào KHÔNG dẫn đến sự ra đời của nhà nước:

a. Sự phân công lao động xã hội.

b. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

c. Sự bình đẳng giữa các thành viên.

d. Sự xuất hiện của tư hữu.

Lần phân công lao động xã hội nào được coi là mầm mống của chế độ tư hữu:

a. Lần phân công lao động thứ nhất.

b. Lần phân công lao động thứ hai.

c. Lần phân công lao động thứ ba.

d. Cả ba lần phân công lao động.

Vai trò của tù trưởng và thủ lĩnh quân sự trong quá trình hình thành nhà nước là:

a. Bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.

b. Chiếm đoạt tài sản và củng cố quyền lực cá nhân.

c. Phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

d. Thúc đẩy sự bình đẳng trong xã hội.

Sự phát triển của thương nghiệp đã dẫn đến hậu quả nào sau đây:

a. Làm tăng cường sự gắn kết trong thị tộc.

b. Làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo.

c. Làm giảm nhu cầu về lao động.

d. Làm suy yếu quyền lực của giai cấp thống trị.

Nhà nước xuất hiện khi nào theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin:

a. Khi xã hội đạt đến đỉnh cao của sự phát triển.

b. Khi xã hội xuất hiện mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa.

c. Khi xã hội có nhu cầu về một tổ chức quản lý.

d. Khi xã hội có đủ điều kiện về khoa học và kỹ thuật.

Tại sao nhà nước không phải là một hiện tượng vĩnh cửu:

a. Vì nhà nước luôn bị thay thế bởi các hình thức tổ chức xã hội khác.

b. Vì nhà nước chỉ tồn tại trong một giai đoạn nhất định của lịch sử.

c. Vì nhà nước không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội.

d. Vì nhà nước tồn tại mãi mãi cùng với sự tồn tại của xã hội loài người.

Theo quan điểm của Marx và Engels, nhà nước có bản chất gì:

a. Là công cụ để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.

b. Là sản phẩm của sự thỏa thuận xã hội.

c. Là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên.

d. Là biểu hiện của ý chí của thần linh.

Vai trò của nhà nước trong xã hội có giai cấp là gì:

a. Bảo vệ quyền lợi của tất cả các giai cấp.

b. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.

c. Thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.

d. Thúc đẩy sự bình đẳng xã hội.

Bản chất của nhà nước được quyết định bởi:

a. Lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia

b. Cơ sở kinh tế và xã hội

c. Văn hóa và truyền thống của dân tộc

d. Quy mô lãnh thổ và dân số

Theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, bản chất của nhà nước thể hiện rõ nhất qua hai thuộc tính:

a. Tính dân tộc và tính giai cấp

b. Tính xã hội và tính pháp quyền

c. Tính giai cấp và tính xã hội

d. Tính độc lập và tính tự chủ

Nhà nước là công cụ của:

a. Toàn thể nhân dân

b. Giai cấp thống trị

c. Giai cấp trí thức

d. Các tổ chức xã hội

Quyền lực kinh tế giữ vai trò gì trong việc duy trì sự thống trị của giai cấp:

a. Là cơ sở để xây dựng nhà nước

b. Là công cụ để đàn áp các cuộc đấu tranh

c. Là cơ sở để đảm bảo sự thống trị về chính trị và tư tưởng

d. Là mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động xã hội

Tính xã hội của nhà nước thể hiện qua:

a. Việc bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị

b. Việc thực hiện các dịch vụ công

c. Việc duy trì trật tự xã hội bằng mọi giá

d. Việc tập trung quyền lực vào tay một nhóm người

Mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước là:

a. Mâu thuẫn và đối lập

b. Bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau

c. Hoàn toàn độc lập

d. Không có mối quan hệ

Nhà nước xã hội chủ nghĩa có bản chất là:

a. Chuyên chính của giai cấp tư sản

b. Chuyên chính của giai cấp công nhân

c. Chuyên chính của giai cấp nông dân

d. Chuyên chính của các nhà khoa học

Các nhà nước bóc lột đều có chung đặc điểm gì:

a. Bảo vệ quyền lợi của toàn dân

b. Thực hiện chuyên chính của giai cấp bóc lột

c. Tôn trọng quyền tự do của cá nhân

d. Phân phối công bằng các nguồn lực xã hội

Nhà nước thực hiện chức năng xã hội bằng cách:

a. Xây dựng các công trình công cộng

b. Duy trì an ninh, trật tự

c. Phát triển kinh tế - xã hội

d. Tất cả các đáp án trên

Tại sao nhà nước cần phải thực hiện các chức năng xã hội:

a. Để củng cố quyền lực của giai cấp thống trị

b. Để đảm bảo sự ổn định và phát triển của xã hội

c. Để tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với xã hội

d. Để làm hài lòng nhu cầu của nhân dân

Đặc trưng nào sau đây **không** phải là đặc trưng cơ bản của nhà nước?

a. Quyền lực công cộng đặc biệt

b. Phân chia dân cư theo đơn vị hành chính

c. Chủ quyền quốc gia

d. Quyền sở hữu tư nhân

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyền lực có đặc điểm gì?

a. Tách rời khỏi xã hội

b. Mang tính giai cấp

c. Gắn liền và hòa nhập với xã hội

d. Phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị

Đặc điểm nào sau đây miêu tả chính xác nhất về chủ quyền quốc gia?

a. Quyền độc lập tự quyết của nhà nước

b. Quyền lực tối cao của nhà nước trong nước

c. Quyền đại diện cho toàn xã hội

d. Quyền lực tối cao và độc lập của một quốc gia trên lãnh thổ của mình, bao gồm quyền quyết định các vấn đề nội bộ và đối ngoại.

Vai trò quan trọng nhất của pháp luật đối với nhà nước là gì?

a. Là công cụ để thực hiện các chức năng quản lý của nhà nước

b. Là biểu hiện của ý chí chung của nhân dân và là công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội

c. Là cơ sở để xây dựng xã hội công bằng

d. Là công cụ để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị

Mục đích chính của việc nhà nước thu thuế là gì?

a. Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước để chi tiêu cho các hoạt động công cộng

b. Điều tiết sản xuất và tiêu dùng

c. Tăng cường quyền lực của nhà nước

d. Hạn chế sự giàu có của một số ít người

Đặc điểm nào phân biệt nhà nước với các tổ chức xã hội khác?

a. Có quyền lực công cộng đặc biệt

b. Có bộ máy tổ chức

c. Hoạt động trên cơ sở tự nguyện

d. Có mục tiêu lợi nhuận

Việc phân chia dân cư theo đơn vị hành chính có ý nghĩa gì quan trọng nhất đối với nhà nước?

a. Bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và hiệu quả trên toàn lãnh thổ

b. Tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội

c. Tăng cường tính ổn định của xã hội

d. Hỗ trợ công tác thống kê dân số

Trong các giai cấp trong xã hội, giai cấp nào thường nắm giữ quyền lực nhà nước?

a. Giai cấp thống trị về chính trị

b. Giai cấp thống trị về kinh tế và chính trị

c. Giai cấp thống trị về tư tưởng

d. Giai cấp thống trị về kinh tế và tư tưởng

Chức năng nào sau đây **không** phải là chức năng của nhà nước?

a. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

b. Tổ chức và quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội

c. Sản xuất hàng hóa và dịch vụ

d. Duy trì trật tự, an toàn xã hội

Chức năng của nhà nước được hiểu là:

a. Quyền lực tối cao của một quốc gia.

b. Các hoạt động cụ thể của các cơ quan nhà nước.

c. Những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước để thực hiện nhiệm vụ.

d. Mục tiêu mà nhà nước hướng tới.

Chức năng của nhà nước **không** bao gồm hoạt động nào sau đây?

a. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

b. Tổ chức và quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội

c. Đại diện cho các lợi ích cá nhân

d. Duy trì trật tự, an toàn xã hội

Chức năng của nhà nước được quyết định bởi yếu tố nào sau đây?

a. Văn hóa và truyền thống của dân tộc

b. Cơ sở kinh tế và cơ cấu giai cấp của xã hội

c. Quy mô lãnh thổ và dân số

d. Mức độ phát triển của khoa học - công nghệ

Chức năng đối nội của nhà nước là:

a. Những hoạt động của nhà nước hướng ra bên ngoài lãnh thổ

b. Những hoạt động của nhà nước nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia

c. Những hoạt động của nhà nước trong phạm vi lãnh thổ quốc gia

d. Những hoạt động của nhà nước nhằm thiết lập quan hệ với các nước khác

Ví dụ nào sau đây thuộc về chức năng đối ngoại của nhà nước?

a. Quản lý giáo dục và đào tạo

b. Hợp tác về kinh tế, quốc phòng với các nước khác

c. Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội

d. Tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội

Chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước có mối quan hệ với nhau như thế nào?

a. Hoàn toàn độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau

b. Liên quan mật thiết, có ảnh hưởng tác động qua lại

c. Chức năng đối ngoại quan trọng hơn chức năng đối nội

d. Chức năng đối nội quan trọng hơn chức năng đối ngoại

Mục tiêu chính của chức năng đối ngoại là:

a. Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

b. Tăng cường quyền lực của nhà nước

c. Mở rộng lãnh thổ

d. Cạnh tranh với các quốc gia khác

Phần 3: Bộ máy nhà nước

Bộ máy nhà nước là gì?

a. Là tập hợp các cơ quan hành chính nhà nước.

b. Là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước, vì lợi ích của giai cấp thống trị.

c. Là các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

d. Là nơi ra quyết định các chính sách của nhà nước.

Mục tiêu chính của bộ máy nhà nước là gì?

a. Bảo vệ quyền lợi của công dân.

b. Phát triển kinh tế - xã hội.

c. Thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước, vì lợi ích của giai cấp thống trị.

d. Duy trì trật tự, an toàn xã hội.

Nguyên tắc tập quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước có nghĩa là:

a. Quyền lực được phân chia cho nhiều cơ quan khác nhau.

b. Quyền lực tập trung vào một cá nhân hoặc một nhóm người nhất định.

c. Quyền lực được phân chia thành ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

d. Quyền lực được dân chúng trực tiếp nắm giữ.

Nguyên tắc phân quyền được áp dụng rộng rãi ở loại hình nhà nước nào?

a. Nhà nước phong kiến

b. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

c. Nhà nước tư sản

d. Tất cả các loại hình nhà nước

Nguyên tắc tập quyền xã hội chủ nghĩa khác với nguyên tắc tập quyền truyền thống ở điểm nào?

a. Quyền lực không tập trung vào một cá nhân.

b. Quyền lực được phân chia cho nhiều cơ quan khác nhau.

c. Có sự phân công hợp lý giữa các cơ quan đảm nhiệm chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.

d. Quyền lực thuộc về nhân dân.

Nguyên tắc tập quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước có nghĩa là:

a. Quyền lực được phân chia cho nhiều cơ quan khác nhau.

b. Quyền lực tập trung vào một cá nhân hoặc một nhóm người nhất định.

c. Quyền lực được phân chia thành ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

d. Quyền lực được dân chúng trực tiếp nắm giữ.

Nguyên tắc phân quyền được áp dụng rộng rãi ở loại hình nhà nước nào?

a. Nhà nước phong kiến

b. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

c. Nhà nước tư sản

d. Tất cả các loại hình nhà nước

Nguyên tắc tập quyền xã hội chủ nghĩa khác với nguyên tắc tập quyền truyền thống ở điểm nào?

a. Quyền lực không tập trung vào một cá nhân.

b. Quyền lực được phân chia cho nhiều cơ quan khác nhau.

c. Có sự phân công hợp lý giữa các cơ quan đảm nhiệm chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.

d. Quyền lực thuộc về nhân dân.

Ưu điểm của nguyên tắc phân quyền là gì?

a. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

b. Hạn chế sự lạm dụng quyền lực.

c. Bảo vệ quyền lợi của người dân.

d. Tất cả các đáp án trên.

Nhược điểm của nguyên tắc tập quyền là gì?

a. Dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng quyền lực.

b. Hạn chế sự sáng tạo và chủ động của các cấp dưới.

c. Khó khăn trong việc đưa ra quyết định nhanh chóng.

d. Tất cả các đáp án trên.

Tên gọi khác của "Cơ quan quyền lực nhà nước" là gì?

a. Cơ quan hành chính nhà nước

b. Cơ quan lập pháp

c. Cơ quan đại biểu

d. Cơ quan tư pháp

Cơ quan quyền lực nhà nước được hình thành như thế nào?

a. Do vua chỉ định

b. Do các đảng phái bầu cử

c. Do nhân dân trực tiếp bầu cử

d. Do các tổ chức xã hội bầu cử

Tính chất cơ bản của cơ quan quyền lực nhà nước là gì?

a. Tự trị

b. Đại diện cho nhân dân

c. Tự do

d. Bất khả xâm phạm

Chức năng chính của cơ quan quyền lực nhà nước là gì?

a. Quản lý kinh tế

b. Bảo vệ môi trường

c. Thực hiện quyền lực nhà nước

d. Giáo dục nhân dân

Cơ quan quyền lực nhà nước trong Bộ máy nhà nước Việt Nam bao gồm:

a. Chỉ có Quốc hội

b. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

c. Chỉ có Hội đồng nhân dân các cấp

d. Các bộ, sở, phòng, ban

Quốc hội là cơ quan gì trong bộ máy nhà nước Việt Nam?

a. Cơ quan hành chính nhà nước

b. Cơ quan tư pháp

c. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

d. Cơ quan quản lý kinh tế

Nhiệm vụ chính của Quốc hội là gì?

a. Thực hiện các chính sách của Chính phủ

b. Quản lý các doanh nghiệp nhà nước

c. Quyết định những chính sách cơ bản của đất nước

d. Giải quyết các tranh chấp dân sự

Quốc hội có quyền gì?

a. Quyền giải quyết các vụ án hình sự

b. Quyền bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo doanh nghiệp

c. Quyền lập hiến và lập pháp

d. Quyền quản lý tài chính địa phương

Thành phần của Quốc hội bao gồm những ai?

a. Chủ tịch nước, Thủ tướng, các Bộ trưởng

b. Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội

c. Chỉ có các đại biểu Quốc hội

d. Các vị trí lãnh đạo các tỉnh thành

Nhiệm kỳ của Quốc hội là bao lâu?

a. 4 năm

b. 5 năm

c. 6 năm

d. 7 năm

Hội đồng nhân dân là cơ quan gì trong bộ máy nhà nước Việt Nam?

a. Cơ quan tư pháp ở địa phương

b. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

c. Cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương

d. Cơ quan quản lý kinh tế ở địa phương

Hội đồng nhân dân đại diện cho ai?

a. Đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội

b. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

c. Đại diện cho các doanh nghiệp

d. Đại diện cho các cơ quan nhà nước

Nhiệm vụ chính của Hội đồng nhân dân là gì?

a. Quản lý các doanh nghiệp nhà nước

b. Quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương

c. Giải quyết các vụ án hình sự

d. Thực hiện các chính sách của Chính phủ

Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước ai?

a. Chính phủ

b. Các bộ, ngành

c. Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên

d. Các tổ chức chính trị - xã hội

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp là bao lâu?

a. Khác nhau tùy theo cấp hành chính

b. Tương tự như nhiệm kỳ của Quốc hội

c. Ngắn hơn nhiệm kỳ của Quốc hội

d. Dài hơn nhiệm kỳ của Quốc hội

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước là gì?

a. Cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân

b. Cơ quan quyết định các chính sách của nhà nước

c. Cơ quan nhà nước có chức năng điều hành xã hội

d. Cơ quan giải quyết các vụ kiện tụng

Tính chất cơ bản của cơ quan quản lý nhà nước là gì?

a. Kiểm sát

b. Hành pháp

c. Lập pháp

d. Tư pháp

Chức năng chính của cơ quan quản lý nhà nước là gì?

a. Lập ra các luật

b. Giải quyết các vụ án

c. Điều hành xã hội

d. Đại diện cho nhân dân

Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam bao gồm những cơ quan nào?

a. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân

b. Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

c. Chỉ có Chính phủ và các Bộ

d. Chỉ có Ủy ban nhân dân các cấp

Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh?

a. Quốc hội

b. Chính phủ

c. Ủy ban nhân dân tỉnh

d. Tòa án nhân dân tỉnh

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Chính phủ là cơ quan gì?

a. Cơ quan lập pháp

b. Cơ quan tư pháp

c. Cơ quan quản lý nhà nước cao nhất

d. Cơ quan đại biểu của nhân dân

Chính phủ chịu trách nhiệm trước cơ quan nào?

a. Tòa án nhân dân

b. Các bộ, ngành

c. Quốc hội

d. Ủy ban nhân dân các cấp

Chức năng chính của Chính phủ trong bộ máy nhà nước là gì?

a. Lập pháp

b. Thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

c. Giải quyết các vụ án

d. Đại diện cho nhân dân

Thành viên của Chính phủ gồm những ai?

a. Chỉ có các đại biểu Quốc hội

b. Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác

c. Chỉ có các Bộ trưởng

d. Chỉ có Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Nhiệm kỳ của Chính phủ kéo dài bao lâu?

a. 4 năm

b. Theo nhiệm kỳ của Quốc hội

c. 6 năm

d. Không giới hạn

Ủy ban nhân dân là cơ quan gì trong bộ máy nhà nước?

a. Cơ quan lập pháp ở địa phương

b. Cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương

c. Cơ quan tư pháp ở địa phương

d. Cơ quan đại biểu của nhân dân ở trung ương

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm trước cơ quan nào?

a. Quốc hội

b. Cơ quan quản lý cấp trên và Hội đồng nhân dân cùng cấp

c. Tòa án nhân dân

d. Các bộ, ngành

Chức năng chính của Ủy ban nhân dân là gì?

a. Lập pháp ở địa phương

b. Thực hiện sự quản lý thống nhất mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương

c. Giải quyết các vụ án hình sự

d. Đại diện cho Chính phủ ở địa phương

Để giúp việc chuyên môn, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập nên các cơ quan nào?

a. Các tổ chức chính trị - xã hội

b. Các sở, phòng, ban chuyên môn

c. Các doanh nghiệp nhà nước

d. Các trường đại học

Ủy ban nhân dân các cấp được phân theo mấy cấp?

a. 2 cấp

b. 3 cấp

c. 4 cấp

d. Không có cấp bậcTrong các cơ quan sau, cơ quan nào là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

a. Hội đồng Nhân dân

b. Ủy ban Nhân dân

c. Quốc hội

d. Chính phủ

Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước cơ quan quyền lực nhà nước cấp trên?

a. Quốc hội

b. Hội đồng Nhân dân

c. Chính phủ

d. Tòa án Nhân dân

Cơ quan nhà nước nào có quyền ban hành pháp luật?

a. Ủy ban Nhân dân

b. Chính phủ

c. Quốc hội

d. Tòa án Nhân dân

Cơ quan nào thực hiện quyền hành pháp của Nhà nước?

a. Quốc hội

b. Hội đồng Nhân dân

c. Chính phủ

d. Viện kiểm sát nhân dân

Cơ quan nào có nhiệm vụ giám sát việc thi hành pháp luật?

a. Quốc hội

b. Hội đồng Nhân dân

c. Chính phủ

d. Viện kiểm sát nhân dân

Tòa án nhân dân thực là cơ quan hiện chức năng gì trong bộ máy nhà nước Việt Nam?

a. Cơ quan ban hành pháp luật

b. Cơ quan quản lý hành chính nhà nước

c. Cơ quan có thẩm quyền xét xử các vụ án

d. Cơ quan đại diện cho nhân dân

Hệ thống tòa án nhân dân ở Việt Nam được chia thành mấy nhánh chính?

a. 1 nhánh

b. 2 nhánh

c. 3 nhánh

d. 4 nhánh

Nhánh tòa dân sự bao gồm những cấp tòa nào?

a. Chỉ có Tòa án nhân dân tối cao

b. Chỉ có Tòa án nhân dân cấp tỉnh

c. Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân địa phương

d. Chỉ có Tòa án nhân dân cấp huyện

Tòa án nhân dân cấp cao thuộc nhánh nào của hệ thống tòa án?

a. Nhánh tòa quân sự

b. Nhánh tòa dân sự

c. Cả hai nhánh

d. Không thuộc nhánh nào

Tòa án nhân dân có đặc điểm gì so với các cơ quan nhà nước khác?

a. Không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan nào

b. Hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

c. Có quyền ban hành pháp luật

d. Đại diện cho chính phủ

Nhiệm vụ của tòa án nhân dân là gì?

a. Quản lý hành chính

b. Ban hành luật

c. Xét xử các vụ án

d. Đại diện cho nhân dân

Tòa án nhân dân Tối cao đóng vai trò gì trong hệ thống tòa án?

a. Là tòa án cấp huyện

b. Là tòa án cấp cao nhất

c. Là tòa án quân sự

d. Là tòa án chuyên ngành

Cơ sở pháp lý quy định nhiệm vụ, thẩm quyền, chức năng của tòa án nhân dân là gì?

a. Hiến pháp

b. Luật Tổ chức Chính phủ

c. Luật Tổ chức và hoạt động Tòa án nhân dân

d. Luật Hình sự

Cơ quan kiểm sát nhân dân có chức năng chính là gì?

a. Xét xử các vụ án

b. Ban hành pháp luật

c. Thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

d. Quản lý hành chính nhà nước

Cơ quan đứng đầu hệ thống Viện kiểm sát nhân dân là gì?

a. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

b. Viện kiểm sát quân sự trung ương

c. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

d. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do ai bổ nhiệm?

A. Chủ tịch nước

B. Quốc hội

C. Tổng Bí thư

D. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được chia thành mấy nhánh chính?

a. 1 nhánh

b. 2 nhánh

c. 3 nhánh

d. 4 nhánh

Nhánh Viện kiểm sát dân sự bao gồm những cấp nào?

a. Chỉ có Viện kiểm sát nhân dân tối cao

b. Chỉ có Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

c. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân địa phương

d. Chỉ có Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc nhánh nào của hệ thống Viện kiểm sát?

a. Nhánh Viện kiểm sát dân sự

b. Nhánh Viện kiểm sát quân sự

c. Cả hai nhánh

d. Không thuộc nhánh nào

Viện kiểm sát nhân dân có vai trò gì trong hệ thống pháp luật?

a. Chỉ xét xử các vụ án hình sự

b. Bảo vệ pháp luật, quyền con người và lợi ích hợp pháp của công dân

c. Ban hành các quy định pháp luật

d. Quản lý hoạt động của các cơ quan nhà nước

Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền công tố trong giai đoạn nào của tố tụng hình sự?

a. Chỉ trong giai đoạn điều tra

b. Chỉ trong giai đoạn xét xử

c. Cả giai đoạn điều tra và xét xử

d. Không thực hiện quyền công tố

Mục tiêu cuối cùng của hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân là gì?

a. Tăng cường quyền lực của nhà nước

b. Bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh

c. Tăng cường kỷ luật trong các cơ quan nhà nước

d. Bảo vệ lợi ích của các cơ quan tố tụng

Tại Việt Nam, ai giữ vai trò Nguyên thủ quốc gia?

a. Thủ tướng Chính phủ

b. Chủ tịch Quốc hội

c. Chủ tịch nước

d. Tổng Bí thư

Chủ tịch nước có nhiệm vụ gì?

a. Lập pháp và hành pháp

b. Thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại

c. Xét xử các vụ án

d. Quản lý kinh tế

Chủ tịch nước được bầu bởi ai?

a. Nhân dân

b. Chính phủ

c. Quốc hội

d. Tòa án nhân dân tối cao

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước kéo dài bao lâu?

a. 4 năm

b. Theo nhiệm kỳ của Quốc hội

c. 5 năm

d. Không giới hạn

4 câu hỏi trắc nghiệm về Cơ quan hiến định độc lập

Cơ quan hiến định độc lập là gì?

a. Các cơ quan của Chính phủ

b. Các cơ quan nhà nước có vị trí độc lập, không thuộc bộ máy hành chính nhà nước

c. Các tổ chức xã hội

d. Các cơ quan của Quốc hội

Ở Việt Nam, cơ quan nào thuộc cơ quan hiến định độc lập?

a. Tòa án nhân dân

b. Viện kiểm sát nhân dân

c. Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước

d. Ủy ban nhân dân các cấp

Hội đồng bầu cử quốc gia có chức năng gì?

a. Kiểm tra các hoạt động tài chính của nhà nước

b. Tổ chức các cuộc bầu cử

c. Xét xử các vụ án bầu cử

d. Quản lý hoạt động của các đảng chính trị

Kiểm toán nhà nước có chức năng gì?

a. Tổ chức các cuộc bầu cử

b. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công

c. Xét xử các vụ án tham nhũng

d. Quản lý ngân sách nhà nước

Phần 4: Kiểu nhà nước

Khi nói về kiểu nhà nước, nhận định nào sau đây là đúng?

a. Kiểu nhà nước là cách thức tổ chức bộ máy nhà nước.

b. Kiểu nhà nước phản ánh bản chất giai cấp và điều kiện tồn tại, phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

c. Kiểu nhà nước chỉ thay đổi khi có sự thay đổi về lãnh đạo đất nước.

d. Kiểu nhà nước là hình thức tổ chức quản lý xã hội.

Cơ sở khoa học để phân loại các kiểu nhà nước là gì?

a. Học thuyết về các hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin.

b. Học thuyết về pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

c. Học thuyết về dân chủ xã hội.

d. Học thuyết về nhà nước pháp quyền.

Đặc điểm chung của các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản là gì?

a. Được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

b. Là những kiểu nhà nước dân chủ.

c. Được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

d. Là những kiểu nhà nước không có giai cấp.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự thay thế các kiểu nhà nước được thực hiện bằng con đường nào?

a. Con đường cải cách hòa bình.

b. Con đường cách mạng.

c. Con đường tiến hóa tự nhiên.

d. Con đường phát triển bền vững.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa có vai trò gì trong lịch sử?

a. Là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

b. Là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử nhân loại.

c. Là kiểu nhà nước tồn tại vĩnh viễn.

d. Là kiểu nhà nước trung gian giữa tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Tại sao nhà nước xã hội chủ nghĩa được coi là kiểu nhà nước tiến bộ nhất?

a. Vì nó bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản.

b. Vì nó bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

c. Vì nó bảo vệ quyền lợi của giai cấp địa chủ.

d. Vì nó bảo vệ quyền lợi của giai cấp chủ nô.

Sự ra đời của các kiểu nhà nước khác nhau gắn liền với sự thay đổi của:

a. Hình thái kinh tế - xã hội.

b. Lãnh đạo nhà nước.

c. Văn hóa - xã hội.

d. Công nghệ.

Phần 5: Hình thức nhà nước

Hình thức nhà nước được hiểu là gì?

a. Cách thức tổ chức bộ máy nhà nước.

b. Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước.

c. Chế độ chính trị của một quốc gia.

d. Hình thức tổ chức quản lý xã hội.

Hình thức nhà nước được hình thành từ ba yếu tố cơ bản nào?

a. Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc và chế độ chính trị.

b. Hình thức chính thể, hình thức quản lý và chế độ kinh tế.

c. Hình thức cấu trúc, chế độ chính trị và chế độ xã hội.

d. Hình thức quản lý, chế độ kinh tế và chế độ văn hóa.

Hình thức chính thể của nhà nước là gì?

a. Cách thức tổ chức và trình tự lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập mối quan hệ cơ bản giữa các cơ quan đó.

b. Cách thức tổ chức bộ máy nhà nước.

c. Chế độ chính trị của một quốc gia.

d. Hình thức tổ chức quản lý xã hội.

Có bao nhiêu hình thức chính thể nhà nước cơ bản?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Đặc điểm chính của chính thể quân chủ tuyệt đối là gì?

a. Quyền lực của người đứng đầu nhà nước bị hạn chế.

b. Quyền lực của người đứng đầu nhà nước được thừa kế.

c. Quyền lực của người đứng đầu nhà nước được bầu cử.

d. Quyền lực của người đứng đầu nhà nước được chia sẻ với một cơ quan khác.

Trong chính thể cộng hòa đại nghị, quyền lực tối cao thuộc về ai?

a. Tổng thống

b. Quốc hội

c. Thủ tướng

d. Vua

Có bao nhiêu hình thức cấu trúc nhà nước cơ bản?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Điểm khác biệt cơ bản giữa chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa là gì?

a. Nguồn gốc của quyền lực nhà nước.

b. Cách thức tổ chức bộ máy nhà nước.

c. Mức độ dân chủ.

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của nhà nước đơn nhất?

a. Lãnh thổ toàn vẹn, thống nhất.

b. Chỉ có một hiến pháp và một hệ thống pháp luật.

c. Các nhà nước thành viên có chủ quyền riêng.

d. Một hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý thống nhất.

Trong nhà nước liên bang, quyền lực được phân chia như thế nào?

a. Tập trung hoàn toàn vào chính quyền trung ương.

b. Được chia sẻ giữa chính quyền trung ương và các nhà nước thành viên.

c. Tập trung hoàn toàn vào các nhà nước thành viên.

d. Không có sự phân chia quyền lực.

Việt Nam thuộc hình thức cấu trúc nhà nước nào?

a. Nhà nước liên bang.

b. Nhà nước đơn nhất.

c. Cả hai đều đúng.

d. Cả hai đều sai.

Đặc điểm nào sau đây là điểm khác biệt cơ bản giữa nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang?

a. Số lượng dân số.

b. Diện tích lãnh thổ.

c. Mức độ phát triển kinh tế.

d. Mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương.

Trong nhà nước liên bang, công dân có bao nhiêu loại quốc tịch?

a. Chỉ có một quốc tịch của nhà nước liên bang.

b. Chỉ có quốc tịch của nhà nước thành viên.

c. Có cả quốc tịch của nhà nước liên bang và quốc tịch của nhà nước thành viên.

d. Không có quốc tịch.

Chế độ chính trị phản ánh mối quan hệ giữa:

a. Nhà nước và xã hội.

b. Các giai cấp xã hội.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Không có đáp án đúng.

Đặc điểm cơ bản của chế độ dân chủ là:

a. Quyền lực tập trung vào một cá nhân hoặc một nhóm người.

b. Quyền lực thuộc về nhân dân.

c. Không có bầu cử.

d. Nhà nước kiểm soát mọi hoạt động của xã hội.

Chế độ độc tài là ví dụ của loại chế độ chính trị nào?

a. Chế độ dân chủ.

b. Chế độ phi dân chủ.

c. Chế độ quân chủ.

d. Chế độ cộng hòa.

BÀI 2: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

2.1 Nguồn gốc của pháp luật

2.1.1 Nguồn gốc của pháp luật theo quan điểm duy tâm, tôn giáo

Theo quan điểm tôn giáo: pháp luật là sản phẩm có ý chí của đấng tối cao. Ở các quốc gia Hồi giáo, nguồn gốc của pháp luật là do Thượng đế quyền năng đã thần khải cho Mohammed thành kinh Koran, quan điểm của kinh Koral cao hơn Hiến pháp - pháp luật của nhà nước. Ở các quốc gia phật giáo, quan niệm nhà nước là do trời định nên vua được coi là Thiên tử và pháp luật có nguồn gốc từ ý trời thể hiện ở các sắc lệnh có ghi: "phụng thiên thừa vận Hòang đế chiếu viết".

Theo thuyết pháp luật tự nhiên: pháp luật là hiện thân của các quyền tự nhiên mà tạo hóa trao cho hết thảy mọi người, không phân biệt địa vị xã hội. Pháp luật tự nhiên này quy định bản chất của pháp luật thực định, pháp luật do nhà nước ban hành chẳng qua là biểu hiện của pháp luật tự nhiên. Học thuyết này đòi hỏi pháp luật của nhà nước phải phù hợp với pháp luật tự nhiên.

2.1.2 Nguồn gốc của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định pháp luật là một hiện tượng lịch sử xã hội, chỉ ra đời, tồn tại và phát triển trong những điều kiện lịch sử nhất định đó là khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất cho đến khi hình thành các giai cấp đối kháng và sự thống trị giai cấp bằng nhà nước.

Về mặt khách quan, nguyên nhân dẫn tới sự ra đời nhà nước cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật: khi trong xã hội xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và có sự phân chia thành những giai cấp có lợi ích đối kháng không thể điều hòa được. Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, những tập quán và tín điều tôn giáo được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách rất hiệu quả vì nó thể hiện ý chí chung của mọi người trong xã hội. Nhưng khi chế độ tư hữu xuất hiện và xã hội có sự phân chia giai cấp thì những tập quán đó không còn phù hợp vì thế cần phải có một loại quy phạm mới để thiết lập cho xã hội một "trật tự" mới, loại quy phạm này phải thể hiện ý

chí của giai cấp thống trị chứ không phải ý chí chung của cộng đồng, loại quy tắc đó chính là pháp luật.

Về mặt chủ quan, hệ thống pháp luật được hình thành qua nhiều bước phụ thuộc vào điều kiện và hòan cảnh của mỗi nước. Nhưng nói chung, hệ thống pháp luật có thể được hình thành bằng con đường ban hành hoặc thừa nhận của nhà nước.

2.2 Bản chất và đặc trưng cơ bản của pháp luật

2.2.1 Bản chất của pháp luật

Học thuyết Mác - Lênin đã giải thích một cách đúng đắn khoa học về bản chất của pháp luật. Theo đó, pháp luật chỉ phát sinh, tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp, không có pháp luật "tự nhiên" hay pháp luật không có tính giai cấp. Bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở tính giai cấp.

- ***Tính giai cấp***

Pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp thống trị. Nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung, thống nhất và hợp pháp hóa ý chí của giai cấp thành ý chí của nhà nước, ý chí đó được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành. Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện nên có tính bắt buộc đối với mọi người.

Mục đích của pháp luật là điều chỉnh các quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội nhằm hướng các quan hệ này phát triển theo một "trật tự" phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị vì thế pháp luật được xem là công cụ để thực hiện sự thống trị giai cấp.

Tính giai cấp là bản chất của mọi kiểu pháp luật tuy nhiên tính giai cấp biểu hiện ở mỗi kiểu pháp luật là khác nhau. Pháp luật chiếm hữu nô lệ ra đời trên cơ sở các quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ mà trong đó tư liệu sản xuất và cả người sản xuất đều thuộc sở hữu của giai cấp chủ nô. Pháp luật chiếm hữu nô lệ lại do nhà nước nằm của giai cấp chủ nô ban hành nên ý chí nhà nước mà nó thể hiện chủ yếu là ý chí của giai cấp chủ nô, bảo vệ lợi ích của giai cấp chủ nô. Pháp luật chiếm hữu nô lệ ghi nhận và bảo vệ chế độ chiếm hữu nô lệ, thừa nhận chủ nô là công dân và có đầy đủ quyền hành, được hưởng mọi lợi ích còn nô lệ không được coi là công dân, họ chỉ được coi là

"những công cụ lao động biết nói", không có quyền cũng không được hưởng bất kỳ lợi ích gì. Pháp luật phong kiến ra đời trên cơ sở quan hệ sản xuất phong kiến với sự chiếm hữu của địa chủ phong kiến đối với đất đai và các tư liệu sản xuất khác nên pháp luật phong kiến chủ yếu thể hiện ý chí của giai cấp địa chủ phong kiến, quy định, củng cố sự thống trị của địa chủ phong kiến đối với nông dân. Pháp luật tư sản tồn tại và phát triển trên cơ sở quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và chịu sự chi phối có tính chất quyết định của các quan hệ đó. Pháp luật tư sản thể hiện ý chí của giai cấp tư sản là bằng mọi giá phải duy trì và củng cố chế độ tư hữu và sự chi phối không hạn chế của nó đối với các yếu tố xã hội, kinh tế, chính trị. Pháp luật xã hội chủ nghĩa được xây dựng dựa trên cơ sở quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa với nền tảng là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất do đó pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện và bảo vệ lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân, là công cụ để quản lý xã hội và thực hiện tiến bộ xã hội.

- ***Tính xã hội***

Pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập trật tự trước hết bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị nhưng nhà nước cũng là đại diện chính thức của toàn xã hội nên pháp luật còn có tính xã hội. Để đảm bảo cho xã hội tồn tại và phát triển thì pháp luật cần phải đáp ứng những nhu cầu và lợi ích chung của xã hội như: trật tự công cộng, an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường…Cụ thể:

- Pháp luật thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội nhưng ở mức độ ít hay nhiều và ở một chừng mực nhất định pháp luật cũng thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của các giai tầng khác trong xã hội.
- Pháp luật có khả năng hạn chế, loại bỏ các quan hệ xã hội tiêu cực, thúc đẩy các quan hệ xã hội tích cực.

Như vậy, pháp luật vừa có tính giai cấp vừa có tính xã hội. Hai thuộc tính này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tính xã hội của pháp luật không mâu thuẫn với tính giai cấp mà hỗ trợ, bổ sung cho tính giai cấp vì tính xã hội đảm bảo cho sự ổn định của xã hội, đây là yếu tố mà bất cứ giai cấp cầm quyền nào cũng quan tâm. Vì thế, không có pháp luật chỉ có tính giai cấp, cũng không có pháp luật chỉ có tính xã hội.

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

2.2.2 Những đặc trưng cơ bản của pháp luật

a. Tính quyền lực (tính nhà nước, tính cưỡng chế)

Pháp luật là loại quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước. Sức mạnh có thể tác động tới tất cả mọi người. Nhà nước sử dụng đồng thời nhiều biện pháp để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện như: thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giáo dục pháp luật hay sử dụng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước. Các biện pháp cưỡng chế sẽ gây hậu quả bất lợi cho người bị áp dụng và thường được quy định trong các quy phạm pháp luật tương ứng với hành vi vi phạm pháp luật của chủ thể Nhờ có tính cưỡng chế mà pháp luật có sức mạnh thi hành. Tính quyền lực (cưỡng chế) chỉ có ở pháp luật mà các loại quy tắc xử sự khác không có.

b. Tính quy phạm phổ biến (tính bắt buộc chung)

- Tính quy phạm của pháp luật biểu hiện ở chỗ pháp luật đặt ra những khuôn mẫu và giới hạn xử sự trong những tình huống nhất định mà người ta phải thực hiện đúng hay phù hợp với những khuôn mẫu, giới hạn đó.

Pháp luật đưa ra các quy tắc xử sự, mang tính khuôn mẫu, áp dụng chung cho những hành vi của con người trong những trường hợp cụ thể. Sở dĩ cần phải có khuôn mẫu xử sự nhất định là vì trong từng trường hợp, tùy thuộc vào những điều kiện hòan cảnh nhất định, do sự chi phối của những lý do khách quan và chủ quan nên có thể nảy sinh nhiều khả năng xử sự khác nhau, những xử sự này có thể làm rối loạn trật tự xã hội vì thế nhà nước cần đề ra những khuôn mẫu xử sự chung để bảo vệ trật tự xã hội.

Pháp luật nói lên giới hạn cần thiết mà nhà nước quy định để các chủ thể có thể xử sự một cách tự do trong khuôn khổ cho phép. Nếu vượt quá giới hạn đó là vi phạm pháp luật.

- *Pháp luật mang tính phổ biến*. Pháp luật là loại quy tắc xử sự phổ biến nhất trong xã hội. Mọi tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi lãnh thổ quốc gia thậm chí bên

ngoài lãnh thổ quốc gia đều có thể chịu sự tác động của pháp luật. Trong mọi trường hợp nếu rơi vào những điều kiện, hòan cảnh mà pháp luật đã dự liệu trước thì pháp luật đều điều chỉnh.

c. *Tính chặt chẽ về mặt hình thức*

Pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục, hình thức, nội dung chặt chẽ được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Yêu cầu của pháp luật là phải xác định chặt chẽ về mặt hình thức, được biểu hiện ở:

- Các diễn đạt: phải rõ ràng, chính xác. Vì pháp luật là loại quy tắc xử sự chung cho nhiều người, nhiều trường hợp nên nếu không đảm bảo được tính rõ ràng chính xác thì có thể hiểu sai, chủ thể sẽ hiểu theo cách này hoặc theo cách khác dẫn đến thực hiện sai.

- Trình tự thủ tục ban hành: Pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và thông qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Tuy nhiên mỗi một cơ quan/ loại cơ quan chỉ được ban hành những loại văn bản nhất định có tên gọi xác định và theo một trình tự, thủ tục nhất định. VD: Hiến pháp, luật, bộ luật: Quốc hội mới có quyền ban hành; Nghị định: Chính phủ mới có quyền ban hành. Các bước, quy trình để xây dựng ra pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Cấu trúc của pháp luật cũng phải đảm bảo sự chặt chẽ. Cấu trúc là các bộ phận tạo thành hệ thống pháp luật (ngành luật, chế định luật, quy phạm pháp luật) hay quy phạm pháp luật (giả định, quy định, chế tài). Các bộ phận này đều có chức năng, nhiệm vụ riêng vì vậy khi xây dựng pháp luật phải đảm bảo những yêu cầu về kết cấu và tính liên kết giữa các bộ phận nhằm tạo ra những quy định pháp luật chặt chẽ nhất.

Ngoài những đặc trưng cơ bản trên, pháp luật còn có những đặc trưng khác như tính khái quát và cụ thể, tính hà khắc và nhân đạo, thành văn và không thành văn…

2.3 Hình thức pháp luật

P. Ăngghen cho rằng: "Pháp luật là ý chí giai cấp đề lên thành luật" nên theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin thì *hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật.*

Theo các nhà luật học Âu Mỹ thì *hình thức pháp luật là những dạng tồn tại thực tế của pháp luật được các quan tòa áp dụng khi xét xử.*

Trong lịch sử hình thành pháp luật ở các nước trên thế giới, các nhà cầm quyền công nhận và sử dụng ba hình thức pháp luật: tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật.

2.3.1 Tập quán pháp

Tập quán pháp là hình thức pháp luật trong đó nhà nước thừa nhận một số tập quán đã lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, nâng chúng thành những quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện.

Tập quán pháp hình thành dựa trên hai yếu tố: yếu tố vật chất và yếu tố tâm lý. Yếu tố vật chất là các xử sự, thái độ, hành vi đã thành thói quen một cách tự nhiên. Ví dụ: người phụ nữ phương Tây khi lấy chồng thường mang họ chồng; còn yếu tố tâm lý là chủ thể pháp luật cho rằng thói quen, cách xử sự đó mang tính chất bắt buộc và họ chấp nhận đó là "luật". Ví dụ: người phụ nữ phương Tây khi lấy chồng sẽ chuyển sang mang họ chồng.

Đây là hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất và phổ biến nhất trong các nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. Trong các nhà nước tư sản hình thức tập quán pháp được sử dụng nhiều nhất ở các nước có chế độ quân chủ. Nhìn chung, tập quán pháp là hình thức pháp luật rất quan trọng trong hệ thống pháp luật Anh Mỹ và Châu âu lục địa. Còn trong các nước xã hội chủ nghĩa, một số tập quán tiến bộ vẫn được thừa nhận tuy nhiên ở mức độ hạn chế vì tập quán pháp hình thành trên cơ sở tập quán tự phát ở các khu vực, vùng miền nên mang tính cục bộ không phù hợp với bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Nhà nước chỉ lựa chọn những phong tục tập quán phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị và nâng chúng lên thành những quy tắc xử sự chung cho mọi người, hợp pháp hóa chúng thành pháp luật.

Khi Nhà nước cần điều chỉnh một quan hệ xã hội, thông thường Nhà nước sẽ ban hành các quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quan hệ xã hội mà Nhà nước cần điều chỉnh lại đang được điều chỉnh bởi các quy phạm tập quán. Vì thế, nếu những tập quán này phù hợp với mục tiêu điều chỉnh các quan hệ xã hội của Nhà nước, nhiều Nhà nước sẽ sử dụng phương pháp thừa nhận, làm cho tập quán đó trở thành quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung được Nhà nước đảm bảo thực hiện. Như vậy, để được coi là tập quán pháp thì bản thân quy phạm tập quán đó bắt buộc phải được Nhà nước thừa nhận bằng một trong hai cách: hoặc thông qua một quy định mang tính nguyên tắc cho mọi trường hợp, hoặc thông qua một quy định chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

2.3.2 Tiền lệ pháp

Tiền lệ pháp là hình thức nhà nước thừa nhận các quyết định của cơ quan hành chính hoặc xét xử giải quyết những vụ việc cụ thể để áp dụng đối với các vụ việc tương tự. Tiền lệ pháp còn có tên gọi là án lệ vì chủ yếu hình thành thông qua hoạt động xét xử của tòa án. Án lệ là hình thức pháp luật phổ biến ở các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh – Mỹ. Việt Nam chính thức sử dụng án lệ từ năm 2015.

Án lệ "chai bia gừng và con ốc sên" là một câu chuyện kinh điển trong lịch sử pháp luật. Nó không chỉ giải quyết một vụ kiện cụ thể mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của luật bảo vệ người tiêu dùng và khái niệm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nội dung tóm tắt như sau: vào năm 1928, bà May Donoghue đã mua một chai bia gừng tại một quán bar ở Scotland. Khi rót bia ra, bà phát hiện ra một con ốc sên đang phân hủy trong chai. Sau khi uống, bà Donoghue bị ốm nặng và cho rằng nguyên nhân là do con ốc sên trong chai bia. Bà Donoghue đã quyết định kiện nhà sản xuất chai bia gừng. Vụ án này đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận và giới luật học bởi nó đặt ra một câu hỏi quan trọng: Nhà sản xuất có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng, ngay cả khi không có hợp đồng mua bán trực tiếp giữa hai bên, trong trường hợp sản phẩm của họ gây ra tổn hại cho người tiêu dùng?

Sau nhiều phiên tòa, Tòa án tối cao Anh Quốc đã đưa ra một phán quyết lịch sử, có lợi cho bà Donoghue. Tòa án nhận định rằng nhà sản xuất có nghĩa vụ phải đảm bảo

sản phẩm của mình an toàn cho người tiêu dùng. Trong trường hợp này, nhà sản xuất đã không thực hiện nghĩa vụ này khi để một con ốc sên lọt vào chai bia.

Án lệ chai bia gừng và con ốc sên đã tạo ra một tiền lệ quan trọng trong luật torts (luật về hành vi trái pháp luật gây hại) và luật bảo vệ người tiêu dùng. Án lệ này đã thiết lập nên khái niệm về nghĩa vụ chăm sóc hợp lý (duty of care), nghĩa là mọi người đều có nghĩa vụ phải hành động một cách thận trọng để tránh gây hại cho người khác.

Ảnh hưởng của án lệ này tới hệ thống pháp luật:

- Phát triển luật bảo vệ người tiêu dùng: Án lệ này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển luật bảo vệ người tiêu dùng trên toàn thế giới.
- Thiết lập tiêu chuẩn mới về trách nhiệm sản xuất: Các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình và đảm bảo sản phẩm không gây hại cho người tiêu dùng.
- Tăng cường quyền lợi của người tiêu dùng: Án lệ này đã giúp người tiêu dùng có thêm quyền lực để bảo vệ quyền lợi của mình khi mua hàng.

Tiền lệ pháp được hình thành không phải do hoạt động của cơ quan lập pháp mà xuất phát từ hoạt động của cơ quan hành pháp và tư pháp nên có đặc điểm không ổn định, dễ tạo ra sự tùy tiện. Tuy nhiên tiền lệ pháp cũng tạo điều kiện cho quan tòa dễ dàng vận dụng, lấp được các "khoảng trống" của pháp luật.

2.3.3 Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong đó quy định những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật tiến bộ nhất chủ yếu nhất được thừa nhận và áp dụng trong mọi nhà nước. Trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa văn bản quy phạm pháp luật được xem là hình thức pháp luật duy nhất được dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Còn đối với các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh - Mỹ và hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa, đây cũng là hình thức chủ yếu vì các tính chất của loại văn bản quy phạm pháp luật.

Thực tế, không có nhà nước nào chỉ áp dụng một hình thức pháp luật, mỗi hình thức pháp luật có những ưu và nhược điểm riêng nên việc áp dụng hình thức pháp luật nào tùy thuộc vào điều kiện và hòan cảnh riêng của mỗi nhà nước.

Ngoài ra còn có các hình thức pháp luật khác. Như các học thuyết pháp lý: các công trình nghiên cứu của các học giả, các ý kiến, các bài viết liên quan đến luật. Trước khi có các văn bản pháp luật thì các học thuyết ra đời từ các trường đại học được xem là nguồn quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật. Các điều ước quốc tế: cam kết ký giữa các quốc gia với nhau, có thể là điều ước song phương hoặc đa phương.

2.4 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam

2.4.1 Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật

a. Khái niệm

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định, trong đó có chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện và được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống.

b.Đặc điểm

Văn bản quy phạm pháp luật có bốn đặc điểm cơ bản:

- *Thứ nhất:* Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Không phải mọi cơ quan nhà nước đều có thể ban hành ra văn bản quy phạm pháp luật, mỗi cơ quan nhà nước khác nhau sẽ được trao thẩm quyền để ban hành những văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

Ví dụ: Thông báo, công văn của cơ quan nhà nước, Lời kêu gọi của chủ tịch nước…không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

- *Thứ hai:* Văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng các quy tắc xử sự chung, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được nhà nước bảo đảm thực hiện gọi là quy phạm pháp luật. Những văn bản có ý nghĩa pháp lý nhưng không chứa đựng quy phạm pháp luật thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ: lời kêu gọi, lời hiệu triệu, thông báo…;

- *Thứ ba:* Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội trong mọi trường hợp khi có sự kiện pháp lý xảy ra, nghĩa là hiệu lực của nó không

chấm dứt dù đã được áp dụng nhiều lần trừ khi bị chấm dứt hiệu lực. Những văn bản cá biệt hoặc văn bản áp dụng pháp luật chỉ được áp dụng một lần.

Ví dụ: bản án quyết định của tòa án, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm...;

• *Thứ tư:* Tên gọi, nội dung, trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật được pháp luật quy định cụ thể, chặt chẽ. Văn bản áp dụng pháp luật cũng có đặc điểm này tuy nhiên, vẫn phải kiểm tra các đặc điểm khác để đảm bảo đó là văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ: Bản án của tòa án, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Trong thực tế, rất nhiều văn bản có xuất hiện 1 hoặc 2 hoặc 3 đặc điểm nói trên tuy nhiên chúng không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo đủ cả 4 đặc điểm như đã phân tích.

2.4.2 Các loại văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ vào trình tự ban hành và giá trị pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật được chia thành hai loại là văn bản luật và văn bản dưới luật.

a. Văn bản luật

Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ban hành.

Văn bản luật bao gồm: Hiến pháp, Luật - Bộ luật, Nghị quyết của Quốc hội:

- ***Hiến pháp:*** quy định về những vấn đề cơ bản nhất và quan trọng nhất của Nhà nước như hình thức, bản chất, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hệ thống tổ chức, nguyên tắc hoạt động và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước.

- ***Luật, Bộ luật (gọi chung là luật)*** của Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Ví dụ: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình…

- ***Nghị quyết*** của Quốc hội ban hành để quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương; điều chỉnh ngân sách nhà nước; phê chuẩn, quyết toán ngân sách nhà nước; quy định chế độ làm việc của Quốc hội; Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; phê chuẩn điều ước quốc tế và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

b. Văn bản dưới luật

Văn bản dưới luật là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước (trừ Quốc hội) ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định. Những văn bản này có hiệu lực pháp lý thấp hơn các văn bản luật vì vậy khi ban hành văn bản dưới luật phải phù hợp với văn bản luật. Giá trị pháp lý của từng loại văn bản dưới luật tùy thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành. Theo Hiến pháp 2013, văn bản dưới luật gồm có các loại sau:

- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
- Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Nghị định, nghị quyết của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
- Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; thông tư của Tổng Kiểm toán nhà nước.
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 2

1. Các nhận định dưới đây đúng hay sai vì sao?
   a. Nhà nước và pháp luật có cùng nguồn gốc phát sinh.
   b. Không có kiểu pháp luật nào không mang bản chất giai cấp.
   c. Pháp luật chỉ hình thành bằng con đường ban hành của nhà nước.
   d. Chỉ văn bản quy phạm pháp luật mới chứa đựng các quy tắc xử sự chung.
   e. Mọi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đều là văn bản quy phạm pháp luật.
   f. Mọi văn bản chứa đựng quy tắc xử sự chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đều là văn bản quy phạm pháp luật.
   g. Chỉ văn bản quy phạm pháp luật mới được nhà nước bảo đảm thực hiện.
2. Chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

   Phần 1: Nguồn gốc của pháp luật

   Theo quan điểm tôn giáo, pháp luật được xem là:

   a. Sản phẩm của quá trình đấu tranh giai cấp.

   b. Kết quả của sự phát triển kinh tế - xã hội.

   c. Ý chí của đấng tối cao, được thể hiện qua các kinh sách.

   d. Sản phẩm của lý trí con người.

   Trong các quốc gia Hồi giáo, nguồn gốc của pháp luật được cho là:

   a. Do con người sáng tạo ra để duy trì trật tự xã hội.

b. Từ các tập quán xã hội lâu đời.

c. Do Thượng đế quyền năng truyền đạt qua kinh Koran.

d. Từ các quy tắc ứng xử trong cộng đồng.

Quan điểm về vị trí của kinh Koran so với Hiến pháp trong các quốc gia Hồi giáo là:

a. Hiến pháp có vị trí cao hơn kinh Koran.

b. Kinh Koran có vị trí cao hơn Hiến pháp.

c. Hiến pháp và kinh Koran có vị trí ngang nhau.

d. Hiến pháp và kinh Koran không liên quan đến nhau.

Ở các quốc gia Phật giáo, quan niệm về nguồn gốc của pháp luật là:

a. Pháp luật do nhân dân sáng tạo ra.

b. Pháp luật là ý chí của nhà nước.

c. Pháp luật có nguồn gốc từ ý trời, thể hiện qua các sắc lệnh của vua.

d. Pháp luật là kết quả của quá trình tiến hóa xã hội.

Theo thuyết pháp luật tự nhiên, pháp luật của nhà nước:

a. Có quyền lực tối cao, không phụ thuộc vào bất kỳ quy tắc nào khác.

b. Phải phù hợp với các quyền tự nhiên của con người.

c. Được tạo ra độc lập với các quy luật tự nhiên.

d. Là sản phẩm của ý chí của nhà nước.

Một trong những hạn chế lớn nhất của quan điểm duy tâm tôn giáo khi giải thích về nguồn gốc của pháp luật là:

a. Khó chứng minh tính khách quan và phổ quát của các quy định pháp luật khi chúng dựa trên niềm tin tôn giáo.

b. Không thể giải thích sự thay đổi và phát triển của pháp luật theo thời gian và không gian.

c. Quá tập trung vào các quy định đạo đức, bỏ qua các yếu tố kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành pháp luật.

d. Dễ dẫn đến sự xung đột giữa các tôn giáo khác nhau về nội dung và áp dụng của pháp luật.

Khi giải thích về nguồn gốc của pháp luật, quan điểm duy tâm tôn giáo thường gặp phải khó khăn trong việc:

a. Giải thích sự đa dạng của các hệ thống pháp luật trên thế giới.

b. Liên kết giữa các quy định pháp luật với thực tiễn cuộc sống.

c. Cung cấp một cơ sở khoa học để đánh giá tính công bằng và hiệu quả của pháp luật.

d. Xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất và chặt chẽ.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, pháp luật ra đời trong điều kiện lịch sử nào?

a. Khi xã hội đạt đến trình độ phát triển cao về khoa học - kỹ thuật.

b. Khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và giai cấp đối kháng.

c. Khi con người có nhu cầu bảo vệ quyền tự do cá nhân.

d. Khi các tôn giáo bắt đầu suy yếu.

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự ra đời của pháp luật là gì?

a. Do nhu cầu duy trì trật tự xã hội.

b. Do sự xuất hiện của nhà nước.

c. Do sự phân chia giai cấp và xung đột lợi ích.

d. Do sự phát triển của tư tưởng triết học.

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, vai trò của pháp luật là gì?

a. Điều chỉnh các quan hệ xã hội.

b. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.

c. Chưa có pháp luật.

d. Pháp luật có vai trò rất hạn chế.

Tại sao các tập quán và tín điều tôn giáo không còn phù hợp khi chế độ tư hữu xuất hiện?

a. Vì chúng không còn được người dân tin tưởng.

b. Vì chúng không thể điều hòa các mâu thuẫn giai cấp.

c. Vì chúng quá lạc hậu so với thời đại.

d. Vì chúng không còn phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

Pháp luật được hình thành bằng con đường nào?

a. Chỉ bằng con đường ban hành của nhà nước.

b. Chỉ bằng con đường thừa nhận của nhà nước.

c. Có thể bằng con đường ban hành hoặc thừa nhận của nhà nước.

d. Không phụ thuộc vào nhà nước.

Vai trò của nhà nước trong quá trình hình thành pháp luật là gì?

a. Là chủ thể sáng tạo ra pháp luật.

b. Chỉ đóng vai trò công bố pháp luật.

c. Đóng vai trò như người "bà đỡ" cho pháp luật.

d. Không có vai trò gì.

Phần 2: Bản chất và đặc trưng cơ bản của pháp luật

Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, pháp luật có bản chất gì?

a. Là công cụ của giai cấp thống trị.

b. Là biểu hiện của ý chí chung của toàn xã hội.

c. Là sản phẩm của tự nhiên.

d. Là kết quả của sự phát triển ngẫu nhiên.

Pháp luật có vai trò gì trong xã hội?

a. Bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người.

b. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.

c. Duy trì trật tự xã hội.

d. Cả a, b, c đều đúng.

Pháp luật có thay đổi theo thời gian không?

a. Không thay đổi.

b. Thay đổi theo ý muốn của nhà nước.

c. Thay đổi theo sự phát triển của xã hội.

d. Không thể dự đoán được.

Theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, pháp luật sẽ biến mất trong xã hội nào?

a. Xã hội tư bản chủ nghĩa.

b. Xã hội cộng sản.

c. Xã hội chủ nghĩa.

d. Không bao giờ biến mất.

Theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, pháp luật có mấy thuộc tính bản chất và đó là những thuộc tính nào?

a. Một thuộc tính: Tính giai cấp.

b. Hai thuộc tính: Tính giai cấp và tính xã hội.

c. Ba thuộc tính: Tính giai cấp, tính xã hội và tính quy phạm phổ biến.

d. Bốn thuộc tính: Tính giai cấp, tính xã hội, tính quy phạm phổ biến và tính bắt buộc.

Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của pháp luật?

a. Tính quyền lực

b. Tính quy phạm phổ biến

c. Tính tự nguyện

d. Tính chặt chẽ về mặt hình thức

Tính quyền lực của pháp luật được thể hiện qua việc:

a. Pháp luật được mọi người tự nguyện tuân thủ.

b. Nhà nước sử dụng các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo pháp luật được thi hành.

c. Pháp luật được xây dựng dựa trên ý chí của nhân dân.

d. Pháp luật được áp dụng cho tất cả mọi người.

Tính quy phạm phổ biến của pháp luật có nghĩa là:

a. Pháp luật chỉ áp dụng cho một số đối tượng nhất định.

b. Pháp luật đặt ra những khuôn mẫu chung cho hành vi của mọi người.

c. Pháp luật chỉ điều chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật.

d. Pháp luật luôn thay đổi theo thời gian.

Tính chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật được thể hiện qua:

a. Cách thức ban hành, cấu trúc và nội dung của văn bản pháp luật.

b. Khả năng thích ứng của pháp luật với thực tiễn.

c. Sự công bằng của pháp luật.

d. Tính ổn định của pháp luật.

Đặc trưng nào sau đây giúp pháp luật có sức mạnh bắt buộc đối với mọi người?

a. Tính quy phạm phổ biến.

b. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.

c. Tính quyền lực.

d. Cả a, b và c.

Phần 3: Hình thức pháp luật

Tập quán pháp là gì?

a. Là những quy định pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành.

b. Là những thói quen, tập tục được hình thành tự phát trong xã hội.

c. Là những quy tắc xử sự chung được nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện, xuất phát từ các tập quán đã tồn tại lâu đời trong xã hội.

d. Là những chuẩn mực đạo đức được mọi người trong xã hội tự giác tuân thủ.

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của tập quán pháp?

a. Có tính lịch sử lâu đời.

b. Được nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện.

c. Luôn được ghi chép một cách đầy đủ và chi tiết.

d. Phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.

Vì sao nhà nước lại thừa nhận và bảo đảm thực hiện tập quán pháp?

a. Vì tập quán pháp thể hiện ý chí của nhân dân.

b. Vì tập quán pháp phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.

c. Vì tập quán pháp có tính ổn định và lâu dài.

d. Vì tập quán pháp đảm bảo sự công bằng cho mọi người.

Tập quán pháp có vai trò gì trong đời sống xã hội?

a. Điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách linh hoạt và cụ thể.

b. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

c. Góp phần duy trì trật tự xã hội.

d. Tất cả các đáp án trên.

Trong các ví dụ sau, đâu là ví dụ về tập quán pháp?

a. Quy định về tuổi kết hôn.

b. Thờ cúng vua Hùng.

c. Quy định về quyền sở hữu tài sản.

d. Quy định về hình phạt đối với tội phạm.Tiền lệ pháp là gì?

a. Là những quy định pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành.

b. Là những tập quán đã tồn tại từ lâu đời trong xã hội.

c. Là hình thức nhà nước thừa nhận các quyết định của cơ quan hành chính hoặc xét xử để áp dụng cho các vụ việc tương tự.

d. Là những hợp đồng dân sự giữa các cá nhân.

Tiền lệ pháp còn được gọi là gì?

a. Luật hành chính.

b. Án lệ.

c. Tập quán pháp.

d. Pháp luật quốc tế.

Tiền lệ pháp hình thành chủ yếu thông qua hoạt động nào?

a. Hoạt động lập pháp.

b. Hoạt động hành chính.

c. Hoạt động xét xử.

d. Hoạt động của các tổ chức xã hội.

Nội dung của tiền lệ pháp thường bao gồm yếu tố nào sau đây?

a. Sự kiện pháp lý.

b. Lý do ra quyết định.

c. Kết luận pháp lý.

d. Tất cả các yếu tố trên.

Đặc điểm nào sau đây đúng với tiền lệ pháp?

a. Có tính chất khái quát, trừu tượng.

b. Được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật.

c. Có tính cụ thể, gắn liền với từng vụ việc.

d. Được áp dụng đồng bộ trên toàn thế giới.

Phần 4: Văn bản quy phạm pháp luật

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?

a. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

b. Quy định những quy tắc xử sự mang tính cá nhân.

c. Được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

d. Có hiệu lực pháp lý.

Văn bản nào sau đây là văn bản quy phạm pháp luật?

a. Hợp đồng mua bán nhà đất.

b. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

c. Bộ luật Dân sự.

d. Thư mời dự họp.

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?

a. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

b. Luôn có thời hạn hiệu lực nhất định.

c. Chứa đựng các quy tắc xử sự chung.

d. Được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?

a. Tên gọi, nội dung, trình tự thủ tục ban hành được quy định chặt chẽ.

b. Chỉ được áp dụng một lần cho một vụ việc cụ thể.

c. Có hiệu lực pháp lý.

d. Được nhà nước bảo đảm thực hiện.

Trong các văn bản sau, văn bản nào không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

a. Bộ luật Dân sự.

b. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

c. Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh.

d. Nghị định của Chính phủ.

Đặc điểm nào phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với các loại văn bản khác?

a. Chỉ được cơ quan hành pháp ban hành.

b. Chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính cá nhân.

c. Được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

d. Chỉ có hiệu lực trong một phạm vi địa lý nhất định.

Tại sao lời kêu gọi của Chủ tịch nước không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

a. Vì không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

b. Vì không chứa đựng các quy tắc xử sự chung.

c. Vì không có hiệu lực pháp lý.

d. Cả a và b đều đúng.

Đặc điểm nào sau đây phù hợp nhất với văn bản quy phạm pháp luật?

a. Được ban hành dưới hình thức văn bản.

b. Có chữ ký của người có thẩm quyền.

c. Chứa đựng các quy tắc xử sự chung và được nhà nước bảo đảm thực hiện.

d. Được công bố rộng rãi và áp dụng chung cho tất cả mọi người.

Bản án của tòa án có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Vì sao?

a. Có, vì nó được tòa án ban hành và có hiệu lực pháp luật.

b. Không, vì nó chỉ áp dụng cho một vụ án cụ thể.

c. Có, vì nó chứa đựng các quy tắc xử sự chung.

d. Không, vì nó không được nhà nước bảo đảm thực hiện.

Đặc điểm nào sau đây không phải là điều kiện để một văn bản trở thành văn bản quy phạm pháp luật?

a. Được ban hành dưới hình thức văn bản.

b. Có nội dung cụ thể, rõ ràng.

c. Được công bố rộng rãi.

d. Được áp dụng cho tất cả mọi người.

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn bản luật?

a. Do Quốc hội ban hành.

b. Có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật.

c. Có thể được sửa đổi bởi các cơ quan nhà nước khác.

d. Quy định các nguyên tắc cơ bản của pháp luật.

Văn bản dưới luật có chức năng chính là:

a. Thay thế văn bản luật khi cần thiết.

b. Bổ sung, cụ thể hóa các quy định của văn bản luật.

c. Ban hành các quy định mới hoàn toàn so với văn bản luật.

d. Quy định các nguyên tắc cơ bản của pháp luật.

Khi có mâu thuẫn giữa văn bản luật và văn bản dưới luật, ta phải áp dụng quy định nào?

a. Quy định của văn bản dưới luật.

b. Quy định của văn bản được ban hành sau.

c. Quy định của văn bản luật.

d. Quy định của cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

Trong các văn bản sau, văn bản nào là văn bản dưới luật?

a. Hiến pháp.

b. Bộ luật Dân sự.

c. Nghị định của Chính phủ.

d. Nghị quyết của Quốc hội.

Nhận định nào dưới đây chỉ đúng với văn bản luật?

a. Được ban hành bởi các cơ quan hành chính nhà nước.

b. Có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật.

c. Thường có nội dung cụ thể, chi tiết về một vấn đề.

d. Có thể được sửa đổi, bổ sung một cách dễ dàng.

Nhận định nào dưới đây chỉ đúng với văn bản dưới luật?

a. Được ban hành bởi Quốc hội.

b. Quy định các nguyên tắc cơ bản của pháp luật.

c. Cụ thể hóa, bổ sung các quy định của văn bản luật.

d. Có giá trị pháp lý cao hơn văn bản luật.

Nhận định nào dưới đây chỉ đúng với văn bản dưới luật?

a. Có hiệu lực pháp lý trên toàn lãnh thổ.

b. Phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của văn bản luật.

c. Có thể trái với Hiến pháp.

d. Được ban hành bởi các tổ chức xã hội.

Trong các văn bản trên, văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất, quy định chung các nguyên tắc và quy phạm pháp luật?

a. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

b. Điều lệ Đoàn thanh niên

c. Thông báo của UBND thành phố

d. Luật Sở hữu trí tuệ

e. Quyết định của Chính phủ về hỗ trợ người lao động

Văn bản nào trong số các lựa chọn sau đây được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cao nhất, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách rộng rãi?

a. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

b. Điều lệ Đoàn thanh niên

c. Thông báo của UBND thành phố

d. Luật Sở hữu trí tuệ

e. Quyết định của Chính phủ về hỗ trợ người lao động

Trong các văn bản trên, văn bản nào có tính chất cụ thể, chi tiết, hướng dẫn thi hành một quy định pháp luật chung?

a. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

b. Điều lệ Đoàn thanh niên

c. Thông báo của UBND thành phố

d. Luật Sở hữu trí tuệ

e. Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong các văn bản sau, văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất?

a. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị

b. Điều lệ Công ty TNHH

c. Thông báo về việc cắt điện định kỳ

d. Luật Hôn nhân và Gia đình

e. Nghị định Chính phủ về quản lý chất thải rắn

Trong các văn bản sau, văn bản nào là văn bản dưới luật?

a. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị

b. Điều lệ Công ty TNHH

c. Thông báo về việc cắt điện định kỳ

d. Luật Hôn nhân và Gia đình

e. Nghị định Chính phủ về quản lý chất thải rắn

Trong các văn bản sau, văn bản nào là văn bản luật?

a. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị

b. Điều lệ Công ty TNHH

c. Thông báo về việc cắt điện định kỳ

d. Luật Hôn nhân và Gia đình

e. Nghị định Chính phủ về quản lý chất thải rắn

BÀI 3: QUAN HỆ PHÁP LUẬT

3.1 Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật

3.1.Khái niệm

Trong tiếng Việt, *quan hệ* được hiểu là sự liên quan giữa hai đối tượng hoặc các nhóm đối tượng. Những quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động xã hội của con người được gọi là quan hệ xã hội.

Quan hệ pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các chủ thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định được nhà nước bảo đảm thực hiện.

3.1.2 Đặc điểm

Quan hệ pháp luật có những đặc điểm sau:

Thứ nhất: quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội có ý chí. Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi, chấm dứt tùy thuộc vào ý chí của con người. Ý chí này có thể mang tính đơn phương của một chủ thể hoặc mang tính thỏa thuận giữa nhiều bên chủ thể, có thể là ý chí của các bên và cả ý chí của Nhà nước. Tuy nhiên, trong nhiều mối quan hệ pháp luật thì ý chí của các bên chỉ là một yếu tố tác động, không phải là điều kiện bắt buộc ví dụ: mối quan hệ giữa cha mẹ và con ruột.

Thứ hai: quan hệ pháp luật xuất hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật không có quy phạm pháp luật điều chỉnh thì không có quan hệ pháp luật. Quy phạm pháp luật có vai trò rất quan trọng trong việc xác định khung pháp lý cho các quan hệ xã hội, bao gồm việc xác định chủ thể, điều kiện và các sự kiện pháp lý. Quy phạm pháp luật xác định rõ cơ cấu chủ thể tham gia quan hệ (Ai tham gia quan hệ pháp luật), xác định những điều kiện để tham gia quan hệ pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên và các biện pháp bảo đảm từ nhà nước.

Thứ ba: nội dung của quan hệ pháp luật được cấu thành bởi các quyền và nghĩa vụ pháp lý. Tức là trong quan hệ pháp luật quyền – nghĩa vụ của các bên đã được luật định, các bên có thể thỏa thuận thêm những quyền và nghĩa vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong quan hệ pháp luật việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ không chỉ dựa trên sự tự giác của các bên mà còn được bảo đảm bằng quyền lực của

nhà nước thông qua các biện pháp được luật định (các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, các biện pháp cưỡng chế khi vi phạm...).

3.2 Thành phần của quan hệ pháp luật

Cũng như các quan hệ khác, quan hệ pháp luật có cấu thành gồm ba thành tố: chủ thể, khách thể và nội dung.

3.2.1 Chủ thể

Chủ thể của quan hệ pháp luật là những bên tham gia vào quan hệ pháp luật. Chủ thể trong quan hệ pháp luật có thể là cá nhân, tổ chức và Nhà nước.

Để có thể trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật các bên tham gia quan hệ phải có năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể là những điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng để có thể tham gia vào các quan hệ pháp luật. Năng lực chủ thể được cấu thành bởi hai yếu tố là năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

Năng lực pháp luật *là khả năng có quyền hoặc có nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước quy định cho các tổ chức, cá nhân nhất định.* Đây là khả năng pháp luật quy định chung cho mọi chủ thể nhưng từng cá nhân, tổ chức cụ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó như thế nào lại phụ thuộc vào điều kiện, hòan cảnh cụ thể của họ.

Năng lực hành vi *là khả năng mà nhà nước thừa nhận cho tổ chức, cá nhân bằng những hành vi của chính bản thân mình có thể xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý cũng như độc lập chịu trách nhiệm về những hành vi của mình.*

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể không phải là một thuộc tính tự nhiên mà tùy thuộc vào ý chí của nhà nước, được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật.

a, Chủ thể là cá nhân

Chủ thể là cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật một cách phổ biến nhất bao gồm: công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch

Công dân là cá nhân mang quốc tịch của một quốc gia cụ thể. Ví dụ: bạn mang quốc tịch Việt Nam bạn sẽ được xác định là công dân Việt Nam.

Người nước ngoài là người mang quốc tịch quốc gia khác so với quốc gia công dân. Ví dụ: bạn mang quốc tịch Việt Nam bạn sẽ được xác định là công dân Việt Nam

nhưng khi bạn đi du lịch tại Trung Quốc bạn sẽ được gọi là người nước ngoài vì bạn khác quốc gia công dân của họ.

Người không quốc tịch là người không mang quốc tịch của quốc gia nào.

Người nước ngoài và người không quốc tịch có thể trở thành chủ thể trong quan hệ pháp luật theo các điều kiện do pháp luật Việt Nam quy định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một số lĩnh vực nhất định năng lực chủ thể của người nước ngoài và người không quốc tịch bị hạn chế như: bầu cử, ứng cử, thi tuyển công chức, làm việc trong các cơ quan nhà nước…

Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện khi cá nhân đó sinh ra và chấm dứt khi cá nhân đó chết, trong một số trường hợp năng lực pháp luật mở rộng dần theo độ tuổi, theo sự phát triển về thể lực và trí lực.

Năng lực hành vi của cá nhân xuất hiện muộn hơn năng lực pháp luật và phát triển theo quá trình phát triển tự nhiên của con người. Khi cá nhân đạt những điều kiện do pháp luật quy định như độ tuổi, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, và các điều kiện khác …thì được xem là có năng lực hành vi.

b, Chủ thể là pháp nhân

Tổ chức là khái niệm đề cập đến một tập hợp một nhóm người cùng theo đuổi các mục tiêu đã xác định. Các tổ chức khác nhau có thể tham gia vào các quan hệ pháp luật khác nhau.

Trong quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể là pháp nhân. Theo Điều 74 - Bộ luật Dân sự 2015 Pháp nhân là những tổ chức có đủ các điều kiện sau: Được thành lập một cách hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Pháp nhân có thể được chia thành Pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

Trong quan hệ pháp luật về đất đai, tổ chức có thể là cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; Tổ chức kinh tế ; Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong quan hệ pháp luật hành chính, tổ chức đa dạng hơn bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Để tham gia vào các quan hệ pháp luật, tổ chức cần phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của pháp nhân phát sinh khi tổ chức đó ra đời và chấm dứt khi tổ chức đó không còn tồn tại.

c. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ thể đặc biệt trong các quan hệ pháp luật thể hiện ở một số điểm sau:

- Nhà nước là chủ thể của quyền quyền lực chính trị của toàn xã hội, là chủ sở hữu lớn nhất trong xã hội. Vì vậy, nhà nước là chủ thể của những quan hệ pháp luật quan trọng như quan hệ sở hữu nhà nước, quan hệ hành chính, quan hệ hình sự..;

- Nhà nước tham gia vào các quan hệ này nhằm bảo vệ những lợi ích cơ bản nhất của nhà nước.

3.2.2 Khách thể của quan hệ pháp luật

Khách thể quan hệ pháp luật là những lợi ích vật chất, tinh thần và những lợi ích xã hội khác có thể thỏa mãn những nhu cầu, đòi hỏi của các tổ chức hoặc cá nhân mà vì chúng các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật.

Khách thể của quan hệ pháp luật, xét cho cùng, chính là động lực thúc đẩy các bên tham gia vào các mối quan hệ xã hội được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Đó là những giá trị, lợi ích mà các cá nhân, tổ chức hướng tới.

Khách thể của quan hệ pháp luật có thể là lợi ích vật chất, tinh thần hay những lợi ích xã hội. Lợi ích vật chất là loại khách thể dễ nhận thấy nhất trong các quan hệ pháp luật bao gồm các tài sản hữu hình như tiền bạc, đất đai, nhà cửa, vật dụng cá nhân... hay các quyền tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, quyền thương hiệu. Lợi ích vật chất thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của con người như ăn, mặc, ở, đi lại và cả những nhu cầu cao hơn như hưởng thụ cuộc sống, đầu tư kinh doanh. Lợi ích tinh thần liên quan đến các giá trị tinh thần như: danh dự, uy tín, sự tôn trọng, tình yêu, hạnh phúc, sự an toàn, sự bình yên trong tâm hồn... Lợi ích tinh thần thường gắn liền với các quyền con người cơ bản như quyền sống, quyền tự do, quyền được tôn trọng. Lợi ích xã hội là những lợi ích liên quan đến vị thế, vai trò của cá nhân trong xã hội, bao gồm quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền được hưởng các dịch vụ công, quyền được bảo vệ các lợi ích hợp pháp... Lợi ích xã hội góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển của xã hội.

Khách thể quan hệ pháp luật có những đặc trưng cơ bản sau :

- Tính đa dạng: Khách thể có thể là vật chất, tinh thần hoặc kết hợp cả hai. Trong quan hệ lao động, khách thể là tiền lương, các chế độ phúc lợi, cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc tốt... Trong quan hệ hôn nhân, khách thể là tình yêu, sự chung thủy, sự chia sẻ, sự chăm sóc lẫn nhau, tài sản chung... Trong quan hệ kinh doanh, khách thể là lợi nhuận, thị phần, uy tín thương hiệu, mối quan hệ đối tác...
- Tính tương đối: Giá trị của khách thể có thể thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh và quan niệm của từng cá nhân.
- Tính pháp lý: khách thể phải được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

Khách thể của quan hệ pháp luật là một khái niệm quan trọng trong pháp luật, nó phản ánh sự đa dạng và phức tạp của các mối quan hệ xã hội. Việc xác định rõ khách thể của một quan hệ pháp luật cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất và ý nghĩa của quan hệ đó, từ đó có những giải pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia.

3.2.3 Nội dung của quan hệ pháp luật

a, Khái niệm

Nội dung của quan hệ pháp luật là những quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ pháp luật được nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện. Nói cách khác, đây là những quy định cụ thể do pháp luật thiết lập, xác định rõ những gì mà mỗi bên được làm và phải làm trong một quan hệ pháp lý nhất định.

b, Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyền và nghĩa vụ của chủ thể

Quyền chủ thể là cách xử sự mà pháp luật cho phép chủ thể được tiến hành. Những biểu hiện của quyền chủ thể:

- Khả năng của chủ thể xử sự theo cách thức nhất định mà pháp luật cho phép;
- Khả năng yêu cầu các chủ thể khác chấm dứt các hành động xâm phạm đến các quyền và lợi ích của mình; hoặc yêu cầu các chủ thể khác thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến quyền và lợi ích của mình;
- Khả năng của chủ thể yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể là cách xử sự mà nhà nước bắt buộc chủ thể phải tiến hành nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền của chủ thể khác. Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể được thể hiện trong các trường hợp sau:

- Cần phải tiến hành một số hoạt động nhất định;
- Cần kiềm chế không thực hiện một số hoạt động nhất định;
- Cần phải chịu trách nhiệm pháp lý khi xử sự không đúng với quy định của pháp luật..

Quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể là hai hiện tượng pháp lý không thể thiếu của một quan hệ pháp luật cụ thể. Không có quyền nằm ngoài mối liên hệ với nghĩa vụ bảo đảm cho quyền đó được thực hiện và ngược lại, không có nghĩa vụ pháp lý nào nằm ngoài mối liên hệ với quyền chủ thể. Trong quan hệ pháp luật, quyền và nghĩa vụ của chủ thể luôn thống nhất, phù hợp với nhau. Về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ chủ trong trong quan hệ pháp luật chỉ thuộc về tổ chức, cá nhân nhất định có đủ điều kiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chúng một số quyền và nghĩa vụ có thể chuyển giao cho chủ thể khác ví dụ: quyền đòi nợ, quyền tác giả đối với tác phẩm…

3.3 Các căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi, chấm dứt dưới tác động của ba điều kiện: quy phạm pháp luật, năng lực chủ thể và sự kiện pháp lý. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhất định và biến chúng thành những quan hệ pháp luật. Quy phạm pháp luật sẽ xác định cơ cấu và điều kiện để các bên có thể tham gia quan hệ pháp luật, cũng như những sự kiện quan trọng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể. Như vậy, trên cơ sở luật định, quan hệ pháp luật sẽ phát sinh nếu các bên có năng lực chủ thể. Và dấu mốc để đánh dấu sự xuất hiện, thay đổi, chấm dứt những mối quan hệ đó được gọi là những sự kiện pháp lý.

3.3.1 Khái niệm sự kiện pháp lý

Sự kiện pháp lý là những sự kiện thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của chúng được pháp luật gắn với việc hình thành, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật.

Ví dụ: Sự kiện một người chết có thể làm phát sinh quan hệ về thừa kế, chấm dứt quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, huyết thống…

Sự kiện pháp lý được coi là cầu nối giữa quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật. Việc thừa nhận hay không thừa nhận một sự kiện thực tế nào đó là sự kiện pháp lý đều xuất phát từ lợi ích của xã hội và của giai cấp nắm chính quyền trong xã hội.

3.3.2 Phân loại sự kiện pháp lý

a, Căn cứ vào ý chí của chủ thể quan hệ pháp luật

Dựa vào ý chí của các bên trong quan hệ pháp luật thì sự kiện pháp lý được chia ra thành hai loại sự biến và hành vi.

- Sự biến pháp lý: là những hiện tượng tự nhiên mà trong những trường hợp nhất định, pháp luật gắn với việc xuất hiện của chúng với sự hình thành ở các chủ thể quyền và nghĩa vụ pháp lý. Đây là những sự kiện phát sinh không phụ thuộc vào ý chí của con người như thiên tai, dịch bệnh...

- Hành vi pháp lý là những sự kiện xảy ra theo ý chí của con người, là hình thức biểu thị ý chí của chủ thể pháp luật.

Tùy theo cách thức xử sự hành vi thường được phân loại thành hành động và không hành động. Trong đó, hành động là cách sử xự chủ động của chủ thể biểu hiện bằng cách thực hiện một việc gì đó. VD: kết hôn, ký kết hợp đồng, cướp giật. Không hành động là cách xử sự thụ động của chủ thể biểu hiện ở sự thiếu vắng những xử sự nhất định. VD: không nộp thuế, không tố cáo tội phạm… Ngoài ra, căn cứ vào tính chất, hành vi được chia thành hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp.

b, *Căn cứ vào hậu quả*

Dựa vào hậu quả xuất hiện dựa trên sự kiện thì sự kiện pháp lý được chia thành 3 loại:

Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật là sự kiện khi xảy ra sẽ tạo ra một quan hệ pháp luật mới. Nói cách khác, trước khi sự kiện này xảy ra, chưa có quan hệ pháp luật nào tồn tại giữa các chủ thể liên quan, nhưng sau khi sự kiện này xảy ra, một quan hệ pháp lý mới được hình thành.

Ví dụ: Kết hôn, hành vi kết hôn giữa hai người chưa kết hôn tạo ra quan hệ vợ chồng, một quan hệ pháp lý mới với nhiều quyền và nghĩa vụ đi kèm. Thành lập công ty, việc hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh sẽ làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa công ty với nhà nước và các thành viên góp vốn. Ký kết hợp đồng, hành vi ký kết hợp đồng mua bán, thuê nhà, ... tạo ra quan hệ hợp đồng giữa các bên tham gia.

Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật là sự kiện khi xảy ra sẽ làm thay đổi nội dung, tính chất hoặc đối tượng của một quan hệ pháp luật đã tồn tại. Quan hệ pháp luật không bị chấm dứt mà chỉ có một số điều khoản, quyền lợi hoặc nghĩa vụ của các bên thay đổi.

Ví dụ: Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, khi vợ chồng có thỏa thuận về việc chia tài sản chung, sự kiện này sẽ làm thay đổi quyền sở hữu của các bên đối với tài sản chung giữa vợ chồng. Sửa đổi hợp đồng lao động, khi các bên cùng nhau thống nhất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng sẽ làm thay đổi nội dung của hợp đồng đó.

Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật là loại sự kiện khi xảy ra sẽ làm cho một quan hệ pháp luật đã tồn tại chấm dứt hoàn toàn. Sau khi sự kiện này xảy ra, các bên không còn ràng buộc nhau bởi quan hệ pháp luật đó nữa.

Ví dụ: Ly hôn, khi phán quyết của Tòa án giải quyết việc ly hôn có hiệu lực pháp luật sẽ làm chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa các bên. Hợp đồng hết hạn, khi hợp đồng đến hạn và không được gia hạn, quan hệ hợp đồng sẽ chấm dứt. Chết, cái chết của một bên trong quan hệ hợp đồng, thừa kế, hôn nhân ... sẽ làm chấm dứt quan hệ pháp luật đó.

c, Căn cứ vào tính chất

Sự kiện pháp lý được chia thành sự kiện pháp lý khẳng định và sự kiện pháp lý phủ định dựa trên tính chất sự kiện.

Sự kiện pháp lý khẳng định là sự kiện pháp lý mà sự xuất hiện của chúng được pháp luật gắn với những hậu quả pháp lý. Nói cách khác, sự kiện này đóng vai trò như một "ngòi nổ" kích hoạt các hiệu lực pháp lý.

Ví dụ: Ký kết hợp đồng, Hành vi ký kết hợp đồng giữa các bên là sự kiện khẳng định, làm phát sinh quan hệ hợp đồng. Việc một người đạt đủ tuổi thành niên, sự kiện này xuất hiện làm cho người đó có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Việc một công ty được thành lập, khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, công ty chính thức được thành lập và có tư cách pháp nhân.

Sự kiện pháp lý phủ định là sự kiện mà sự vắng mặt của nó được pháp luật gắn với các hậu quả pháp lý. Nói cách khác, sự kiện này không xảy ra mới tạo ra hiệu lực pháp lý. Loại sự kiện này ít xuất hiện hơn các sự kiện pháp lý khẳng định.

Ví dụ: Việc không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký, bên kia có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Việc không nộp thuế đúng hạn, mọi người đều có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định, sự thiếu vắng mặt của hành vi nộp thuế đúng hạn sẽ dẫn đến các chế tài xử phạt về hành chính hoặc hình sự. Việc không có di chúc, khi một người chết mà không để lại di chúc, tài sản của người đó sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

d, Căn cứ vào số lượng sự kiện pháp lý và mối quan hệ giữa chúng

Sự kiện pháp lý có mối quan hệ trong việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật, dựa vào số lượng và sự liên quan giữa chúng sự kiện pháp lý được chia làm hai loại: sự kiện pháp lý đơn giản và sự kiện pháp lý phức hợp.

Sự kiện pháp lý đơn giản là sự kiện chỉ bao gồm một sự kiện thực tế mà pháp luật gắn sự kiện thực tế này với việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật.

Ví dụ : Khi một người tròn 18 tuổi, đây là một sự kiện đơn giản làm thay đổi một số quyền và nghĩa vụ của người đó theo quy định của pháp luật. Hành vi ký kết hợp đồng giữa hai bên là một sự kiện đơn giản làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự giữa các bên.

Sự kiện pháp lý phức hợp là sự kiện bao gồm nhiều sự kiện thực tế mà nếu thiếu đi một trong các sự kiện cấu thành tập hợp đó thì quan hệ pháp luật không thể phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt.

Ví dụ: Việc thừa kế một tài sản, Để thừa kế một tài sản, phải trải qua nhiều sự kiện như: người bị thừa kế chết, có di chúc hoặc không có di chúc, người thừa kế có đủ điều kiện thừa kế, thủ tục thừa kế được hoàn tất. Việc thành lập một công ty, Để thành lập một công ty, cần thực hiện nhiều thủ tục như: soạn thảo điều lệ công ty, đăng ký kinh doanh, góp vốn, ... Việc mua bán một bất động sản, Quá trình mua bán bất động sản bao gồm nhiều giai đoạn như: thỏa thuận mua bán, ký kết hợp đồng, sang tên đổi chủ, thanh toán tiền.

CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI 3

1. Các nhận định dưới đây đúng hay sai vì sao?

   a. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân phát sinh khi cá nhân đó sinh ra.

   b. Tổ chức có tư cách pháp nhân có thể tham gia mọi quan hệ pháp luật.

   c. Người đủ 18 tuổi trở lên có thể tham gia mọi quan hệ pháp luật.

   d. Mọi quan hệ xã hội đều được quy phạm pháp luật điều chỉnh.

   e. Mọi quyền và nghĩa vụ của chủ thể đều có thể chuyển giao cho chủ thể khác.

2. Chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

Phần 1: Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật là những quan hệ ... nảy sinh trong xã hội, được điều chỉnh bởi các ... và trong đó các chủ thể có những ... và ... nhất định.

a. xã hội - quy tắc đạo đức - quyền lợi - bổn phận

b. kinh tế - quy định hành chính - lợi ích - trách nhiệm

c. xã hội - quy phạm pháp luật - quyền - nghĩa vụ

d. tự nhiên - luật lệ chung sống - quyền hạn - nhiệm vụ

Cơ sở pháp lý của quan hệ pháp luật là:

a. Tập quán xã hội

b. Các quy phạm pháp luật

c. Các thỏa thuận dân sự

d. Các chuẩn mực đạo đức

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của quan hệ pháp luật?

a. Tính xã hội

b. Tính tự nhiên

c. Tính quy định

d. Tính bảo đảm

Cơ sở pháp lý của quan hệ pháp luật là gì?

a. Tập quán xã hội

b. Quy phạm pháp luật

c. Thỏa thuận giữa các bên

d. Quy tắc đạo đức

Ý kiến cho rằng "Quan hệ pháp luật chỉ tồn tại khi có sự thỏa thuận giữa các bên", theo bạn quan điểm này:

a. Hoàn toàn đúng

b. Hoàn toàn sai

c. Đúng một phần

d. Không thể xác định

Nội dung của quan hệ pháp luật được cấu thành bởi yếu tố nào?

a. Quyền và nghĩa vụ pháp lý

b. Lợi ích của các bên

c. Mối quan hệ xã hội

d. Quy định của pháp luật

Theo quan điểm của bạn, sự khác biệt cơ bản giữa quan hệ pháp luật và quan hệ xã hội thông thường là gì?

a. Quan hệ pháp luật có tính ràng buộc pháp lý

b. Quan hệ pháp luật chỉ xảy ra trong lĩnh vực kinh tế

c. Quan hệ pháp luật luôn có sự tham gia của nhà nước

d. Quan hệ pháp luật chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn

Trong trường hợp một bên vi phạm nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật, cơ sở pháp lý nào cho phép bên bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại?

a. Tình thương giữa các bên

b. Quy định của pháp luật

c. Thỏa thuận giữa các bên

d. Quy tắc đạo đức

Phần 2: Thành phần quan hệ pháp luật

Chủ thể của quan hệ pháp luật là:

a. Những cá nhân tham gia vào các hoạt động xã hội.

b. Những bên tham gia vào các quan hệ pháp luật.

c. Những bên tham gia vào các quan hệ xã hội.

d. Những cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế.

Năng lực chủ thể của một người bao gồm:

a. Năng lực tư duy và khả năng giao tiếp.

b. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

c. Năng lực pháp luật và năng lực trách nhiệm.

d. Năng lực trách nhiệm và năng lực hành vi.

Năng lực pháp luật là:

a. Khả năng thực hiện các hành vi pháp lý của một cá nhân.

b. Khả năng có quyền và nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật quy định.

c. Khả năng làm chủ tài sản của mình.

d. Khả năng tham gia vào các hoạt động kinh tế.

Sự khác biệt cơ bản giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi là:

a. Năng lực pháp luật là bẩm sinh còn năng lực hành vi là hậu thu được.

b. Năng lực pháp luật quy định chung còn năng lực hành vi phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

c. Năng lực pháp luật chỉ áp dụng cho cá nhân còn năng lực hành vi áp dụng cho cả tổ chức.

d. Năng lực pháp luật liên quan đến quyền còn năng lực hành vi liên quan đến nghĩa vụ.

Theo quy định của pháp luật, năng lực hành vi của một cá nhân:

a. Luôn ổn định và không thay đổi theo thời gian.

b. Có thể bị hạn chế hoặc tước đoạt trong một số trường hợp.

c. Chỉ phụ thuộc vào ý chí của cá nhân đó.

d. Được xác định bởi các tiêu chí về tuổi tác và giới tính.

Phần 3: Các căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật

Yếu tố nào sau đây ***không*** phải là điều kiện bắt buộc trong các mối quan hệ để quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt?

a. Quy phạm pháp luật

b. Năng lực chủ thể

c. Sự kiện pháp lý

d. Ý chí của các bên tham gia quan hệ pháp luật

Sự kiện pháp lý được hiểu là:

a. Những hành vi vi phạm gắn liền với sự hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.

b. Những sự kiện thực tế gắn liền với sự hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.

c. Những phán quyết của tòa án hay quyết định do các cơ quan nhà nước đưa ra gắn liền với sự hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.

d. Những quy định của pháp luật gắn liền với sự hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.

Sự biến pháp lý khác với hành vi pháp lý ở điểm nào sau đây?

a. Sự biến pháp lý xảy ra theo ý chí của con người, còn hành vi pháp lý thì không.

b. Sự biến pháp lý không phụ thuộc vào ý chí của con người, còn hành vi pháp lý thì phụ thuộc vào ý chí của con người.

c. Cả sự biến pháp lý và hành vi pháp lý đều phụ thuộc vào ý chí của con người.

d. Cả sự biến pháp lý và hành vi pháp lý đều không phụ thuộc vào ý chí của con người.

Hành động và không hành động khác nhau ở điểm nào sau đây?

a. Hành động là cách xử sự chủ động, còn không hành động là cách xử sự thụ động.

b. Hành động luôn hợp pháp, còn không hành động luôn bất hợp pháp.

c. Cả hai đều là cách xử sự chủ động.

d. Cả hai đều là cách xử sự thụ động.

Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật có đặc điểm gì?

a. Làm thay đổi nội dung của một quan hệ pháp luật đã tồn tại.

b. Làm chấm dứt một quan hệ pháp luật đã tồn tại.

c. Tạo ra một quan hệ pháp luật mới.

d. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quan hệ pháp luật nào.

Ví dụ nào sau đây minh họa cho sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật?

a. Kết hôn.

b. Chia tài sản chung của vợ chồng.

c. Thành lập công ty.

d. Chết.

Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật thường xảy ra trong trường hợp nào sau đây?

a. Khi các bên ký kết hợp đồng mới.

b. Khi hợp đồng hết hạn và không được gia hạn.

c. Khi các bên thống nhất sửa đổi hợp đồng.

d. Khi các bên mới tham gia vào quan hệ pháp luật.

Sự kiện "kết hôn" thuộc loại sự kiện pháp lý nào?

a. Làm phát sinh quan hệ pháp luật.

b. Làm thay đổi quan hệ pháp luật.

c. Làm chấm dứt quan hệ pháp luật.

d. Không thuộc loại sự kiện pháp lý nào.

Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

a. Giúp cho các quan hệ pháp luật luôn ổn định và không thay đổi.

b. Đáp ứng nhu cầu thay đổi của cuộc sống và xã hội.

c. Làm phức tạp hóa các quan hệ pháp luật.

d. Không có ý nghĩa quan trọng.

Sự kiện pháp lý phủ định có đặc điểm gì?

a. Là sự kiện mà khi xảy ra sẽ trực tiếp dẫn đến sự phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một quan hệ pháp luật nào đó.

b. Là sự kiện mà sự vắng mặt của nó mới làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một quan hệ pháp luật nào đó.

c. Là sự kiện luôn xảy ra theo ý chí của con người.

d. Là sự kiện chỉ liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong các ví dụ sau, ví dụ nào minh họa cho sự kiện pháp lý khẳng định?

a. Không thực hiện nghĩa vụ nuôi con.

b. Ký kết hợp đồng mua bán nhà.

c. Không tố giác tội phạm.

d. Hết hạn hợp đồng lao động.

BÀI 4: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

4.1 Vi phạm pháp luật

4.1.1 Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung được đặt ra để đảm bảo trật tự xã hội, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vi phạm pháp luật là những hiện tượng mang tính chất pháp lý tiêu cực, đi ngược lại với những quy tắc xử sự chung đã được nhà nước thiết lập và bảo vệ.

Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản sau:

- Dấu hiệu hành vi: Vi phạm pháp luật là hành vi nguy hiểm cho xã hội

+ Vi phạm pháp luật trước hết phải là hành vi của con người thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động nguy hiểm hoặc có khả năng nguy hiểm cho xã hội.

+ Con người ở đây có thể là cá nhân hoặc tổ chức

+ Suy nghĩ, tình cảm, quan điểm, ý tưởng… của con người dù có nguy hiểm đến đâu nhưng nếu chưa biểu hiện ra thành hành vi thì không vi phạm pháp luật.

- Dấu hiệu tính trái pháp luật: Vi phạm pháp luật là hành vi nguy hiểm xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, xác lập

Theo tính chất pháp lý, hành vi của con người có thể chia ra làm hai loại là hành vi hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Vi vi phạm pháp luật luôn là hành vi trái pháp luật tức là hành vi bất hợp pháp, thể hiện ở chỗ chủ thể của hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng quy định pháp luật hoặc thực hiện vượt quá yêu cầu cần thiết của pháp luật.

Những hành vi trái với quy định của các tổ chức xã hội, trái với quy tắc tập quán, tôn giáo, đạo đức…mà không trái pháp luật thì không bị coi là vi phạm pháp luật. Tất cả những gì pháp luật không cấm, không xác lập và bảo vệ thì dù có làm trái hay xâm hại cũng không bị coi là vi phạm pháp luật.

- Dấu hiệu tính có lỗi: Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi của chủ thể

Để xác định vi phạm pháp luật cần xem xét cả mặt chủ quan và mặt khách quan của hành vi vi phạm. Trong đó, lỗi là yếu tố chủ quan thể hiện thái độ của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật và hậu quả do hành vi đó gây ra. Vì vậy, khi đánh giá chủ thể

có lỗi hay không trong một tình huống cần phải xác định được hành vi cũng như hậu quả của nó làm căn cứ để xác định thái độ của người thực hiện.

Những hành vi trái pháp luật nhưng thực hiện trong những hòan cảnh, điều kiện mà chủ thể không thể xử sự hoặc không thể lựa chọn cách xử sự khác thì hành vi trái pháp luật đó không có lỗi nên không thể xem là hành vi vi phạm pháp luật. Ví dụ: trường hợp bất khả kháng, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ…

- *Dấu hiệu về năng lực trách nhiệm pháp lý: Chủ thể của vi phạm pháp luật là người có năng lực trách nhiệm pháp lý.* Năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng chịu trách nhiệm pháp lý của chủ thể do nhà nước quy định, gánh chịu những hậu quả bất lợi tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi mà họ đã thực hiện.

Chủ thể của hành vi vi phạm pháp luật có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về điều kiện chịu trách nhiệm pháp lý của tổ chức vì vậy, có thể hiểu nếu tổ chức đủ điều kiện tham gia vào quan hệ pháp luật thì sẽ có khả năng chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm. Đối với cá nhân, năng lực trách nhiệm pháp lý của họ phụ thuộc vào độ tuổi của họ cùng khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, điều kiện lựa chọn, quyết định cách xử sự và chịu trách nhiệm độc lập. Những người này đã đạt một độ tuổi nhất định, có khả năng lý trí và ý chí. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lý của con người được pháp luật các nước khác nhau tùy thuộc vào tính chất, tầm quan trọng của quan hệ xã hội và điều kiện phát triển của mỗi quốc gia. Ngoài ra trong một số trường hợp vi phạm pháp luật đòi hỏi chủ thể phải có những dấu hiệu riêng biệt như: quân nhân, người có chức vụ quyền hạn, nghề nghiệp.

VD: Theo pháp luật Việt Nam, với người phát triển bình thường độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) là người đủ 16 tuổi trở lên.

Những người mất khả năng nhận thức hoặc mất khả năng lựa chọn vào thời điểm thực hiện hành vi thì pháp luật quy định họ không có năng lực trách nhiệm pháp lý do đó họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình.

VD: Những người bị tâm thần, bị lừa dối, ép buộc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

4.1.2 Cấu thành vi phạm pháp luật

Cấu thành vi phạm pháp luật là tổng thể các dấu hiệu cơ bản, các yếu tố đặc thù tạo nên những vi phạm pháp luật cụ thể được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật được tạo thành bởi bốn yếu tố: mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể.

a. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện ra bên ngoài của vi phạm pháp luật bao gồm các yếu tố: hành vi trái pháp luật, hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với hậu quả mà nó gây ra cho xã hội và các yếu tố khác như công cụ phương tiện thực hiện hành vi, cách thức thực hiện hành vi, thời gian, địa điểm.

- **Hành vi trái pháp luật:** hành vi của con người, được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động của chủ thể trái với quy định của pháp luật. Đây là điều kiện quan trọng nhất của vi phạm pháp luật vì nếu không có hành vi của con người thì không có vi phạm pháp luật.

- **Hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội**: là những thiệt hại đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra cho xã hội, có thể là thiệt hại về mặt vật chất, tinh thần hoặc những thiệt hại khác cho xã hội. Thông qua hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật có thể đánh giá được mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Hậu quả không phải là yếu tố bắt buộc của mọi hành vi vi phạm pháp luật.

- **Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với hậu quả** mà nó gây ra cho xã hội. Mối quan hệ này thể hiện ở chỗ sự thiệt hại của xã hội là do chính hành vi trái pháp luật đó trực tiếp gây ra, thiệt hại đó là hậu quả tất yếu của hành vi trái pháp luật. Nếu giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra không có mối quan hệ nhân quả thì chủ thể pháp luật không phải chịu trách nhiệm về hành vi trái pháp luật của mình

Ngoài ra, mặt khách quan của vi phạm pháp luật còn có một số yếu tố khác như: thời gian, địa điểm, công cụ thực hiện hành vi, cách thức thực hiện hành vi…Tùy thuộc

từng hành vi vi phạm mà những yếu tố này được xem xét cụ thể, có những trường hợp bắt buộc phải thỏa mãn những yếu tố đó thì mới cấu thành nên vi phạm pháp luật.

Ví dụ: để phân biệt Tội cướp tài sản theo Điều 168 và Tội cướp biển theo Điều 302 - Bộ luật Hình sự chúng ta cần phải dựa vào địa điểm thực hiện hành vi. Hành vi tấn công, bắt giữ người, cướp phá tài sản xảy ra trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải hoặc ở biển cả, ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào sẽ là Tội cướp biển.

b. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật bao gồm các yếu tố sau:

- Lỗi của chủ thể vi phạm: Lỗi là trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi vi phạm của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra. Căn cứ vào mức độ tiêu cực trong thái độ của chủ thể, lỗi được chia ra thành hai loại lỗi cố ý và lỗi vô ý.

+ Lỗi cố ý được chia thành cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp.

Lỗi cố ý trực tiếp: là trạng thái tâm lý trong đó chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra và mong muốn điều đó xảy ra.

Lỗi cố ý gián tiếp: là trạng thái tâm lý trong đó chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra.

+ Lỗi vô ý được chia thành lỗi vô ý vì quá tự tin và lỗi vô ý do cẩu thả.

Lỗi vô ý vì quá tự tin: là trạng thái tâm lý trong đó chủ thể nhận thức rõ hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được;

Lỗi vô ý do cẩu thả: là trạng thái tâm lý trong đó chủ thể vi phạm không nhận thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể hoặc cần phải nhận thấy trước hậu quả đó.

- **Động cơ vi phạm** là động lực thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. VD: vụ lợi, trả thù, …

- **Mục đích vi phạm** là kết quả cuối cùng mà trong suy nghĩ của mình chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế không phải kết quả mà chủ thể đạt được lúc nào cũng trùng với mục đích thực hiện hành vi.

c. Chủ thể vi phạm pháp luật

Chủ thể vi phạm pháp luật là tổ chức hoặc cá nhân có năng lực trách nhiệm pháp lý. Nghĩa là họ có khả năng chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trước pháp luật và họ có hành vi vi phạm.

- Năng lực trách nhiệm pháp lý đối với từng chủ thể khi vi phạm pháp luật được quy định khác nhau tùy thuộc vào tính chất, tầm quan trọng của quan hệ mà pháp luật điều chỉnh.

Thông thường năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể được quy định căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của chủ thể. Một số vi phạm đòi hỏi chủ thể phải đáp ứng một số điều kiện khác như giới tính, chức vụ, quyền hạn, công việc...

d. Khách thể vi phạm pháp luật

Khách thể vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, nhưng bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại.

Cần phân biệt khách thể và đối tượng của vi phạm pháp luật. Đối tượng là cái trực tiếp chịu sự tác động của hành vi vi phạm.

4.1.3 Phân loại vi phạm pháp luật

Căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm và ngành luật điều chỉnh vi phạm pháp luật thường được chia thành:

+ Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm): là hành vi nguy hiểm cho xã hội được pháp luật hình sự quy định, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức

khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật.

+ Vi phạm dân sự: là những hành vi trái pháp luật, có lỗi xâm hại tới những quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân có liên quan tới tài sản, quan hệ phi tài sản.

+ Vi phạm pháp luật hành chính: là hành vi do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

+ Vi phạm kỷ luật nhà nước là những hành vi có lỗi trái với những quy chế, quy tắc xác lập trật tự trong nội bộ một đơn vị, cơ quan, tổ chức đã được nhà nước công nhận và bảo đảm thực hiện.

4.2 Trách nhiệm pháp lý

4.2.1 Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý

a, Khái niệm

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật được các quy phạm pháp luật xác lập và điều chỉnh, trong đó chủ thể vi phạm pháp luật phải chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế được quy định ở chế tài các quy phạm pháp luật.

b, Đặc điểm

- Cơ sở trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật của chủ thể. Muốn đặt ra trách nhiệm pháp lý với chủ thể cần phải chứng minh được vi phạm pháp luật và xác định được tính chất, mức độ vi phạm, trên cơ sở đó đối chiếu với quy định của pháp luật chủ thể có thẩm quyền mới có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp.

- Chủ thể vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước. Trách nhiệm pháp lý bản chất là hậu quả bất lợi nên chỉ cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hay các chủ thể được pháp luật trao quyền mới có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý, buộc người vi phạm phải gánh chịu hậu quả tương xứng;

- Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý dựa trên các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực như các luật, bộ luật để đảm bảo xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm và đồng thời tránh lạm quyền trong quá trình giải quyết.

- Trách nhiệm pháp lý của chủ thể luôn gắn liền với những biện pháp cưỡng chế được quy định trong bộ phận chế tài các quy phạm pháp luật. Truy cứu trách nhiệm pháp lý thực chất là áp dụng những biện pháp cưỡng chế đã được quy định trong bộ phận chế tài của các quy phạm pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, một số biện pháp cưỡng chế của cơ quan nhà nước được áp dụng không liên quan tới trách nhiệm pháp lý, nghĩa là nó được áp dụng ngay cả khi không xảy ra vi phạm pháp luật

4.2.2 Mục đích của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý

Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều có hại cho xã hội vì nó phá vỡ trật tự pháp luật, trực tiếp hoặc có khả năng gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho con người, xâm hại đến các quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ. Vì thế truy cứu trách nhiệm pháp lý nhằm:

- Bảo vệ chế độ xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của nhân dân, của tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, tạo điều kiện cho những quan hệ xã hội phát triển đúng hướng, đảm bảo cho quá trình điều chỉnh pháp luật được tiến hành bình thường và có hiệu quả;

- Khôi phục và bảo vệ những quan hệ xã hội bị vi phạm pháp luật xâm hại;

- Trừng phạt đối với chủ thể có hành vi vi phạm, buộc họ phải gánh chịu những hậu quả bất lợi đồng thời răn đe những chủ thể khác không vi phạm pháp luật;

- Giáo dục, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự có thể xảy ra.

4.2.3 Căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý

- Cơ sở pháp lý là những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến vi phạm pháp luật đó, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc đó.

+ Thẩm quyền của cơ quan nhà nước hay nhà chức trách trong việc giải quyết vụ việc;

+ Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc;

+ Các biện pháp có thể áp dụng với chủ thể vi phạm;

+ Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý;

+ Các trường hợp miễn trách nhiệm pháp lý, ân xá, thời hạn trừng phạt đã hết, nộp phạt xong…

- Cơ sở thực tiễn là các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật xảy ra trong thực tế gồm:

+ Hành vi vi phạm pháp luật: phải xác định được hành vi vi phạm pháp luật đã xảy ra trong thực tế.

+ Mức độ nguy hiểm của hành vi trái pháp luật: đánh giá mức độ nguy hiểm thông qua việc xác định thiệt hại về vật chất, tinh thần và những thiệt hại khác nếu do hành vi đó gây ra cho xã hội.

+ Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với hậu quả do hành vi đó gây ra. Phải xác định một cách chắc chắn rằng sự thiệt hại của xã hội là do chính hành vi trái pháp luật đó trực tiếp gây ra.

+ Lỗi, động cơ, mục đích vi phạm để xác định trách nhiệm pháp lý trong nhiều trường hợp là rất cần thiết, cho phép chủ thể lựa chọn biện pháp cưỡng chế phù hợp.

+ Các yếu tố khác như: thời gian, địa điểm, cách thức thực hiện hành vi vi phạm…

+ Chủ thể phải có năng lực trách nhiệm pháp lý.

+ Tính chất và tầm quan trọng của khách thể.

4.2.4 Phân loại trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý được chia thành 4 loại căn cứ vào tính chất, mức độ tương ứng với 4 loại vi phạm pháp luật

- ***Trách nhiệm hình sự*** là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu, trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng khi có hành vi vi phạm pháp luật là tội phạm xảy ra.

- ***Trách nhiệm dân sự*** là trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật dân sự xâm hại đến các quan hệ nhân thân và tài sản

- ***Trách nhiệm hành chính*** là trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với các chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật hành chính, xâm hại đến trật tự quản lý của nhà nước.

- ***Trách nhiệm kỷ luật*** là loại trách nhiệm pháp lý do người đứng đầu những tổ chức áp dụng đối với thành viên trong tổ chức vi phạm trong đơn vị mình.

ÔN TẬP BÀI 4

1. Vi phạm pháp luật là gì? Trình bày các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật.
2. Phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật.
3. Trách nhiệm pháp lý là gì? Có mấy loại trách nhiệm pháp lý, lấy ví dụ cho từng loại.
4. Phân tích các cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý.
5. Các nhận định dưới đây đúng hay sai vì sao ?
    a. Hành vi vi phạm pháp luật chỉ biểu hiện dưới dạng hành động.
    b. Mọi hành vi trái pháp luật đều vi phạm pháp luật.
    c. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều hành vi trái pháp luật.
    d. Có lỗi thì vi phạm pháp luật.
    e. Hành vi không có lỗi thì không vi phạm pháp luật.

BÀI 5: LUẬT HÌNH SỰ

5.1 Khái niệm ngành luật hình sự

Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhằm xác định những hành vi vi phạm nào là tội phạm đồng thời quy định hình phạt đối với những vi phạm đó.

5.2 Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự

Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh khi có tội phạm xảy ra.

Trong quan hệ pháp luật hình sự, có hai nhóm chủ thể với vị trí pháp lý khác nhau.

- Nhà nước: với tư cách là người bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích của xã hội, nhà nước có quyền truy tố, xét xử người phạm tội, buộc người phạm tội phải chịu hình phạt nhất định phù hợp với tính chất, mức độ của tội phạm mà họ gây ra.

- Người phạm tội: là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình sự coi là tội phạm. Họ có trách nhiệm chấp hành các biện pháp cưỡng chế mà nhà nước áp dụng đối với họ.

Phương pháp điều chỉnh

Các quy phạm pháp luật hình sự điều chỉnh những quan hệ pháp luật hình sự bằng phương pháp "quyền uy". Đó là phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa nhà nước và người phạm tội.

5.3 Một số chế định cơ bản của luật hình sự

5.3.1 Tội phạm

a. Khái niệm

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ mà theo quy định phải bị xử lý hình sự và phải chịu hình phạt.

b. Phân loại

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, Bộ luật Hình sự phân loại tội phạm thành 04 nhóm sau đây:

- Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

- Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

- Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được quy định tại Điều 76 của Bộ luật Hình sự cũng được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định như trên.

c. Cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm cụ thể được quy định trong Luật Hình sự. Cấu thành tội phạm phải có đầy đủ bốn yếu tố: yếu tố khách thể, yếu tố chủ thể yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan.

- Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ, bị tội phạm xâm hại, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại bao gồm "chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật" [1].

- Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của bên ngoài tội phạm bao gồm: hành vi trái pháp luật; hậu quả do tội phạm gây ra; cách thức thực hiện hành vi,

[1] Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự, Bộ luật Hình sự năm 2015.

thời gian, địa điểm; công cụ phương tiện thực hiện tội phạm… Tùy từng tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự, các yếu tố phải chứng minh thuộc về mặt khách quan có thể khác nhau nhưng hành vi trái pháp luật là bắt buộc phải chứng minh đối với mọi tội phạm, hậu quả là yếu tố bắt buộc phải chứng minh với những tội phạm có cấu thành hình thức.

- Mặt chủ quan của tội phạm là những yếu tố tâm lý của người phạm tội bao gồm các dấu hiệu lỗi, động cơ, mục đích của tội phạm. Lỗi là yếu tố bắt buộc phải chứng minh đối với mọi trường hợp vi phạm bao gồm cả tội phạm. Động cơ và mục đích là những yếu tố thường được quy định là yếu tố phải chứng minh để xác định cấu thành đối với một số tội phạm nhất định và với hầu hết các tội phạm khác thì được sử dụng để định khung tội phạm hoặc sử dụng làm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể thực hiện hành vi phạm tội, mà theo quy định của Luật Hình sự họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đó. Chủ thể của tội phạm có thể là cá nhân hoặc pháp nhân thương mại có năng lực trách nhiệm hình sự. Cá nhân là chủ thể của mọi tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự còn pháp nhân thương mại thì chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;

- Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;

- Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;

- Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Hình sự.

Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân.

d. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Pháp luật hình sự quy định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của cá nhân chia thành 2 nhóm độ tuổi như sau:

- ***Người từ đủ 16 tuổi trở lên*** phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác có quy định khác [2]. Như vậy, về nguyên tắc khi thực hiện tội phạm nếu người thực hiện hành vi đủ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trường hợp có quy định khác về độ tuổi thì áp dụng quy định khác đó. Để hiểu rõ quy định này, có thể tìm hiểu 2 tội phạm sau đây:

Điều 124, Bộ luật Hình sự - Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ:

"1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm" [3].

Theo đó, Điều luật này không có quy định cụ thể về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên người mẹ được nhắc tới trong Điều 124 nếu đủ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 145, Bộ luật Hình sự - Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi:

"Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm" [4].

Điều luật này có quy định cụ thể về đồ tuổi cụ thể của người phạm tội, đây chính là trường hợp có quy định khác vì vậy chỉ những người đủ 18 tuổi trở lên khi thực hiện

[2] Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Bộ luật Hình sự 2015.
[3] Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, Bộ luật hình sự 2015.
[4] Khoản 1, Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Bộ luật hình sự 2015.

hành vi mới phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 145 hay Điều 146, Điều 147 - Bộ luật Hình sự.

- ***Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi*** phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, độ tuổi bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự là đủ 14 tuổi. Khi người thực hiện tội phạm ở khoảng độ tuổi từ đủ 14 tổi đến dưới 16 tuổi cần phải tiến hành phân loại tội phạm theo Điều 9 - Bộ luật Hình sự để xác định tội phạm đó có phải là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hay không. Đồng thời, xác định tội phạm đó có được quy định tại 28 điều luật đã liệt kê hay không. Nếu đáp ứng cả 2 điều kiện này, chủ thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Lưu ý: Theo Điều 14, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật Hình sự cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123 - Tội Giết người và Điều 168 - Tội Cướp tài sản thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự mặc dù phân loại đây chỉ là tội phạm nghiêm trọng.

e.Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

- 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
- 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
- 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
- 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới

mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới. Nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

5.3.2 Hình phạt

a. Khái niệm

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.

b. Hệ thống các hình phạt

- **Các hình phạt đối với người phạm tội gồm 7 hình phạt chính và 7 hình phạt bổ sung:**

Các hình phạt chính được quy định từ Điều 34 đến Điều 40 – Bộ luật Hình sự bao gồm:

- Cảnh cáo: là sự khiển trách công khai của nhà nước đối với người phạm tội. Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.

- Phạt tiền là hình phạt tước một khoản tiền của người phạm tội và sung vào công quỹ. Phạt tiền áp dụng với Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật Hình sự quy định. Phạt tiền có thể bị áp dụng là hình phạt bổ sung nếu không áp dụng là hình phạt chính.

Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả, nhưng không được thấp hơn 1.000.000 đồng.

- Cải tạo không giam giữ là hình phạt được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật Hình sự quy

định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

- Trục xuất: là hình phạt buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất có thể bị áp dụng là hình phạt bổ sung nếu không áp dụng là hình phạt chính.

- Tù có thời hạn: là hình phạt buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm.

- Tù chung thân: là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội;

- Tử hình: là hình phạt đặc biệt tước đi mạng sống của người phạm tội. Tử hình chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự quy định.

Các hình phạt bổ sung được quy định từ Điều 41 đến Điều 45 – Bộ luật Hình sự bao gồm:

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội. Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

- Cấm cư trú: Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định. Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Quản chế: Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính

quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật hình sự và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật hình sự quy định. Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Tước một số quyền công dân: Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật Hình sự quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây: Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước. Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

- Tịch thu tài sản: Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước. Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật Hình sự quy định. Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống.

- Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

- Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

Các hình phạt chính có thể tuyên độc lập cho mỗi tội phạm còn hình phạt bổ sung chỉ tuyên kèm theo hình phạt chính được quy định trong Bộ luật Hình sự. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

- **Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội gồm 3 hình phạt chính và 3 hình phạt bổ sung:**

Hình phạt chính được quy định từ Điều 77-79 bao gồm:

- Phạt tiền: được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng không được thấp hơn 50.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn: là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm.

- Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn: là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra. Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

Hình phạt bổ sung bao gồm:

- Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định: được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực đó, thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc cho xã hội. Tòa án quyết định lĩnh vực cụ thể bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động. Thời hạn cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

- Cấm huy động vốn: được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội. Các hình thức cấm huy động vốn bao gồm: Cấm vay vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc quỹ đầu tư; Cấm phát hành, chào bán chứng khoán; Cấm huy động vốn khách hàng; Cấm liên doanh, liên kết trong và ngoài nước; Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản. Tòa án quyết định áp dụng một hoặc một số hình thức cấm huy động vốn nói trên.

Thời hạn cấm huy động vốn là từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

- Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

5.3.4 Các biện pháp tư pháp

Biện pháp tư pháp là biện pháp cưỡng chế về hình sự của Nhà nước ít nghiêm khắc hơn so với hình phạt, do pháp luật hình sự quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào giai đoạn tố tụng hình sự tương ứng cụ thể áp dụng đối với người phạm tội nhằm hạn chế quyền, tự do của người đó, hoặc hỗ trợ hay thay thế cho hình phạt.

Biện pháp tư pháp hình sự khác với hình phạt ở một số đặc điểm sau:

– Biện pháp tư pháp là biện pháp cưỡng chế về hình sự ít nghiêm khắc hơn so với hình phạt và mang tính chất hỗ trợ hình phạt. Hậu quả pháp lý của việc áp dụng biện pháp tư pháp là người phạm tội không bị coi là có án tích nếu như biện pháp tư pháp được áp dụng độc lập đối với người đó mà không kèm hình phạt.

– Với tính chất là một dạng của trách nhiệm hình sự và là một hình thức để thực hiện trách nhiệm hình sự, chỉ có thể xuất hiện khi phạm tội. Chỉ khi có tội phạm thì mới có thể xác định được trách nhiệm hình sự và mới có thể áp dụng biện pháp tư pháp hình sự với tư cách là biện pháp ít nghiêm khắc hơn hình phạt.

– Căn cứ vào giai đoạn tố tụng hình sự, biện pháp tư pháp có thể được áp dụng linh hoạt theo các giai đoạn tố tụng còn hình phạt thì chỉ có thể do Tòa án áp dụng với người phạm tội khi bị kết án.

Theo Điều 46, Bộ luật hình sự 2015, biện pháp tư pháp áp dụng cho người phạm tội là cá nhân và pháp nhân là khác nhau. Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội bao gồm:

- Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;
- Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;
- Bắt buộc chữa bệnh.

Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm:

- Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;
- Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;
- Khôi phục lại tình trạng ban đầu;
- Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

ÔN TẬP BÀI 5

1. Tội phạm là gì? Phân loại tội phạm theo Luật Hình sự.
2. Hình phạt là gì? Nêu các loại hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam. Án treo thuộc loại hình phạt nào?
3. Các nhận định dưới đây đúng hay sai vì sao?
   a. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là tội phạm.
   b. Chỉ có tội phạm mới phải chịu hình phạt.
   c. Chỉ có cá nhân mới phải chịu trách nhiệm hình sự.
   d. Hình phạt tử hình không áp dụng với người đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
   e. Tội phạm và hình phạt chỉ được quy định trong Bộ luật Hình sự.
   f. Hình phạt chỉ do Tòa án quyết định.
4. Xác định chủ thể của tội phạm và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm sau đây:

   Điều 154. Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

   Điều 156. Tội vu khống

   Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản

   Điều 171. Tội cướp giật tài sản

   Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

BÀI 6: LUẬT DÂN SỰ

6.1 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh ngành luật dân sự

6.1.1 Khái niệm

Luật dân sự Việt Nam là một ngành luật trong hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó.

6.1.2 Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự

Luật dân sự Việt Nam điều chỉnh hai nhóm quan hệ trong đời sống giao lưu dân sự là nhóm *quan hệ về tài sản và nhóm quan hệ về nhân thân.*

- *Quan hệ về tài sản:* là quan hệ giữa người với người thông qua tài sản. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

- *Quan hệ nhân thân*: là những quan hệ xã hội về những lợi ích tinh thần gắn với một chủ thể (cá nhân hay tổ chức) nhất định.

Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là phương pháp bình đẳng, thỏa thuận (trên cơ sở tôn trọng sự tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận của các bên, đảm bảo cho các bên có vị trí bình đẳng). với các đặc điểm sau:

- Địa vị pháp lý của các chủ thể đều bình đẳng.

- Bảo đảm quyền được lựa chọn, định đoạt của các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự.

- Quy định trách nhiệm dân sự cho các bên và đảm bảo cho các chủ thể được quyền khởi kiện dân sự

6.2 Các chế định cơ bản của Luật Dân sự

6.2.1 Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Trong đó, Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân

sự. Hành vi pháp lý đơn phương là loại giao dịch dân sự thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền - nghĩa vụ dân sự.

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

- Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

- Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự thì khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ. Trường hợp điều kiện làm phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự không thể xảy ra được do hành vi cố ý cản trở trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên thì coi như điều kiện đó đã xảy ra; trường hợp có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên cố ý thúc đẩy cho điều kiện xảy ra thì coi như điều kiện đó không xảy ra.

Giao dịch dân sự vô hiệu khi không có một trong các điều kiện có hiệu lực, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự có quy định khác. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức

đó. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan quy định.

6.2.2 Thừa kế

a. Thừa kế theo di chúc

- Thừa kế theo di chúc là việc di chuyển di sản thừa kế của người đã chết cho những người còn sống, theo sự định đoạt của người đó khi còn sống.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

- Điều kiện có hiệu lực của di chúc:

Thứ nhất: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

Thứ hai: nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Về nội dung, di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;
- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
- Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung trên di chúc có thể có các nội dung khác. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Về hình thức: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản bao gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực. **Di chúc miệng** được lập trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể

lập di chúc bằng văn bản. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 630.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

- Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (khoản 1 Điều 644): Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

+ Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người chết;

+ Con thành niên mà không có khả năng lao động của người chết.

Phân chia di sản theo di chúc

Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

b.Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là việc di chuyển tài sản của người chết cho những người thừa kế không phải theo di chúc mà theo quy định của pháp luật. Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Theo khoản 1, Điều 650 - Thừa kế theo pháp luật phát sinh trong các trường hợp:

- Không có di chúc;

- Di chúc không hợp pháp;

- Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc đều không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản.

Theo khoản 2, Điều 650 - Thừa kế theo pháp luật còn có thể phát sinh trong trường hợp:

- Có phần di sản không được định đoạt trong di chúc

- Có phần di sản liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực;

- Có phần di sản liên quan đến người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền hưởng di sản hoặc chết

trước người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Theo quy định của Bộ luật dân sự thì những người thừa kế theo pháp luật bao gồm những người có quan hệ với người chết được chia thành 3 hàng như sau:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

- Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

- Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Trong trường hợp những người có quyền hưởng di sản của nhau mà chết cùng thời điểm với nhau thì họ không được hưởng thừa kế. Di sản của họ sẽ được chia cho những người thừa kế khác trừ trường hợp thừa kế thế vị.

Thừa kế thế vị xảy ra trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

ÔN TẬP BÀI 6

1. Trình bày đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự.
2. Người thừa kế và phân tích điều kiện về người thừa kế.
3. Xác định những người thừa kế theo pháp luật.
4. Các nhận định dưới đây đúng hay sai vì sao?

a. Mọi người đều có thể hưởng thừa kế theo pháp luật.

b. Chỉ cháu và chắt ruột của người để lại di sản mới có thể thừa kế thế vị.

c. Chỉ có con ruột của người để lại di sản mới được hưởng thừa kế.

d. Con của người để lại di sản là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

e. Di chúc bắt buộc phải lập thành văn bản.

f. Di chúc không được công chứng hoặc chứng thực thì không có giá trị pháp lý.

5. Hãy giải quyết bài tập tình huống về thừa kế sau:

5.1 Bà Tiến có con là Hạ và Quang. Hạ có vợ là Yến, có hai con chung là Bình và An; tài sản chung của Hạ và Yến là 240 triệu. Bà Tiến chết để lại 300 triệu và lập di chúc chia cho Hạ và Quang mỗi người 150 triệu. Nếu bà Tiến và Hạ chết cùng thời điểm thì di sản được chia như thế nào?

5.2 Ông Vinh có ba người con là Thành, Chánh và Nga, Ngày 1/3/2015, ông Vinh lập di chúc chia cho Thành 180 triệu và Chánh 90 triệu (không cho Nga vì lúc này Nga mới 16 tuổi). Ngày 1/8/2018 ông Vinh chết và phát sinh tranh chấp. Hỏi Nga có được thừa kế không.

5.3 Ông Danh lập di chúc con là Tâm và An mỗi người 900 triệu. An có con Nhân và Nhẫn. Giả sử An và ông Danh chết cùng thời điểm thì di sản sẽ được chia như thế nào?

5.4 Ông Tuất có một người con là Hải, có hai người em ruột là Đông và Nam. Hải có vợ và một người con là Chung. Ông Tuất chết có 3 tỉ để lại thừa kế. Nếu Hải chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông Tuất thì thừa kế sẽ được chia như thế nào biết. Di sản của Hải 3 tỷ.

5.5 Hiếu kết hôn với Phương năm 1999, năm 2000 thì Tâm ra đời, năm 2009 Ngọc ra đời. Năm 2010 Hiếu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và chung sống với Luyến và sinh con là Quý năm 2010. Ngày 14/2/2015 Hiếu đột tử. Giả sử trước khi chết Hiếu kịp lập di chúc miệng có nhiều người làm chứng rằng: tài sản của mình sẽ được chia đều cho 3 người là Luyến, Quý và Tâm thì di sản được chia như thế nào. Biết: Hiếu và Phương có tài sản chung 1 tỷ 200 triệu, tài sản riêng của Hiếu 120 triệu

BÀI 7: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Phần 1: khái niệm, đặc điểm, các hành vi tham nhũng

1.1. Khái niệm

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng – văn bản hợp nhất : Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

1.2. Đặc điểm của hành vi tham nhũng

Hành vi tham nhũng có các đặc điểm sau:

Thứ nhất: Tham nhũng phải là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.

Chủ thể của hành vi tham nhũng phải là những người có chức vụ, quyền hạn. Bởi vì, chỉ khi "có chức vụ, quyền hạn" người ta mới có thể lợi dụng chức vụ quyền hạn. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Theo khoản 3, Điều 1, Văn bản hợp nhất Luật Phòng chống tham nhũng. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Thứ hai: Khi thực hiện hành vi tham nhũng, người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái pháp luật để mưu lợi cá nhân. Chức vụ, quyền hạn được sử dụng như một phương tiện để thực hiện hành vi trái pháp luật. Nếu không có chức vụ, quyền hạn đó họ sẽ không thể thực hiện được hoặc khó có thể thực

hiện hành vi vi phạm pháp luật để đáp ứng nhu cầu hưởng lợi (trái pháp luật) của bản thân.

Ví dụ: A là thủ quỹ, A lợi dụng công việc của mình lấy quỹ cơ quan để đầu tư mua bán đất đai riêng, nếu không phải là thủ quỹ thì A không thể hoặc khó có thể lấy được tài sản trong kho quỹ của cơ quan. Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn là thủ kho trong trường hợp này đã giúp A đạt được mục đích hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật. Đó chính là tham nhũng.

Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật cũng là dấu hiệu đặc trưng của hành vi tham nhũng. Mặt khác, không phải khi nào người có chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật cũng có yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình thì hành vi vi phạm đó không phải là tham nhũng.

Ví dụ, trường hợp một công chức có hành vi trộm cắp tài sản của người khác hoặc của cơ quan, tổ chức khác. Hành vi trộm cắp tài sản và chức vụ của người đó không có quan hệ gì với nhau trong các trường hợp này. Hành vi trộm cắp tài sản có thể được thực hiện bởi bất kỳ người nào không có chức vụ quyền hạn hoặc có chức vụ, quyền hạn nhưng chức vụ quyền hạn đó không liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài sản. Như vậy, dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật là một dấu hiệu không thể thiếu của hành vi tham nhũng.

Thứ ba: Động cơ của người có hành vi tham nhũng là *vì vụ lợi*. Người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn - sử dụng trái pháp luật quyền hành mà nhà nước trao cho để mưu cầu những lợi ích cá nhân. Hành vi của họ không xuất phát từ nhu cầu công việc hay trách nhiệm của người cán bộ, công chức mà vì lợi ích cá nhân. Thiếu yếu tố vụ lợi thì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái công vụ của cán bộ công chức cũng không bị coi là "tham nhũng" nói chung, tội phạm về tham nhũng nói riêng.

1.3. Các hành vi tham nhũng và tội phạm về tham nhũng

Có 12 hành vi tham nhũng bao gồm: Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành

nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi; Những nhiễu vì vụ lợi; Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Trong đó, Nhóm tội phạm về tham nhũng được quy định tại mục 1 Chương XXIII của Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm 7 điều, từ Điều 353 đến Điều 359. Đó là các tội: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lạm quyền trong khi thi hành công vụ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và giả mạo trong công tác.

1.3.1. Tham ô tài sản

Tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Người có hành vi tham ô tài sản phải là người có chức vụ, quyền hạn hoặc có trách nhiệm trong việc quản lý tài sản. Người có hành vi tham ô tài sản đã lợi dụng (sử dụng) chức vụ, quyền hạn hay trách nhiệm quản lý tài sản như là phương tiện để chiếm đoạt tài sản được giao. Chức vụ, quyền hạn hay trách nhiệm quản lý tài sản làm cho người phạm tội có điều kiện tiếp cận và dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Chức vụ, quyền hạn mà người tham ô tài sản có được có thể do bầu cử, do bổ nhiệm, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương. Chức vụ, quyền hạn phải gắn với việc quản lý (tài sản bị chiếm đoạt). Ví dụ, thủ kho được giao quản lý kho hàng đã lợi dụng chức trách công tác chiếm đoạt tài sản trong kho (do mình quản lý); hoặc thủ trưởng cơ quan lợi dụng chức vụ (chủ tài khoản) chiếm đoạt tài sản của cơ

quan; hoặc người lái xe được cơ quan giao nhiệm vụ vận chuyển (kiêm áp tải hàng) chiếm đoạt tài sản mình có trách nhiệm quản lý…

Các văn bản pháp luật hiện nay đều không quy định rõ, nhưng trên thực tế chỉ những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của nhà nước (hoặc tài sản của công dân nhưng cơ quan nhà nước đang tạm thời quản lý) mới bị coi là tham ô tài sản.

Theo quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự, người có hành vi tham ô tài sản bị coi là phạm tội tham ô tài sản nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng phải thuộc một trong các trường hợp như:

- Gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc
- Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này, hoặc
- Đã bị kết án về một trong các tội phạm về chức vụ, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Trường hợp người có chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản có giá trị dưới hai triệu đồng và không thuộc một trong ba trường hợp nêu trên thì đó chỉ là hành vi tham ô tài sản và người có hành vi này chỉ bị xử lý kỷ luật. Đặc biệt, theo quy định tại khoản 6, Điều 353 – Bộ luật HÌnh sự: Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản thì cũng bị xử lý về tội tham ô tài sản theo Điều luật này

1.3.2. Nhận hối lộ

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ (K1- Điều 354 - BLHS).

Hành vi nhận hối lộ có đặc điểm là:

- Chủ thể có sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn (làm hoặc giải quyết công việc nào đó);

- Hành vi nhận hối lộ có thể là đã nhận hoặc sẽ nhận (nhận trước hoặc sau khi làm một việc cho người đưa tiền của;

- Việc nhận hối lộ có thể là nhận trực tiếp hoặc qua trung gian (người môi giới);

- Của hối lộ (phương tiện của hành vi đưa, nhận hối lộ) là tiền, tài sản hoặc lợi ích có tính vật chất có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên (như xây nhà, sửa nhà không phải trả công hoặc nhận các dịch vụ không phải trả tiền…) hoặc những lợi ích phi vật chất khác;

- Giữa người nhận và người đưa hối lộ phải có sự thỏa thuận (để làm hay không làm một việc theo yêu cầu của người đưa tiền của). Việc mà người đưa hối lộ và nhận hối lộ thỏa thuận làm có thể đúng pháp luật hoặc trái pháp luật.

Theo quy định tại Điều 534 Bộ luật hình sự, người có hành vi nhận hối lộ bị coi là tội phạm khi của hối lộ có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng phải thuộc một trong các trường hợp như:

- Gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc
- Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; hoặc
- Đã bị kết án về một trong các tội quy định từ Điều 278 đến Điều 284 Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Trường hợp giá trị tiền, tài sản (của hối lộ) dưới hai triệu đồng và không thuộc các trường hợp nêu trên, thì hành vi nhận hối lộ không cấu thành tội phạm. Hành vi nhận hối lộ trong trường hợp này chỉ là vi phạm và người nhận hối lộ chỉ bị xử lý kỷ luật.

1.3.3. Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn đã (lạm dụng) vượt quá chức vụ, quyền hạn của mình chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ví dụ: người bác sĩ lạm dụng chức trách khám, kê đơn thuốc cho bệnh nhân đã kê đơn khống để chiếm đoạt tiền thuốc thuốc chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm.

Theo quy định tại Điều 355 Bộ luật hình sự, hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai triệu đồng trở lên mới bị coi là tội phạm. Trường hợp lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị dưới hai triệu đồng chỉ bị coi là tội phạm nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc

- Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này; hoặc

- Đã bị bị kết án về một trong các tội quy định từ Điều 353 đến Điều 359 Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

1.3.4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay trách của mình làm trái công vụ để mưu cầu lợi ích riêng.

Người có hành vi vi phạm đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một công cụ thực hiện những việc làm nhất định để mưu cầu lợi ích cho bản thân họ hoặc cho người, cơ quan, tổ chức mà họ quan tâm.

Trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ (trong khi thi hành công vụ) gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm) thì người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS).*

1.3.5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn vì mưu cầu lợi ích cho mình hoặc cho người khác đã vượt quá chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Trường hợp hành vi lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm) thì người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357 BLHS).*

1.3.6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để dùng ảnh hưởng

của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm.

Trường hợp hành vi của người lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi (Điều 358 BLHS).*

1.3.7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

Giả mạo trong công tác vì vụ lợi là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu hoặc làm, cấp giấy tờ giả hoặc giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

Tùy theo mức độ của sự vi phạm mà người có hành vi giả mạo trong công tác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *tội giả mạo trong công tác (Điều 359 BLHS).*

1.3.8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi

Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi mà trực tiếp hoặc qua trung gian đã hoặc sẽ đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị dưới 2 triệu đồng cho người có chức vụ quyền hạn để người đó làm hoặc không làm một việc cho mình (cá nhân, cơ quan, đơn vị hoặc địa phương mình).

Trường hợp đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp: gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì người có hành vi đưa hối lộ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *Tội đưa hối lộ (Điều 364 BLHS).*

Môi giới hối lộ là hành vi của người (trung gian) theo yêu cầu của người đưa hối lộ hoặc người nhận hối lộ tạo điều kiện cho việc thỏa thuận hối lộ giữa hai bên hoặc giúp sức thực hiện sự thỏa thuận hối lộ giữa hai bên. Ví dụ: tổ chức cho người đưa và người

nhận hối lộ gặp nhau để họ thỏa thuận hoặc nhận tiền, tài sản từ người đưa rồi chuyển giao cho người nhận hối lộ…

Hành vi môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp: gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì người có hành vi môi giới hối lộ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *Tội làm môi giới hối lộ (Điều 365 BLHS).*

1.3.9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi mà khai thác giá trị sử dụng của tài sản của Nhà nước một cách trái phép (không được phép hoặc trái quy định).

Hành vi sử dụng trái phép tài sản của nhà nước có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì người thực hiện hành vi này (có chức vụ quyền hạn) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 358 Bộ luật Hình sự).*

1.3.10. Những nhiễu vì vụ lợi

Những nhiễu vì vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn gây khó khăn, quấy rầy, đòi hỏi, yêu sách tiền bạc, của cải đối với người khác trong quan hệ công tác của mình nhằm hưởng lợi bất chính.

Hành vi những nhiễu để nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ theo Điều 353 Bộ luật Hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp: gây hậu quả nghiêm trọng; đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; đã bị kết án về một trong các tội quy định từ Điều 353 đến Điều 359 Bộ luật Hình sự chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

1.3.11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi mà không thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

Trường hợp người có hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định từ Điều 353 đến Điều 359 Bộ luật Hình sự , chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *Tội nhận hối lộ (Điều 354 BLHS).*

Trường hợp không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì lợi ích cá nhân khác (không phải là tiền, tài sản, lợi ích vật chất) như lợi ích tinh thần, "lấy lòng" cấp trên hoặc người khác… nếu thỏa mãn dấu hiệu gây thiệt hại (đáng kể) cho lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân thì người có hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS).*

1.3.12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội vì vụ lợi đã che giấu, bỏ qua hành vi vi phạm pháp luật của người khác.

Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi là hành vi của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội vì vụ lợi mà ngăn cản, gây khó khăn, làm trì hoãn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp.

Trường hợp chủ thể thực hiện hành vi nói trên gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì tùy theo mức độ hành vi vi phạm cũng như mức độ của hậu quả thiệt hại đã gây ra mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về *Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358 - BLHS).*

Phần 2: Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

2.1. Nguyên nhân của tham nhũng

2.1.1. Những hạn chế trong chính sách, pháp luật

- Hạn chế về pháp luật

Thời gian qua, cơ quan lập pháp nước ta đã cố gắng hoàn thiện khung pháp lý. Tuy nhiên hệ thống pháp luật nước ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế-xã hội**.** Hệ thống pháp luật nước ta vẫn còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ dẫn đến nhiều sơ hở, tạo thuận lợi cho tham nhũng gia tăng. Những hạn chế về pháp luật thể hiện ở các điểm sau:

+ Sự thiếu hoàn thiện của hệ thống pháp luật

+ Sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật

Sự mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật còn thể hiện ở chỗ, trong khi tội nhận hối lộ (Điều 279 BLHS) được quy định là tội phạm về tham nhũng thì tội đưa hối lộ (Điều 289 BLHS) và tội làm môi giới hối lộ (Điều 290 BLHS) lại không được quy định là các tội phạm về tham nhũng. Khoản 8 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng quy định nhóm hành vi "*Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi*" là hành vi tham nhũng. Như vậy rõ ràng giữa Bộ luật hình sự và Luật phòng, chống tham nhũng có sự không thống nhất.

+ Sự bất cập, thiếu minh bạch và kém khả thi trong nhiều quy định của pháp luật

- Hạn chế trong các chính sách của Đảng và Nhà nước

Các chính sách đền bù, trợ giá, vay ưu đãi, chính sách lãi suất, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, chính sách tái định cư, … vẫn còn nhiều hạn chế, chưa rõ ràng, công khai, minh bạch khiến cho những người thuộc đối tượng chính sách khó tiếp xúc với các nguồn hỗ trợ của nhà nước, của xã hội, nếu không có sự "môi giới" của người khác. Hơn nữa, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã lợi dụng các chính sách này để phục vụ cho các lợi ích của bản thân và gia đình. Một số trường hợp cán bộ đã làm giả hồ sơ, khai khống thuộc diện chính sách để tham ô tài sản của Nhà nước. Chính sách bao cấp, bảo hộ, độc quyền không chỉ làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn tạo ra môi trường thuận lợi cho tham nhũng gia tăng. Đây cũng là yếu tố tạo thành nguyên nhân của tham nhũng**.** Bên cạnh đó, chính sách tiền lương không đủ đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức cũng là một nguyên nhân quan trọng làm gia tăng tệ tham

những. Lương thấp, không đủ chi phí cho các nhu cầu thiết yếu đã làm phát sinh các hiện tượng sách nhiễu trong đội ngũ cán bộ, công chức để đòi hối lộ.

2.1.2. Những hạn chế trong quản lý, điều hành nền kinh tế và trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội

Những hạn chế trong quản lý, điều hành nền kinh tế cũng như trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội cũng là những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy sự gia tăng của tham nhũng.

- Hạn chế trong quản lý và điều hành nền kinh tế

+ Hạn chế trong việc phân công trách nhiệm, quyền hạn giữa các chủ thể quản lý

Sự phân công quyền hạn, trách nhiệm giữa các chủ thể quản lý trong xã hội còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, đặc biệt là vấn đề quản lý tài sản công, dẫn đến tính chịu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức không cao. Tài sản của Nhà nước được giao cho một số người có quyền hành rất lớn, nhưng chế độ trách nhiệm lại không rõ ràng. Bên cạnh đó, những công cụ phục vụ cho quá trình quản lý, điều hành nền kinh tế, quản lý tài sản công như kiểm kê, kiểm toán, kiểm soát, giám sát, thanh tra… lại chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

+ Hạn chế trong việc công khai, minh bạch hóa các cơ chế quản lý kinh tế

Những cơ chế quản lý kinh tế như cơ chế cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản; cơ chế cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu, nhất là đối với việc xuất nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng quan trọng; cơ chế đấu thầu; cơ chế cấp giấy phép; cơ chế duyệt dự án… vẫn còn chưa được công khai, minh bạch dẫn đến những hành vi lợi dụng để sách nhiễu, gây khó khăn, đòi hối lộ cũng như đưa hối lộ để được cấp kinh phí, để được cấp các giấy phép xuất nhập khẩu, để giành được các hợp đồng xây dựng hay cung cấp trang thiết bị…

+ Chính sách quản lý, điều hành kinh tế của Nhà nước còn chưa thực sự hợp lý

Sự can thiệp quá sâu của cơ quan Nhà nước vào nền kinh tế cũng tạo điều kiện cho tham nhũng gia tăng. Sự can thiệp của các cơ quan Nhà nước thể hiện thông qua các chính sách "điều tiết" thị trường tức là cấm đoán, hạn chế các chủ thể kinh tế

không được hoạt động, kinh doanh trong một số lĩnh vực (trừ một số chủ thể nhất định được phép).

- Hạn chế trong cải cách hành chính

Cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế - xã hội. Do ảnh hưởng nặng nề của cơ chế kinh tế cũ nên các thủ tục hành chính tuy đã được rà soát và loại bỏ một phần nhưng vẫn còn rất phức tạp, rườm rà, gây nhiều khó khăn, bất lợi cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, cải cách hành chính không chỉ là một giải pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần quan trọng vào việc phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là những hành vi tham nhũng có nguồn gốc từ cơ chế tập trung bao cấp.

2.1.3. Những hạn chế trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng

- Hạn chế trong việc khuyến khích tố giác hành vi tham nhũng

Tham nhũng là hành vi do các cán bộ, công chức thực hiện. Do đó, việc phát hiện các hành vi tham nhũng rất khó khăn. Chúng ta chưa có một cơ chế khuyến khích có hiệu quả việc tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, đặc biệt là cơ chế bảo vệ quyền lợi cho những người tố cáo hành vi tham nhũng. Thông thường, những người tố cáo hành vi tham nhũng là những nhân viên hoặc cấp dưới của người có hành vi tham nhũng. Vì vậy rất nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức biết rõ hành vi tham nhũng của cấp trên nhưng không dám tố cáo vì sợ bị trù dập, sợ bị trả thù. Điều 38 Luật phòng, chống tham nhũng đã quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng phải báo cáo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp. Tuy vậy, luật chưa quy định cụ thể trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp trong việc bảo vệ cũng như giữ bí mật danh tính người tố cáo hành vi tham nhũng. Tại khoản 2 Điều 10 Luật phòng, chống tham nhũng quy định nghiêm cấm các hành vi "*Đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng*". Tuy nhiên, luật lại không quy định cụ thể cơ chế xử lý đối với các hành vi vi phạm thuộc loại này. Mặt khác, luật cũng không quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp khi có hành vi bao che cho hành vi tham nhũng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức đã tố cáo hành vi tham nhũng của thủ trưởng mình.

- Hạn chế trong hoạt động của các cơ quan phát hiện tham nhũng

+ Các cơ quan, tổ chức có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc phát hiện tham nhũng. Hệ thống tổ chức, phương thức thanh tra, kiểm tra, giám sát còn chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu và sự phát triển đa dạng, phức tạp của đời sống xã hội cũng như các hành vi tham nhũng. Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng cũng như trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị. Đặc biệt có một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa về phẩm chất, nhân cách, đạo đức đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để đòi hoặc nhận hối lộ, bỏ qua các sai sót của các doanh nghiệp, đơn vị.

+ Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát dựa trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất của quyền lực Nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Tuy nhiên do cơ chế tổ chức của nền hành chính hiện nay nên các tổ chức Thanh tra Nhà nước ở các cấp, các ngành gần như lệ thuộc hoàn toàn vào cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp. Vì vậy, Thanh tra Nhà nước chưa thực sự độc lập trong hoạt động. Điều này đã hạn chế đáng kể nhiệm vụ của thanh tra là phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

+ Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với các cơ quan Nhà nước để phát hiện tham nhũng còn chưa được tiến hành thường xuyên và toàn diện dẫn đến hiệu quả của việc phát hiện tham nhũng còn hạn chế. Hoạt động của các cơ quan kiểm toán vẫn còn nhiều hạn chế trong việc phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng.

- Hạn chế trong hoạt động của các cơ quan tư pháp hình sự

Công tác điều tra khám phá các vụ án tham nhũng vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ phát hiện các vụ án tham nhũng theo đánh giá của các chuyên gia là chưa cao. Vẫn còn hiện tượng bỏ lọt tội phạm, chuyển từ xử lý hình sự sang xử lý hành chính hay xử lý kỷ luật. Việc xử lý các vụ án tham nhũng còn có những biểu hiện thiếu quyết tâm, ngại xử lý. Quá trình giải quyết vụ án còn chậm, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Một số vụ án

tham nhũng nghiêm trọng nhưng hoạt động điều tra, truy tố và xét xử kéo dài, hiệu quả xử lý còn thấp; một số trường hợp bỏ lọt các hành vi tham nhũng. Mức án dành cho những người có hành vi tham nhũng còn quá nhẹ chưa đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa riêng và phòng ngừa chung trong xã hội.

- Hạn chế trong hoạt động của các cơ quan truyền thông

Truyền thông, báo chí nước ta hiện mới chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát và đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng chứ chưa thực hiện việc điều tra về các vụ việc, các hành vi và các cá nhân tham nhũng. Hơn nữa thời lượng và các chuyên mục của truyền thông dành cho việc chống tham nhũng còn quá ít, chưa tạo ra một dư luận rộng rãi để tăng cường hiệu quả tối đa hoạt động phòng, chống tham nhũng.

- Hạn chế trong việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tham nhũng

Trong hoạt động chống tham nhũng, nhiều cơ quan, tổ chức chưa nhận thức đúng tính chất và tầm quan trọng của hoạt động phòng, chống tham nhũng. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương giải pháp về phòng, chống tham nhũng ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn còn tiến hành một cách hình thức, chưa chú trọng nội dung, đặc biệt là những vấn đề như kê khai tài sản và minh bạch hóa các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa xây dựng được các kế hoạch phòng chống tham nhũng làm cơ sở triển khai các hoạt động phòng, chống tham nhũng. Chúng ta chưa huy động được sức mạnh của tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị vào hoạt động phòng, chống tham nhũng. Hiện nay vẫn còn thiếu một cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

2.1.4. Những hạn chế trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức cũng như trong hoạt động bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

- Sự xuống cấp về đạo đức, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức

Một bộ phận người dân ngại tiếp xúc, ngại làm việc trực tiếp mà thường sử dụng những hình thức tiêu cực như đưa hối lộ, thông qua môi giới hối lộ để giải quyết công việc. "Văn hóa phong bì", vấn đề ăn chia, trích tỷ lệ phần trăm… cũng đang ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức làm gia tăng tình trạng tham nhũng. Những lĩnh vực liên quan đến tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư… như cấp phát vốn, duyệt dự án đầu tư, cấp giấy phép, duyệt hạn ngạch…đều xuất hiện các tình trạng nhũng nhiễu đòi hối lộ. Nếu không đưa hối lộ thì công việc sẽ bị gây khó khăn, mất thời gian, doanh nghiệp sẽ mất đi cơ hội tốt để làm ăn.

Bên cạnh đó, sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách của một bộ phận cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức cũng làm gia tăng tệ tham nhũng. Đặc biệt là những cán bộ công tác trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, cấp phát vốn, thanh tra, kiểm toán cũng như các lĩnh vực có liên quan đến nguồn vốn ngân sách hay vốn tài trợ, vốn vay ưu đãi…

- Hạn chế trong công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ

Công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ thời gian qua đã có nhiều đổi mới nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn chưa thực hiện tốt.

2.2. Tác hại của Tham nhũng

2.2.1. Tác hại về chính trị

Tham nhũng trước hết gây ra những thiệt hại to lớn về lĩnh vực chính trị của đất nước. Tham nhũng tạo ra những rào cản, cản trở việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tham nhũng làm giảm lòng tin của các nhà tài trợ khi mà nguồn viện trợ cho các dự án, nguồn hỗ trợ cũng như ủng hộ của các quốc gia cho nước ta bị thất thoátnhiều do tệ tham nhũng làm cho hiệu quả đạt được của các nguồn tài chính, tín dụng này là rất thấp. Tham nhũng đã ảnh hưởng xấu đến những chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng các chính sách của Đảng và Nhà nước để tạo ra những đặc quyền, đặc lợi của mình và gia đình.

2.2.2. Tác hại về kinh tế

- Tham nhũng làm thất thoátnhững khoản tiền lớn trong xây dựng cơ bản do phải chi phí cho việc đấu thầu, việc cấp vốn, việc thanh tra, kiểm toán và hàng loạt các chi phí khác. Mặt khác do tham nhũng mà một số lượng lớn tài sản của Nhà nước bị thất thoátdo các hành vi tham ô, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt...

- Tham nhũng gây tổn thất lớn cho nguồn thu của ngân sách nhà nước thông qua thuế. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Tuy nhiên do tệ tham nhũng, hối lộ mà một số doanh nghiệp chỉ phải nộp khoản thuế ít hơn nhiều so với khoản thuế thực tế phải nộp. Điều này đã làm thất thoátmột lượng tiền rất lớn hàng năm. Hối lộ cũng dẫn đến những thất thoátlớn trong việc hòan thuế, xét miễn giảm thuế…

- Tham nhũng, nhất là hành vi tham ô tài sản đã làm cho một số lượng lớn tài sản công trở thành tài sản tư của một số cán bộ, công chức, viên chức. Trong một số cơ quan, tổ chức đã hình thành các đường dây tham ô hàng tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước. Tham nhũng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình xây dựng. Do tham nhũng mà một số công trình xây dựng như các công trình cầu đường, nhà cửa kém chất lượng. Điều này không chỉ gây nguy hiểm đáng kể cho cuộc sống của người dân khi sử dụng các công trình này mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nền kinh tế - xã hội.

Tham nhũng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh, làm giảm đáng kể năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, làm chậm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế…

Hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, đòi hối lộ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn gây thiệt hại đến tài sản của người dân do họ phải đưa hối lộ khi liên quan đến các thủ tục hành chính. Mặt khác thủ tục hành chính bị kéo dài đã gây mất thời gian, tiền của của người dân, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2.2.3. Tác hại về xã hội

Tham nhũng làm ảnh hưởng đến các giá trị, các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, làm xuống cấp đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tham nhũng đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên coi thường các giá trị đạo đức, coi thường các chuẩn mực của pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn… để đòi

hối lộ. Một số người sẵn sàng làm trái lương tâm, trái đạo đức, xâm phạm nghĩa vụ nghề nghiệp cũng như vi phạm pháp luật vì những khoản tiền hối lộ.

Tham nhũng làm xáo trộn trật tự xã hội. Khi những cán bộ, đảng viên thay mặt Đảng, Nhà nước thực thi công vụ mà tham nhũng, nhận hối lộ thì lúc đó, hoạt động của họ không còn phục vụ cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, của công dân mà hoạt động đó chỉ phục vụ cho lợi ích của một số ít người là những người đưa hối lộ. Điều này gây ra những ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội, gây bất bình trong nhân dân.

Tóm lại, tham nhũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về chính trị, kinh tế và xã hội; gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển mọi mặt của nền kinh tế - xã hội. Tham nhũng làm xuống cấp đạo đức một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, gây bất bình trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Phần 3: Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

3.1. Phòng, chống tham nhũng góp phần bảo vệ chế độ, xây dựng Nhà nước pháp quyền

Hoạt động phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Trong những năm gần đây, hoạt động phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên kết quả của hoạt động này còn chưa được như mong muốn. Tham nhũng vẫn được coi là "quốc nạn" của đất nước, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nghị quyết số 14 ngày 15/5/1996 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã nhận định: Tình trạng tham nhũng đã và đang gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng, làm xói mòn bản chất của Đảng và Nhà nước, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tay cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta, uy hiếp sự tồn vong của chế độ.

3.2. Phòng, chống tham nhũng góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân

Tham nhũng làm hao tổn lớn nguồn lực kinh tế của quốc gia, làm chậm nhịp tăng trưởng của nền kinh tế, làm cho nền kinh tế đất nước rơi vào tình trạng tụt hậu

ngày càng xa so với các nước trong khu vực và thế giới. Mặt khác, tham nhũng còn làm cho người dân bị thiệt hại về kinh tế thông qua việc "buộc phải đưa hối lộ", phải trả thêm tiền khi mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ… vì giá cả hàng hóa, dịch vụ đã được cộng thêm các khoản chi phí, "tiêu cực phí"… của các nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ. Tham nhũng làm tăng thêm gánh nặng về kinh tế đối với người dân trong điều kiện kinh tế vốn đã rất khó khăn. Tham nhũng còn làm cho sự chênh lệch về tài sản, sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội ngày càng tăng. Các lợi ích kinh tế trong xã hội không được phân chia hợp lý; nguồn lực kinh tế của xã hội không được sử dụng hợp lý cho việc thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ cũng như tái sản xuất của cải vật chất của xã hội. Điều này không chỉ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế mà còn làm tiềm ẩn nguy cơ mâu thuẫn, bất ổn trong xã hội.

3.3. Phòng, chống tham nhũng góp phần duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm lành mạnh các quan hệ xã hội

Tham nhũng góp phần làm suy giảm, thay đổi, thậm chí làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống của xã hội, của dân tộc. Sự tha hóa trong lối sống, đạo đức và vi phạm pháp luật của một số người có chức, có quyền trong bộ máy nhà nước nếu không được ngăn chặn, loại bỏ sẽ nhanh chóng lan ra toàn xã hội, tạo thành xu hướng, trào lưu xã hội, làm cho xã hội bị suy đồi và dẫn đến diệt vong. Để bảo vệ xã hội, bảo tồn và phát triển các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống thì nhà nước, mỗi người dân và toàn xã hội cần đồng lòng, chung sức đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi tham nhũng và tội phạm về tham nhũng. Việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng chính là hoạt động góp phần duy trì các giá trị đạo đức truyền thống và làm lành mạnh các quan hệ xã hội.

3.4. Phòng, chống tham nhũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ và pháp luật

Nhà nước là cơ quan quyền lực được nhân dân trao quyền, thay mặt nhân dân quản lý và điều hành xã hội, bảo vệ lợi ích của nhân dân, duy trì kỷ cương và trật tự xã hội. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là quản lý xã hội duy trì trật tự, kỷ cương, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đấu

tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm nói chung, hành vi tham nhũng và tội phạm về tham nhũng nói riêng, Nhà nước cần phải thực hiện những biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết và kịp thời. Đấu tranh chống tham nhũng trước hết là đấu tranh chống những hành vi tiêu cực, đấu tranh với những cán bộ, công chức mang quyền lực nhà nước nhưng lại vi phạm pháp luật nhà nước gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của nhân dân.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan tổ chức phải thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cán bộ đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, bảo vệ người tố giác… Điều đó góp phần phòng, chống tham nhũng nhưng đồng thời củng cố lòng tin của cán bộ, công chức đối với cơ quan, tổ chức và pháp luật. Khi triển khai hoạt động phòng ngừa tham nhũng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức cần chú trọng thực hiện tốt phương châm "Ba không" là:

- *Thứ nhất*, cần làm gì, làm thế nào để cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước ta không muốn tham nhũng. Bên cạnh việc các cơ quan, tổ chức phải thường xuyên thực hiện tốt việc giáo dục tư tưởng, đạo đức công vụ, trách nhiệm công dân của người cán bộ, công chức để cán bộ công chức có lập trường vững vàng, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành công vụ, phục vụ nhân dân, thì Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ, trả công xứng đáng, đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức để họ yên tâm công tác và không vi phạm pháp luật, kỷ luật.

- *Thứ hai*, làm thế nào để người muốn tham nhũng cũng không thể tham nhũng được. Nhà nước phải không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, tài sản công…, còn phải xây dựng cơ chế phối hợp khoa học, khả thi trong hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức, kiện toàn và không ngừng nâng cao năng lực bộ máy giám sát, thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý tham nhũng.

- *Thứ ba*, làm cho cán bộ, công chức không dám tham nhũng. Người có chức vụ, quyền hạn sẽ không dám tham nhũng khi Nhà nước có hệ thống pháp luật chặt chẽ, rõ ràng, đủ mạnh để xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng; có cơ chế giám sát, phát

hiện tham nhũng và đặc biệt có bộ máy phòng, chống tham nhũng hoạt động hiệu quả. Khi mọi hành vi tham nhũng đều bị phát hiện kịp thời và bị xử lý nghiêm minh, các đối tượng tham nhũng đều bị trừng trị thích đáng thì điều đó có tác dụng răn đe rất lớn đối với các hành vi tham nhũng.

PHỤ LỤC TÌNH HUỐNG THAM KHẢO

Tình huống 1: Ngày 21-7 - 2019, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Phương (23 tuổi, ngụ quận 2) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 0h30 ngày 15-7-2019, Phương lái xe máy rảo đi "ăn hàng" thì phát hiện cửa lầu 1 tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định (phường Bình Trưng Tây, quận 2) đang mở. Thấy vậy, Phương dừng xe, leo tường đột nhập vào nhà thì thấy nữ chủ nhà đang ngủ. Sau đó, Phương tìm kiếm tài sản và lấy một iPad đem xuống tầng trệt để, rồi tiếp tục lục tìm tài sản khác. Lúc này, nữ chủ nhà thức giấc, phát hiện có người lạ trong nhà nên đi xuống tầng trệt gặp Phương. Phương dùng vũ lực kéo nữ chủ nhà vào nhà bếp, lục soát trên người nữ chủ nhà kiếm tài sản nhưng không thấy. Thấy iPad để ở tầng trệt, nữ chủ nhà giữ lấy thì bị Phương dùng vũ lực, đe dọa, cướp iPad. Sau đó, Phương lấy tài sản cướp được bỏ đi.

(Nguồn: https://tuoitre.vn/nhap-nha-cuop-ipad-roi-chiu-kho-quay-lai-hoi-mat-khau-mo-ipad-20190721132812281.htm. Ngày 21/07/2019)

Hỏi:

Câu 1: Ai có hành vi vi phạm pháp luật? Hành vi đó là gì?

Câu 2: Lỗi của người vi phạm là gì? Phân tích lỗi đó.

Câu 3: Khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp nào bị tuyên án ở mức tối thiểu, trường hợp nào tuyên án ở mức tối đa?

Câu 4: Chọn a hoặc b

a. Với kiến thức của mình bạn hãy tư vấn bảo vệ quyền lợi cho thanh niên trên.
b. Với kiến thức của mình bạn hãy tư vấn bảo vệ quyền lợi cho người bị hại.

Tình huống 2: Ngày 28-12, ông Lưu Văn Hòang - chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu - xác nhận lực lượng công an vừa tạm giữ 6 đối tượng ném đá xe tải lưu thông trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp đoạn qua địa bàn huyện Phước Long (Bạc Liêu).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do những xe tải này thường pha đèn vào ban đêm khiến nhóm người này cảm thấy khó chịu.

Trước đó, chiều 27-12, Công an huyện Phước Long đã tạm giữ 6 thanh, thiếu niên gây ra các vụ ném đá nêu trên, chủ yếu xảy ra tại địa bàn xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long), gồm: Bùi Lâm Xung, Nguyễn Văn Kha, Dương Công Lĩnh (cùng 16 tuổi), Lâm Trường Phong (15 tuổi), Lê Hòai Anh (17 tuổi) và Lê Phước Trường (18 tuổi) cùng ngụ tại xã Phong Thạnh Tây A.

Vụ tạm giữ này xuất phát từ trình báo của nhiều tài xế xe tải về việc thời gian gần đây khi họ điều khiển xe qua đoạn đường thuộc xã Phong Thạnh Tây A thường bị người lạ ném đá vỡ kính chắn gió. Có tài xế đã bị kính vỡ văng trúng vào mặt, phải vào bệnh viện điều trị.

Lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và xác định được nhóm thanh, thiếu niên nêu trên gây ra các vụ ném đá mà tài xế trình báo. Hiện Công an huyện Phước Long đang tiếp tục điều tra vụ việc.

(Nguồn: Báo Tuổi trẻ, Ngày 28/12/2018.)

Hỏi:

Câu 1: Ai có hành vi Vi phạm pháp luật?

Câu 2: Lỗi của người vi phạm trong trường nêu trên (nếu có) là lỗi? Phân tích lỗi đó.

Câu 3: Trường hợp nào tuyên mức tối thiểu, trường hợp nào tuyên mức tối đa.

Câu 4: Chọn a hoặc b.

a. Giả sử gia đình các thanh niên bị tạm giữ nhờ bạn tư vấn, với kiến thức pháp luật được học, hãy bảo vệ quyền lợi cho các thanh niên đó.

b. Giả sử các tài xế xe tải bị ném đá nhờ bạn tư vấn, với kiến thức pháp luật được học, hãy bảo vệ quyền lợi cho họ.